ความสอดคล้องของระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายไทยกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

โดย

เบญญาภา เพ็งบุญชู

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายอาญา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2565

Ref. code: 25656401031585XRA

THE CONSISTENCY OF PERIOD OF DETENTION IN THAI LAWS WITH HUMAN RIGHTS LAW

BY

BENYAPA PENGBOONCHOO

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS

CRIMINAL LAW

FACULTY OF LAW

THAMMASAT UNIVERSITY

ACADEMIC YEAR 2022

Ref. code: 25656401031585XRA

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

การค้นคว้าอิสระ

ของ

เบญญาภา เพ็งบุญชู

เรื่อง

ความสอดคล้องของระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายไทยกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ _____
(รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท)

กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ _____
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี)

คณบดี _____
(รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท)

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ	ความสอดคล้องของระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายไทยกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ชื่อผู้เขียน	เบญญาภา เพ็งบุญชู
ชื่อปริญญา	นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย	กฎหมายอาญา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณกรณ์ บุญมี
ปีการศึกษา	2565

บทคัดย่อ

การควบคุมตัวเป็นการจำกัดเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล ซึ่งโดยหลักแล้วการควบคุมตัวจะกระทำมิได้เว้นแต่มีเหตุผลและเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้การควบคุมตัวจะมีความจำเป็นในแง่ของการเป็นเครื่องมือในการดำเนินคดีอาญาที่เจ้าพนักงานใช้ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน แต่การควบคุมตัวนั้นจะต้องกระทำเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติเพื่อมิให้เกิดการควบคุมตัวตามอำเภอใจจากเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั้งต้องคำนึงถึงหลักความได้สัดส่วนระหว่างการจำกัดเสรีภาพของบุคคลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีอาญาและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลผู้ถูกควบคุมตัวด้วยเพื่อมิให้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลถูกกระทบกระเทือนเกินสมควร ดังนั้น การจำกัดระยะเวลาในการควบคุมตัวของเจ้าพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญทั้งในแง่ของการเป็นกรอบการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกควบคุมตัวในขณะเดียวกัน ซึ่งในข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้วางหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาภายหลังจากที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในคดีอาญาเอาไว้ โดยกำหนดให้เจ้าพนักงานจะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลในทันทีหรือภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่มีการจับกุม เว้นแต่มีพฤติการณ์พิเศษหรือเป็นกรณีที่ประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การควบคุมตัวดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจากศาลซึ่งเป็นองค์กรภายนอกที่มีความอิสระและเที่ยงธรรมได้เข้ามามีบทบาทในการทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกควบคุมตัวมิให้ถูกละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในระหว่างการควบคุมตัว นอกจากนั้นการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองจึงมีหน้าที่ในการที่จะต้องเคารพและปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง

Ref. code: 25656401031585XRA

จากการศึกษาเรื่อง ความสอดคล้องของระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายไทยกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน พบว่า ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามกฎหมายไทยหลายฉบับยังกำหนดระยะเวลาที่ให้เจ้าพนักงานควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ยาวนานเกินกว่า 48 ชั่วโมง อีกทั้งจุดเริ่มต้นของการนับระยะเวลาในการควบคุมตัวยังไม่สอดคล้องกับที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้วางแนวคำวินิจฉัยเอาไว้ ส่งผลให้ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาก่อนที่จะถูกนำตัวไปยังศาลนั้นล่าช้าเกินกว่า 48 ชั่วโมงและทำให้สิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้พบศาลในทันทีภายหลังจากถูกจับกุมนั้นยังไม่ได้รับความคุ้มครอง รวมถึงมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นยังมีไม่เพียงพอ

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักการในทางสากลและป้องกันการถูกละเมิดสิทธิในระหว่างการควบคุมตัว จึงควรให้มีการเริ่มต้นนับระยะเวลาในการควบคุมตัวตั้งแต่มีการจับกุม และกำหนดระยะเวลาในการควบคุมตัวของเจ้าพนักงานเป็นหลักไว้ คือ 48 ชั่วโมงนับแต่มีการจับกุม หลังจากนั้นหากเจ้าพนักงานต้องการที่จะควบคุมตัวต่อไปเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน จะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาความจำเป็นในการควบคุมตัวหรือเพื่อขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาต่อไป เว้นแต่มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดีที่ทำให้ต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้นานกว่านั้นซึ่งจะต้องปรากฏเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการเพิ่มมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินให้เกิดความชัดเจนแน่นอนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายในระหว่างที่มีการควบคุมตัวดังกล่าว

คำสำคัญ: การควบคุมตัว, ระยะเวลาในการควบคุมตัว, การจำกัดระยะเวลา, สิทธิมนุษยชน

Ref. code: 25656401031585XRA

Independent Study Title	THE CONSISTENCY OF PERIOD OF DETENTION IN THAI LAWS WITH HUMAN RIGHTS LAW
Author	Benyapa Pengboonchoo
Degree	Master of Laws
Major Field/Faculty/University	Criminal Law Law Thammasat University
Independent Study Advisor	Assistant Professor Ronnakorn Bunmee, LL.D.
Academic Year	2022

ABSTRACT

Detention means deprivation of physical liberty. Legally, detention cannot occur without prescribed causes and conditions. Although necessary for the prosecution of criminal cases during investigation and inquiry, detention must happen only when necessary and adhering to the law to prevent official misuse and proportionately balanced between depriving individuals of freedom to prosecute a criminal case and protecting rights and freedom of detainees. Time limits of detention are essential in terms of official framework and protecting detainees. Based on paragraph 3 of article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) prescribes principles for protecting of the accused's rights after arrest or detention in a criminal case. The accused must be taken to court within 48 hours of arrest, except in special circumstances such as national emergencies, to protect detainee rights subject to scrutiny of detention by the court as an independent external agency evaluating the exercise of power by officials and preventing abuses of human rights. As a party to the ICCPR, Thailand must comply with its commitments to protect rights and freedom of individuals.

Consistency of detention terms in Thailand was studied in the context of international human rights law. Results were that legal provisions of Thailand still allow officials to detain the accused for more than 48 hours after arrest. In addition, the detention term is considered to begin in a way inconsistent with determination by the

Ref. code: 25656401031585XRA

Human Rights Committee, prolonging actual limits. Consequently, the right of the accused to be sent before a judge immediately after arrest is violated. Measures to protect the rights of detainees in emergency situations are likewise inadequate.

Therefore, to protect the rights of detainees in accordance with international principles and prevent abuse during detention, detention terms in Thailand should be considered to begin at the time of arrest. After 48 hours, to further detain prisoners for inquiry or investigation, a court must be allowed to consider the need for further detention or issue a warrant of detention, except in special cases where detention must be prolonged on grounds of extreme circumstantial necessity. Measures to protect detainee rights in emergency situations should be updated for greater precision to prevent unlawful acts during detention.

Keywords : Detention, Period of Detention, Time Limits, Human Rights

Ref. code: 25656401031585XRA

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและการชี้แนะที่เป็นประโยชน์จากบุคคลหลายฝ่าย ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี เป็นอย่างสูงที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ทั้งได้ให้คำปรึกษาและคอยชี้แนะให้เห็นถึงปัญหาและข้อบกพร่อง รวมถึงให้คำแนะนำต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาในการจัดทำการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ด้วยดีเสมอมา

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมจนทำให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวที่เป็นกำลังใจสำคัญ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในตัวผู้เขียนเสมอมา ขอขอบคุณนายกิตติคุณ หว่างเพียรที่คอยอยู่ให้คำปรึกษาและเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนตลอดระยะเวลาของการเขียนงานฉบับนี้ ขอขอบคุณเพื่อนร่วมสาขากฎหมายอาญาทุกคนที่ได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการทำการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณบุคคลทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ ผู้เขียนหวังว่าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผู้ที่มีความสนใจต่อไป หากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้ทั้งหมด และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

เบญญาภา เพ็งบุญชู

Ref. code: 25656401031585XRA

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	(1)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	(3)
กิตติกรรมประกาศ	(5)
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	3
1.3 สมมติฐานของการศึกษา	3
1.4 วิธีการศึกษา	4
1.5 ขอบเขตการศึกษา	4
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวบุคคลในทางอาญา	6
2.1 ทฤษฎีว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	6
2.1.1 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model)	6
2.1.2 ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process Model)	8
2.2 แนวคิดว่าด้วยการควบคุมตัวบุคคลในทางอาญา	9
2.2.1 ความหมายของการควบคุมตัว	9
2.2.2 วัตถุประสงค์ในการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญา	9
2.2.2.1 เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยเรียบร้อย	11
2.2.2.2 เพื่อประกันการมีตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย	11
2.2.2.3 เพื่อประกันการบังคับโทษ	12

Ref. code: 25656401031585XRA

2.3 แนวคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจถูกพักใช้ได้ 13
2.3.1 ความหมายและลักษณะของสิทธิมนุษยชน 13
2.3.2 ประเภทของสิทธิมนุษยชน 14
2.3.2.1 สิทธิมนุษยชนทั่วไป 14
2.3.2.2 สิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจถูกพักใช้ได้ 15
2.4 การควบคุมตัวบุคคลกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 15
2.4.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 15
2.4.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 17
2.4.3 อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ. 1950 20
2.5 ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายไทย 22
2.5.1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 22
2.5.2 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 26
2.5.3 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 29
2.5.4 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 32
2.5.5 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 35
2.5.6 พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 37
2.5.7 พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 41

บทที่ 3 ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 45

3.1 ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 45
3.1.1 หลักการทั่วไป 45
3.1.2 ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคล 47
3.1.2.1 ระยะเวลาในการควบคุมตัวในสถานการณ์ปกติ 47
3.1.2.2 ระยะเวลาในการควบคุมตัวในสถานการณ์ฉุกเฉิน 48
3.1.2.3 ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็ก 50
3.1.3 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 52

Ref. code: 25656401031585XRA

3.2 ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ. 1950 58
3.2.1 หลักการทั่วไป 58
3.2.2 คำวินิจฉัยของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเกี่ยวกับระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคล 61

บทที่ 4 วิเคราะห์ความสอดคล้องของระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายไทยกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 70

4.1 ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณ์ปกติ 70
4.1.1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 71
4.1.2 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 74
4.1.3 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 77
4.1.4 พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 79
4.1.5 พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 82
4.2 ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณ์ฉุกเฉิน 84
4.2.1 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 85
4.2.2 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2547 89

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 93

5.1 บทสรุป 93
5.2 ข้อเสนอแนะ 97

บรรณานุกรม 100

ประวัติผู้เขียน 107

Ref. code: 25656401031585XRA

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การดำเนินคดีอาญาเป็นการค้นหาความจริงและชี้ขาดถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษอันเป็นภารกิจหนึ่งของรัฐในการปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในรัฐของตน กฎหมายจึงต้องให้อำนาจบางประการแก่เจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อร่วมกันค้นหาความจริงดังกล่าวว่ามีอยู่อย่างไรและบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิด[1] ซึ่งในบางครั้งการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอาจก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ เช่น การใช้มาตรการบังคับในทางอาญาเพื่อจับกุมหรือควบคุมตัวผู้กระทำความผิด ซึ่งโดยหลักแล้วการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ[2] และการใช้อำนาจรัฐดังกล่าวยังคงต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย ความจำเป็น และความได้สัดส่วน

การควบคุมตัวบุคคลเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเจ้าพนักงานของรัฐในระหว่างการดำเนินการสอบสวนคดีและสั่งคดีอาญา[3] ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้รับรองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวในคดีอาญาไว้ว่า การควบคุมตัวบุคคลถือเป็นข้อยกเว้นและจะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุผลและเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติ[4] ทั้งยังกำหนดมาตรการภายหลังการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาไว้เพื่อควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐมิให้เป็นไปตามอำเภอใจและป้องกันมิให้เกิดการปฏิบัติที่มิชอบระหว่างการควบคุมตัว โดยกำหนดให้เจ้าพนักงานผู้ควบคุมตัวผู้ต้องหาจะต้องนำตัวผู้ถูกควบคุมไปยังศาลหรือเจ้าหน้าอื่นที่กฎหมายให้ใช้อำนาจตุลาการในทันทีภายหลังจากมีการควบคุมตัว[5] รวมถึงอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ

---

[1] ณรงค์ ใจหาญ, *หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา* (เล่มที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 13, วิญญูชน 2563) 15.

[2] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 28 วรรคแรก.

[3] ปกป้อง ศรีสนิท, *สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา* (วิญญูชน 2563) 163.

[4] กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 วรรค 1.

[5] กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 วรรค 3.

Ref. code: 25656401031585XRA

มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ที่ได้มีบทคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวในคดีอาญาไว้ทำนองเดียวกัน เพื่อให้ศาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลางเข้ามาตรวจสอบความจำเป็นและความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัว รวมถึงการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติโดยไม่ชอบเกิดขึ้นระหว่างที่ถูกควบคุมตัวหรือไม่ อันถือเป็นหลักการในรัฐซึ่งเป็นประชาธิปไตยที่จะมีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐมิให้เป็นไปตามอำเภอใจและเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ตกอยู่ภายใต้การใช้อำนาจของรัฐ ซึ่งหากศาลเห็นว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหามีความจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย ศาลอาจสั่งขังผู้ต้องหาไว้ในระหว่างสอบสวนหรือการพิจารณาคดีได้ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าการควบคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีเหตุผลและความจำเป็นในการควบคุมตัวผู้ต้องหาต่อไป ศาลก็สามารถสั่งปล่อยตัวผู้ต้องหานั้นได้

เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องในคดีอาญาก่อนที่จะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประกอบกับความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนใน General Comment No.35 ซึ่งให้คำอธิบายรายละเอียดของการนำตัวผู้ถูกจับหรือควบคุมตัวในคดีอาญาไปยังศาลใน “ทันที” นั้น หมายความว่าระยะเวลาในการนำตัวผู้ต้องหาไปพบศาลไม่ควรเกิน 48 ชั่วโมงนับแต่มีการจับกุม ความล่าช้าใด ๆ ที่เกินกว่า 48 ชั่วโมงจะต้องเป็นกรณีจำเป็นอย่างยิ่งและต้องรับการพิสูจน์ถึงความจำเป็นภายใต้สถานการณ์นั้น[6] ซึ่งความเห็นทั่วไปดังกล่าวทำให้รัฐภาคีสามารถปฏิบัติตามกันได้อย่างสอดคล้องและเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา รวมถึงการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้วินิจฉัยข้อร้องเรียนของผู้ถูกละเมิดสิทธิและให้เหตุผลประกอบการตัดสินคำร้องต่าง ๆ ทำให้สามารถนำมาเป็นแนวทางในศึกษาถึงเหตุผลและความจำเป็นในแต่ละกรณีว่า ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาควรเป็นเช่นไร เพราะเหตุใด เพื่อให้เกิดความสมดุลกันระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะดำเนินคดีอาญาเพื่อสอบสวนและค้นหาความจริงพร้อมทั้งนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และในขณะเดียวกันยังต้องรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกก้าวล่วงเกินสมควร

เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายไทยแล้ว พบว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาได้ แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะเป็นกฎหมายหลักที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินคดีอาญาเอาไว้ และมีการบัญญัติถึงระยะเวลาที่พนักงานสอบสวนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้แล้วก็ตาม แต่พบว่ายังมีกฎหมายพิเศษฉบับอื่น ๆ ที่บัญญัติให้เจ้าพนักงานมีอำนาจในการควบคุมตัว

---

[6] Human Rights Committee ‘General comment No. 35, Article 9 (Liberty and security of person)’ (16 December 2014) UN DOC CCPR/C/GC/35 para 33.

Ref. code: 25656401031585XRA

ผู้ต้องหาไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งยังกำหนดระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาที่แตกต่างออกไปจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้เขียนจึงเห็นควรศึกษาถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามกฎหมายไทยในแต่ละฉบับว่าระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาอย่างไร รวมถึงศึกษาถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับว่ามีการบัญญัติขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด เหตุใดจึงมาการบัญญัติแยกออกไปจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินคดีอาญา รวมถึงระยะเวลาที่กำหนดให้เจ้าพนักงานสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามกฎหมายไทยในแต่ละฉบับนั้นมีความสอดคล้องกับระยะเวลาตามที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะศึกษาถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ความเห็นทั่วไปและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน รวมถึงคำวินิจฉัยของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป เพื่อให้กฎหมายไทยสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอันเป็นหลักสากลในทางระหว่างประเทศและเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี ทั้งยังทำให้สิทธิของผู้ต้องหาได้รับการคุ้มครองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
2. เพื่อศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญา
3. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนในทางระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญา
4. เพื่อวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาตามกฎหมายไทยกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
5. เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลในกฎหมายไทยให้มีสอดคล้องกับระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายไทยบางฉบับยังมีระยะในการควบคุมตัวบุคคลที่ยาวนานเกินไป อีกทั้งจุดเริ่มต้นของการนับระยะเวลาในการควบคุมตัวจะเริ่มต้นนับเมื่อผู้ต้องหามาถึงสถานที่ในการควบคุมตัว ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ใน

Ref. code: 25656401031585XRA

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ได้มีการวางแนวทางในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาที่จะได้รับการตรวจสอบการควบคุมตัวโดยศาลอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ผู้ถูกควบคุมตัวในคดีอาญาพึงจะได้รับ รวมถึงมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีไม่เพียงพอ โดยพิจารณาจากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งประเทศไทยได้เป็นภาคีสมาชิก รวมถึงแนวความเห็นทั่วไปและคำวินิจฉัยข้อร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ทั้งศึกษาจากคำวินิจฉัยของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปที่ได้มีการวางหลักการเกี่ยวกับระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาของเจ้าพนักงานก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลประกอบกัน ซึ่งหากกฎหมายของไทยได้กำหนดระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแล้ว จะทำให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาได้อย่างแท้จริง เนื่องจากลดความเสี่ยงในการที่ผู้ต้องหาจะถูกปฏิบัติโดยมิชอบระหว่างที่ถูกควบคุมตัวโดยการนำตัวผู้ต้องหามาปรากฏต่อหน้าศาลภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อให้ศาลทำหน้าที่ตรวจสอบถึงความจำเป็นและความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัว ซึ่งจะทำให้การดำเนินกระบวนการยุติธรรมในทางอาญามีความสมดุลระหว่างการใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ในการปราบปรามอาชญากรรมและและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในขณะเดียวกัน

1.4 วิธีการศึกษา

การค้นคว้าอสระฉบับนี้ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก โดยการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ รายงาน ตำรา บทความ เอกสารทางวิชาการตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา

1.5 ขอบเขตการศึกษา

การค้นคว้าอสระฉบับนี้จะทำการศึกษาการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาและระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลที่ปรากฏในกฎหมายไทย โดยหมายความถึง การควบคุมตัวในชั้นเจ้าพนักงาน ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีการนำตัวผู้ต้องหาไปส่งยังศาลเพื่อดำเนินการต่อไป และศึกษาถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป พร้อมทั้งนำแนวความเห็นทั่วไป (General Comment) และคำวินิจฉัย (Law case) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน รวมถึงคำวินิจฉัยของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมาศึกษาประกอบกัน

Ref. code: 25656401031585XRA

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้เข้าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2. ทำให้เข้าใจถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญา

3. ทำให้เข้าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญา

4. สามารถวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาตามกฎหมายไทยกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

5. สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายไทยให้มีสอดคล้องกับระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้

Ref. code: 25656401031585XRA

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวบุคคลในทางอาญา

การพิจารณาถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลจำเป็นที่จะต้องมีความสอดคล้องและมีความสมดุลระหว่างการใช้อำนาจรัฐเพื่อดำเนินคดีอาญาและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มิให้ถูกก้าวล่วงเกินสมควร ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมในทางอาญา รวมถึงวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ในการควบคุมตัวบุคคล เพื่อนำมาพิจารณาถึงการใช้อำนาจที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายของไทยว่ามีอยู่อย่างไร

2.1 ทฤษฎีว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

การดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นการดำเนินคดีอาญาเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ โดยมีองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม อันเป็นภารกิจสำคัญของรัฐ ในบางครั้งรัฐมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีอาญา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ในขณะเดียวกันรัฐที่เป็นประชาธิปไตยจะต้องอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐ ซึ่งจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงเห็นได้ว่าการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาย่อมเกิดการขัดแย้งกันระหว่างการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามแนวคิดของ Herbert L. Packer ได้มีการอธิบายถึงการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎี ดังนี้

2.1.1 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model) [1]

แนวคิดในการดำเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญาตามทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า การปราบปรามอาชญากรรมเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่

[1] Herbert Packer, 'Two Models of the Criminal Process' (1964) 113 University of Pennsylvania Law Review 9 <https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6428&context=penn_law_review> สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2566.

Ref. code: 25656401031585XRA

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะต้องดำเนินการ[2] เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในสังคม การที่รัฐสามารถควบคุมหรือปราบปรามอาชญากรรมได้จะทำให้ประชาชนไม่ถูกคุกคามจากอาชญากรรมและมีความรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิต ในทางกลับกัน หากรัฐไม่สามารถใช้กฎหมายเพื่อควบคุมอาชญากรรมได้ย่อมส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและทำให้เสรีภาพของประชาชนได้รับความกระทบกระเทือน

ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจะให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของกระบวนการในการคัดกรองผู้ต้องสงสัย การตัดสินความผิด และการจัดการที่เหมาะสมกับบุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา ซึ่งความมีประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมจะแสดงให้เห็นได้จากอัตราในการจับกุมและลงโทษผู้กระทำความผิดในอัตราที่สูง โดยการใช้ทรัพยากรอย่างจำกัด และการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ จะต้องมีความรวดเร็ว แน่นอน และจะต้องไม่มีแบบพิธีการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินคดี[3] เมื่อการดำเนินกระบวนการยุติธรรมเน้นที่ประสิทธิภาพในการจับกุมและลงโทษผู้กระทำความผิด จึงจำเป็นที่จะต้องให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินกระบวนการต่าง ๆ แม้บางครั้งการใช้อำนาจรัฐจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ตามทฤษฎีนี้ยอมรับถึงการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหากการถูกจำกัดนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม กล่าวคือ ทำให้รัฐสามารถปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมได้

โดยสรุป การดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมนี้จะเน้นประสิทธิภาพในการดำเนินกระบวนการยุติธรรม โดยการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการปราบปรามอาชญากรรม ขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญาจะต้องรวดเร็ว รวบรัด และมีประสิทธิภาพ[4] และตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้คือ อัตราในการจับกุมและลงโทษผู้กระทำความผิดที่สูง เพราะถือว่าสามารถขจัดบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมและทำให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยได้

---

[2] เพิ่งอ้าง.

[3] ประธาน วัฒนวาณิชย์, ‘ระบบความยุติธรรมทางอาญา : แนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมอาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม’ (2524) 2 วารสารนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 150-151. <http://www.tulawcenter.org/sites/default/files/Nitisat%20Journal%20Vol.9%20Iss.2.pdf> สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566.

[4] เพิ่งอ้าง 151.

Ref. code: 25656401031585XRA

2.1.2 ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process Model)[5]

ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมเป็นทฤษฎีที่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการดำเนินกระบวนการยุติธรรม ขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย โดยทฤษฎีนี้ไม่ได้ปฏิเสธเป้าหมายของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ว่า การดำเนินกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาเป็นไปเพื่อการควบคุมอาชญากรรม แนวคิดในเรื่องการควบคุมอาชญากรรมภายในสังคมยังคงมีอยู่เพียงแต่การดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้ทฤษฎีของกระบวนการนิติธรรมจะมีขั้นตอนและกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม

สำหรับทฤษฎีนี้เห็นว่า กระบวนการในการค้นหาข้อเท็จจริงที่ได้มาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานอัยการนั้นไม่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเนื่องจากอาจถูกแทรกแซงได้ เช่น คำรับสารภาพของบุคคลที่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจเกิดจากการถูกบีบบังคับทางร่างกายหรือจิตใจ หรือพยานอาจมีอคติหรือผลประโยชน์บางอย่าง จึงควรมีกระบวนการในการรวบรวมและค้นหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการโดยศาล ซึ่งเป็นกลางและมีความไม่ลำเอียง และจะต้องกระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะ[6] การค้นหาข้อเท็จจริงโดยศาลเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างหลักประกันสิทธิของบุคคลและถือเป็นการควบคุมมิให้เกิดการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานด้วย

ดังนั้น การดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายใต้แนวคิดของกระบวนการนิติธรรมจึงถือกฎหมายเป็นหลักสำคัญในการดำเนินคดี โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในขณะเดียวกัน และตามทฤษฎีนี้เห็นว่าศาลควรทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงก่อนที่คดีจะขึ้นสู่ศาล เนื่องจากศาลมีความน่าเชื่อถือและเป็นกลางมากกว่า[7]

กล่าวโดยสรุป รูปแบบในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละทฤษฎี ในส่วนของทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจะเน้นความมีประสิทธิภาพในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อให้สามารถควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในสังคมได้ ซึ่งเป็นการสร้างหลักประกันในความปลอดภัยให้กับประชาชนในสังคม ส่วนการดำเนินกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาภายใต้ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมจะคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญ และยึดถือขั้นตอนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้เป็นหลักในการดำเนินกระบวนคดีอาญา

---

[5] Herbert Packer (เชิงอรรถ 1) 13.

[6] เพิ่งอ้าง 14.

[7] ประธาน วัฒนาวาณิชย์ (เชิงอรรถ 3) 153.

Ref. code: 25656401031585XRA

2.2 แนวคิดว่าด้วยการควบคุมตัวบุคคลในทางอาญา

การดำเนินคดีอาญา เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิด ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้เสียหายมาร้องทุกข์ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน หรืออาจมีการกล่าวโทษโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหาย รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่รัฐได้พบการกระทำความผิดด้วยตนเอง หลังจากนั้นกระบวนการในการสอบสวนจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อค้นหาความจริง เพื่อทราบรายละเอียดของการกระทำความผิด และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการสอบสวนเจ้าพนักงานอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการดำเนินคดีอาญาที่เรียกว่ามาตรการบังคับในทางอาญาเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนคดี ซึ่งหากปราศจากมาตรการบังคับในทางอาญาแล้วการสอบสวนย่อมไม่สามารถจะกระทำได้[8] สำหรับการควบคุมตัวบุคคลนั้นเป็นมาตรการบังคับในทางอาญารูปแบบหนึ่งที่เจ้าพนักงานนำมาใช้ในระหว่างการดำเนินคดีอาญา

2.2.1 ความหมายของการควบคุมตัว

การควบคุมตัวเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลโดยการกระทำของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และการควบคุมตัวถือเป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลก่อนที่จะมีการนำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่อำนาจของศาลต่อไป ซึ่งการควบคุมมีความแตกต่างจากการ “ขัง” ที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยศาลในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

หากพิจารณานิยามของคำว่า “ควบคุม” ตามที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมายถึง การคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวน[9] เมื่อพิจารณาจากนิยามตามที่ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วจะเห็นว่า การควบคุมตัวบุคคลเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการจับกุมผู้กระทำความผิด ซึ่งการจับกุมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจำกัดสิทธิเสรีภาพโดยเจ้าพนักงานผู้จับแล้ว ส่วนบุคคลซึ่งไม่ได้ถูกจับกุมโดยเจ้าพนักงานแต่ได้เข้ามามอบตัวต่อเจ้าพนักงานเอง จะถือว่ามีการควบคุมตัวต่อเมื่อเจ้าพนักงานทำการควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวโดยมีเหตุแห่งการควบคุมตัวตามที่ปรากฏในกฎหมาย

2.2.2 วัตถุประสงค์ในการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญา

การดำเนินคดีอาญาเป็นกระบวนการในการค้นหาความจริงเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ อันถือเป็นหน้าที่ของรัฐในการปราบปราม

---

[8] คณิต ณ นคร, *กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา* (เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 10, วิญญูชน 2564) 111.

[9] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตร 2 (21).

Ref. code: 25656401031585XRA

อาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ในบางครั้งรัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการบังคับในทางอาญาในระหว่างการดำเนินคดีอาญาเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการปราบปรามอาชญากรรมได้ ไม่ว่าจะเป็นการจับกุมผู้ต้องสงสัย การถามคำให้การ หรือการควบคุมตัวบุคคล เป็นต้น การควบคุมตัวจึงเป็นมาตรการบังคับในทางอาญาประการหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินคดีอาญา

ในขณะเดียวกัน รัฐซึ่งเป็นประชาธิปไตยนั้น การให้ความคุ้มครองในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐจะต้องคำนึงถึง โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้วางรากฐานในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีการรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล โดยการให้หลักประกันสิทธิที่ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในร่างกาย การจับกุมหรือคุมขังบุคคลจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ[10] จะเห็นได้ว่า แม้กฎหมายจะให้การรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล แต่สิทธิดังกล่าวอาจถูกจำกัดได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายได้บัญญัติไว้[11] เช่น การจับกุมบุคคลที่กระทำความผิด การควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อการสอบสวนคดีอาญา เป็นต้น

การควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาเป็นมาตรการบังคับในทางอาญาที่เจ้าพนักงานใช้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนดในระหว่างการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการจับกุมผู้กระทำความผิด ทำให้ผู้ถูกควบคุมตัวถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพลง การควบคุมตัวจึงต้องมีเหตุและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเหตุที่เจ้าหน้าที่รัฐจะควบคุมตัวบุคคลเป็นเหตุเดียวกันกับการออกหมายจับ[12] ซึ่งปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 กล่าวคือ เจ้าพนักงานจะใช้อำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ต่อเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลน่าจะได้กระทำความผิดอาญา และ มีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวบุคคลไว้เนื่องจากความร้ายแรงของความผิดอาญาที่ได้กระทำลง หรือเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น[13] ซึ่งวัตถุประสงค์ของการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญามีดังนี้

---

[10] รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตร 28 วรรค 2.

[11] สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, *ความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560* (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2562) 34.

[12] คณิต ณ นคร (เชิงอรรถ 8) 415.

[13] เพิ่งอ้าง 354-355.

Ref. code: 25656401031585XRA

2.2.2.1 เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยเรียบร้อย[14]

เนื่องจากการสอบสวนเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น พนักงานสอบสวนจะเป็นผู้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ทราบถึงข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำที่เกิดขึ้น รวมถึงเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาตามที่ถูกกล่าวหา พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้จากการสอบสวนจะถูกนำเข้าไว้ในสำนวนและพนักงานอัยการจะใช้เป็นหลักในการพิจารณาเพื่อสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหา โดยการสอบสวนเป็นเงื่อนไขสำคัญที่พนักงานอัยการจะฟ้องคดีต่อศาลได้ กล่าวคือ จะต้องมีการสอบสวนความผิดนั้นมาแล้ว[15] การสอบสวนจึงมีความสำคัญสำหรับขั้นตอนของสั่งฟ้องคดีต่อศาลของพนักงานอัยการ อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลที่จะต้องใช้พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนมาเป็นส่วนประกอบในการวินิจฉัยคดีด้วย ดังนั้น การสอบสวนจึงควรทำอย่างมีประสิทธิภาพและมีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการสอบสวนเพราะอาจทำให้เกิดช่องว่างที่เป็นผลให้ต้องปล่อยตัวผู้กระทำความผิดไปหรืออาจทำให้ผู้บริสุทธิ์ตกเป็นจำเลยด้วยความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมได้

ในการสอบสวน พนักงานสอบสวนจึงต้องค้นหาความจริงอย่างรอบด้านและพยายามรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อปะติดปะต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น รวมถึงอาจมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวบุคคลมาไว้ในอำนาจรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามข้อเท็จจริงจากบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อสอบคำให้การ เพราะเป็นบุคคลที่น่าเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องและได้รู้ถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมากที่สุด จึงอาจจะต้องมีการควบคุมตัวบุคคลเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนคดี และแม้ภายหลังจากที่มีการสอบคำให้การเรียบร้อยแล้ว การควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในอำนาจของพนักงานสอบสวนยังอาจมีความจำเป็นอยู่ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องหาหลบหนีหรือไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน หรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น เช่น การไปทำลายพยานหลักฐาน หรือตามแก้แค้นบุคคลที่แจ้งความตน เป็นต้น เนื่องจากหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จะทำให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความยากลำบากและอาจส่งผลกระทบต่อรูปคดีได้

2.2.2.2 เพื่อประกันการมีตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย[16]

ภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำความเห็นพร้อมสรุปสำนวนส่งให้กับพนักงานอัยการแล้ว หากพนักงานอัยการเห็นว่าควรฟ้องผู้ต้องหาเป็นคดีต่อศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดให้

---

[14] เพิ่งอ้าง 412.

[15] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120.

[16] คณิต ณ นคร (เชิงอรรถ 8) 413.

Ref. code: 25656401031585XRA

พนักงานอัยการจะต้องนำตัวผู้ต้องหามาศาลในวันยื่นฟ้องด้วย[17] หากไม่มีตัวผู้ต้องหาในขณะยื่นฟ้องแล้ว พนักงานอัยการย่อมไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้ เว้นแต่ว่าผู้ต้องหาอยู่ในอำนาจศาลแล้ว ดังนั้น หากพฤติการณ์ของผู้ต้องหามีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี เช่น การหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อไม่ให้ตนเองถูกดำเนินคดี การควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในอำนาจของรัฐย่อมมีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อให้พนักงานอัยการสามารถฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลได้

ส่วนในวันพิจารณาและสืบพยานในศาล กฎหมายกำหนดให้การพิจารณาคดีและการสืบพยานจะต้องกระทำในศาล โดยเปิดเผย ต่อหน้าจำเลย[18] ซึ่งเป็นไปตามหลัก Confrontation เพื่อให้จำเลยสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่และนำเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้องหรือมีข้อโต้แย้งถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ไม่เป็นความจริงได้[19] ในวันพิจารณาคดี จำเลยจึงต้องอยู่ร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีด้วยเพื่อให้สิทธิแก่จำเลยในการโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตน อันเป็นการร่วมกันค้นหาความจริงในคดี เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีการพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยได้

ดังนั้น การควบคุมตัวบุคคลเพื่อให้มีตัวอยู่ในวันที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลก็ดี หรือเพื่อให้การพิจารณาคดีและการสืบพยานได้กระทำลงต่อหน้าจำเลยก็ดี ล้วนเป็นไปเพื่อประกันการมีตัวผู้ต้องหาในการฟ้องคดีต่อศาลหรือการมีตัวจำเลยในวันพิจารณาคดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2.2.2.3 เพื่อประกันการบังคับโทษ[20]

ภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้องจำเลย และฝ่ายโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาต่อศาลสูง หากศาลอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วแต่กรณีเห็นว่า การปล่อยตัวจำเลยไประหว่างการพิจารณาคดีของศาลสูง จำเลยอาจจะหลบหนี ศาลอาจสั่งขังจำเลยไว้ในระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุดได้[21] เนื่องจากหากศาลสูงมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลย อาจเป็นการยากที่จะตามตัวจำเลยกลับมารับโทษตามคำพิพากษา หรือหากปล่อยชั่วคราวจำเลยไประหว่างการพิจารณาคดีในศาลสูงดังกล่าวแล้วจะไม่สามารถนำตัวจำเลยมาบังคับโทษได้ อันถือเป็นการควบคุมตัวบุคคลเพื่อประกันการบังคับโทษนั่นเอง

---

[17] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 วรรค 1.

[18] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 วรรค 1.

[19] ณรงค์ ใจหาญ, ‘การพิจารณาคดีต่อหน้าจำเลย : หลักและข้อยกเว้น’ ใน อานนท์ มาเม้า และคณะฯ (บรรณาธิการ) *นิติธรรมประจักษ์ สุรศักดิ์ 60 ปี* (โรงพิมพ์เดือนตุลา 2561) 136.

[20] คณิต ณ นคร (เชิงอรรถ 8) 414.

[21] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรค 1.

Ref. code: 25656401031585XRA

กล่าวโดยสรุป การควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาเป็นเครื่องมือในการดำเนินคดีอาญาประการหนึ่งที่รัฐจะนำมาใช้เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยเรียบร้อย หรือเพื่อประกันการมีตัวผู้ต้องหาในการฟ้องคดีต่อศาลหรือประกันการมีตัวจำเลยในการพิจารณาคดี รวมถึงเพื่อประกันการบังคับโทษภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้ว เพื่อให้การดำเนินกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาเป็นไปโดยเรียบร้อย

2.3 แนวคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจถูกพักใช้ได้

แนวคิดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้นได้กำเนิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว โดยมีรากฐานมาจากความเชื่อของนักปราชญ์ชาวตะวันตกที่เชื่อในเรื่องของสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดโดยไม่ต้องมีบุคคลใดมอบให้[22] รวมถึงคำสอนในทางศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ทำให้แนวความคิดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนได้ก่อตัวขึ้น และได้พัฒนาต่อเนื่องมาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมีองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่ได้ให้ความสำคัญและติดตามดูแลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

2.3.1 ความหมายและลักษณะของสิทธิมนุษยชน

คำว่า “สิทธิมนุษยชน” นั้นได้ปรากฏอยู่ในอารัมภบทของกฎบัตรสหประชาชาติที่ยืนยันถึงความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ศักดิ์ศรี และคุณค่าของมนุษย์[23] ทั้งปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเอกสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความสำคัญในการวางรากฐานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) ได้อธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชนไว้ว่า สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มีอยู่ในฐานะที่บุคคลเป็นมนุษย์ โดยที่บุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องได้รับมอบหรือได้รับอนุญาตจากรัฐแต่อย่างใด สิทธิมนุษยชนมีความเป็นสากล โดยไม่คำนึงสัญชาติ เพศ ชาติกำเนิดหรือชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา

---

[22] ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ‘ข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน’ (2563) 1 วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน 11, 14.

[23] United Nations, ‘United Nations Charter’<https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text> สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566.

Ref. code: 25656401031585XRA

หรือสถานะอื่นใด[24] โดยสิทธิมนุษยชนมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ กล่าวคือ มีความเป็นสากลและไม่อาจโอนให้แก่กันได้ สิทธิมนุษยชนแต่ละสิทธิมีความพึ่งพากันและไม่อาจแบ่งแยกได้ รวมถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจะต้องมีความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ[25]

2.3.2 ประเภทของสิทธิมนุษยชน

เมื่อพิจารณาถึงสิทธิมนุษยชนที่ได้มีการบัญญัติรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งเป็นกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในทางระหว่างประเทศที่มีการกำหนดรายละเอียดของสิทธิมนุษยชนที่ชัดเจนกว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้ว กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้รับรองสิทธิมนุษยชนไว้ 22 ประการ โดยสามารถแบ่งสิทธิมนุษยชนตามกติกา ฯ ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ สิทธิมนุษยชนทั่วไป และสิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจถูกพักใช้ได้[26]

2.3.2.1 สิทธิมนุษยชนทั่วไป [27]

เนื่องจากการที่มนุษย์เข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมใหญ่ การกำหนดกติกาภายในสังคมและการจำกัดสิทธิเสรีภาพอาจมีขึ้นได้เพื่อจัดการให้บุคคลทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและสังคมเกิดความเรียบร้อยปลอดภัย สิทธิมนุษยชนทั่วไปจึงอาจถูกจำกัดได้ทั้งในบริบทที่บ้านเมืองอยู่ในสภาวะปกติ หรืออาจถูกงดเว้นหรือพักการคุ้มครองสิทธิได้ในสถานการณ์ที่ประเทศต้องเผชิญหน้ากับภาวะฉุกเฉินซึ่งคุกคามการอยู่รอดของชาติ โดยสิทธิมนุษยชนทั่วไปที่ถูกรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้นมีอยู่ด้วยกัน 15 ประการ ได้แก่ สิทธิในเสรีภาพและความมั่นคงส่วนบุคคลตามข้อ 9 สิทธิของผู้ถูกคุมขังตามข้อ 10 เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายและเลือกถิ่นฐานตามข้อ 12 สิทธิของคนต่างด้าวตามข้อ 13 สิทธิที่จะได้รับความเสมอภาคต่อหน้าศาลและได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมตามข้อ 14 เสรีภาพในความเป็นส่วนตัวตามข้อ 17 เสรีภาพในการแสดงออกตามข้อ 19 การห้ามโฆษณาเชิญชวนให้ทำสงครามตามข้อ 20 สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบตามข้อ 21 สิทธิในการรวมตัวเป็นสมาคมกับบุคคลอื่นตามข้อ 22 สิทธิในการสร้างครอบครัวตามข้อ 23 สิทธิเด็กตามข้อ 24 สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในทางการเมืองตามข้อ 25 ความเสมอภาคภายใต้กฎหมายตามข้อ 26 และการปกป้องชนกลุ่มน้อยตามข้อ 27

---

[24] OHCHR, 'What are human rights?' <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights> สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566.

[25] ปกป้อง ศรีสนิท, *สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา* (วิญญูชน 2563) 19.

[26] เพิ่งอ้าง 22.

[27] เพิ่งอ้าง 24.

Ref. code: 25656401031585XRA

2.3.2.2 สิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจถูกพักใช้ได้

สิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจถูกพักใช้ได้นั้นเป็นสิทธิเด็ดขาดของมนุษย์ที่รัฐไม่สามารถงดเว้นการคุ้มครองสิทธิเหล่านี้ได้[28] แม้ประเทศจะตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือมีสงครามก็ตาม สิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจถูกพักใช้ได้นั้นปรากฏชัดเจนอยู่ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 4 วรรค 2 โดยรัฐจะอ้างเหตุฉุกเฉินซึ่งกระทบต่อความอยู่รอดของชาติเพื่องดเว้นการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวไม่ได้ อันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิดังกล่าวที่มีลักษณะเป็นสิทธิเด็ดขาดและคงอยู่ตลอดตราบเท่าที่บุคคลมีฐานะเป็นมนุษย์ โดยสิทธิที่ไม่อาจถูกพักใช้ได้ตามที่ปรากฏในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้นประกอบด้วยสิทธิ 7 ประการ ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตตามข้อ 6 สิทธิที่จะไม่ถูกทรมานหรือปฏิบัติต่ออย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมตามข้อ 7 สิทธิที่จะไม่ถูกเอาลงเป็นทาสตามข้อ 8 วรรค 1 และ 2 สิทธิที่จะไม่ถูกจำคุกเพียงเพราะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามข้อ 11 สิทธิที่จะไม่ถูกลงโทษโดยการใช้กฎหมายย้อนหลังตามข้อ 15 และสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลต่อหน้ากฎหมายตามข้อ 16

2.4 การควบคุมตัวบุคคลกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

แนวคิดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้นเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว แต่มีการแพร่หลายมากขึ้นภายหลังจากมีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติพร้อมกับมีการจัดทำเอกสารแม่บทซึ่งเป็นการวางรากฐานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ ซึ่งสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ในบุคคลทุกคนโดยปราศจากเงื่อนไขและข้อจำกัดใด ๆ และต่อมาได้มีการนำหลักการในเรื่องสิทธิมนุษยชนมาจัดทำเป็นสนธิสัญญาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาประเทศเพื่อให้เกิดการบังคับใช้อย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรม ซึ่งเอกสารและสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายฉบับ ดังนี้

2.4.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ภายหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่มวลมนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ทำให้หลายประเทศตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับความ

[28] เพิ่งอ้าง 25.

Ref. code: 25656401031585XRA

คุ้มครอง ส่งผลให้มีการร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์[29]

หลักการของสิทธิมนุษยชนถูกรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งเป็นเอกสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่มีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เข้าร่วมตกลงและกำหนดหลักการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มนุษย์ทุกคนพึงจะได้รับไว้อย่างครอบคลุม อันเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ว่า บุคคลทุกคนย่อมมีอิสระและเสมอภาคเท่าเทียมกัน อันเป็นความเชื่อมั่นในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยบุคคลจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในทางเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา การคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ชาติกำเนิด หรือสถานะอื่นใด นอกจากนี้จะไม่มีการแบ่งแยกบนพื้นฐานของสถานะทางการเมือง ทางกฎหมาย หรือทางระหว่างประเทศของประเทศหรือดินแดนที่ตนสังกัดอยู่[30] ซึ่งในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้รับรองสิทธิมนุษยชนไว้ทั้งหมด 30 ข้อ สามารถแบ่งสิทธิมนุษยชนออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

สำหรับสิทธิมนุษยชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาที่ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีดังนี้

1. การควบคุมตัวบุคคลจะต้องไม่เป็นไปตามอำเภอใจ ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อ 9 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้ให้การรับรองว่า “บุคคลจะถูกจับกุม คุมขัง หรือเนรเทศโดยพลการไม่ได้” เนื่องจาก มนุษย์ทุกคนย่อมมีเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย รัฐไม่สามารถที่จะใช้อำนาจโดยพลการเพื่อควบคุมตัวบุคคลใดเอาไว้ได้ การที่เจ้าหน้าที่รัฐจะจับกุม ควบคุมตัว กักขังบุคคล หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการจำกัดเสรีภาพจะปรากฏเหตุผลและความจำเป็นในการกระทำนั้น หากมีกระทำการอันเป็นการกระทบต่อสิทธิในเสรีภาพของบุคคล จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบการใช้อำนาจดังกล่าวเพื่อมิให้สิทธิของประชาชนถูกละเมิดหรือเป็นไปตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจรายนั้น ทั้งมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาจากการถูกละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย[31]

---

[29] กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ‘ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน’ <https://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/> สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2565.

[30] ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 2.

[31] ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 8.

Ref. code: 25656401031585XRA

2. สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในระหว่างที่ถูกควบคุมตัว กล่าวคือ บุคคลที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมตัวจะไม่ถูกทรมานหรือถูกปฏิบัติด้วยวิธีการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีในระหว่างที่มีการควบคุมตัว[32] และเจ้าหน้าที่รัฐจะปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวอย่างเดียวผู้กระทำความผิดไม่ได้ เนื่องจากบุคคลที่ถูกกล่าวว่ากระทำความผิดในทางอาญาจะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย[33]

แม้ว่าการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาจะเป็นการจำกัดสิทธิในเสรีภาพของบุคคล แต่การควบคุมตัวก็สามารถทำได้ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยจะต้องมีเหตุผลและความจำเป็นในการควบคุมตัว ทั้งการปฏิบัติต่อบุคคลผู้ถูกควบคุมตัวจะต้องคำนึงถึงว่าบุคคลนั้นยังไม่มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นผู้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหาเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้ และในระหว่างการควบคุมตัว เจ้าพนักงานจะต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวอย่างมีมนุษยธรรม การกระทำโดยทรมานหรือทารุณโหดร้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานหรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีอาญาย่อมไม่อาจกระทำได้เช่นกัน แม้ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะเป็นเพียงเอกสารที่ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ร่วมกันร่างออกมาเพื่อกำหนดบรรทัดฐานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและไม่ได้ก่อให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม[34] แต่ถือได้ว่าหลักการที่ปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่มนุษย์ทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติต่อกันเพื่อมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น และทำให้เกิดการเคารพและส่งเสริมในความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างแพร่หลายและเป็นสากล

2.4.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาองค์การสหประชาชาติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1966 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 1976 โดยตอกย้ำหลักการที่ปรากฏในคำปรารถของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีติดตัวมาแต่กำเนิดและยอมรับว่าสิทธิในความเท่าเทียมกันนั้นไม่อาจถูกเพิกถอนได้ อันเป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพของโลก[35]

---

[32] ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 5.

[33] ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 11 วรรค 1.

[34] อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, *สิทธิมนุษยชน* (พิมพ์ครั้งที่ 6, วิญญูชน 2561) 93.

[35] จรัญ โฆษณานันท์, *สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม* (สำนักพิมพ์นิติธรรม 2545) 326.

Ref. code: 25656401031585XRA

สำหรับสาระสำคัญที่ปรากฏในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองจะประกอบไปด้วยบทบัญญัติที่รับรองถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งจะมีมีส่วนที่คล้ายกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแต่จะปรากฏรายละเอียดของแต่ละสิทธิมากกว่า และมีในส่วนของการกล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะต้องให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคล โดยเป็นหน้าที่ของรัฐภาคีที่จะต้องสร้างหลักประกันสิทธิให้แก่บุคคลภายในรัฐของตนและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลทุกคนภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศนี้

กลไกในติดตามรัฐภาคีในการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองฉบับนี้นั้น มีการตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) เป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของรัฐภาคีที่มีหน้าที่จะต้องส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในกติกา ฯ [36] รวมถึงจัดทำเอกสารความเห็นหรือข้อชี้แนะทั่วไป (General Comment) สำหรับเป็นแนวทางให้รัฐภาคีปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ถูกรับรองไว้ในกติกา ฯ ผู้เสียหายซึ่งเป็นเอกชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนี้แต่เฉพาะรัฐภาคีที่ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับฉบับนี้เท่านั้น[37]

สำหรับสิทธิมนุษยชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาที่ปรากฏอยู่ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มีดังนี้

1. การจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลจะต้องไม่เป็นไปตามอำเภอใจ[38] กล่าวคือ การควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาถือเป็นการลิดรอนเสรีภาพประการหนึ่ง ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง บุคคลย่อมมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยในร่างกาย การควบคุมตัวบุคคลซึ่งเป็นการลิดรอนเสรีภาพนั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุผลและเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติ และผู้ถูกควบคุมตัวมีสิทธิที่จะได้รับการตรวจสอบถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัว[39] และมีสิทธิที่ได้รับการเยียวยาเมื่อปรากฏว่าการควบคุมตัวมิชอบด้วยกฎหมาย[40]

---

[36] เพิ่งอ้าง 340.

[37] เพิ่งอ้าง 342.

[38] กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 วรรค 1.

[39] กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 วรรค 4.

[40] กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 วรรค 5.

Ref. code: 25656401031585XRA

2. สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในระหว่างที่ถูกควบคุมตัว โดยบุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์[41] การทรมาน หรือการปฏิบัติอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรมจะกระทำไม่ได้[42]

3. สิทธิในการต่อสู้คดี หลักประกันขั้นต่ำของผู้ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ถูกจับ ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งถึงเหตุผลในการจับกุมและแจ้งข้อหาที่ถูกจับกุมโดยทันที[43] และมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายจากทนายความ[44]

4. สิทธิที่ได้พบศาลทันทีภายหลังจากถูกควบคุมตัว[45] โดยบุคคลที่ถูกควบคุมตัวในข้อหาทางอาญาจะต้องถูกนำตัวไปอยู่ต่อหน้าศาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะใช้อำนาจตุลาการในทันที เพื่อให้การควบคุมตัวบุคคลในการสอบสวนหรือการดำเนินคดีอาญาอยู่ภายใต้การควบคุมของศาล[46] สำหรับสิทธิที่จะได้พบศาลในทันทีภายหลังจากการถูกควบคุมตัวนั้นถูกขยายความโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ซึ่งได้วางแนวความเห็นทั่วไปไว้ใน General comment No.35 เกี่ยวกับระยะเวลาที่เจ้าพนักงานจะต้องนำตัวผู้ถูกควบคุมไปยังศาล “โดยทันที” นั้นหมายความว่า จะต้องนำตัวไปศาลภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ถูกจับ การนำต้องหาไปยังศาลล่าช้าเกินกว่า 48 ชั่วโมง จะต้องถือเป็นข้อยกเว้นอย่างยิ่งและต้องเป็นสถานการณ์ที่สมเหตุสมผล เนื่องจากการควบคุมตัวบุคคลภายใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเวลานานขึ้นโดยไม่ได้รับการตรวจสอบจากศาล มีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้[47]

จะเห็นได้ว่า การควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้นถือเป็นข้อยกเว้น เนื่องจากโดยหลักการแล้วบุคคลทุกคนย่อมเสรีภาพในชีวิตร่างกายและไม่อาจถูกจำกัดได้แม้จะโดยเจ้าหน้าที่รัฐก็ตาม แต่หากการควบคุมตัวบุคคลนั้นมีความจำเป็นและมีเหตุผล เช่น การควบคุมตัวบุคคลที่กระทำความผิดอาญา เจ้าพนักงานย่อมควบคุมตัวได้และไม่ถือว่าเป็นการควบคุมตัวตามอำเภอใจ ทั้งนี้ การควบคุมตัวจะต้องเป็นไป

---

[41] กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 10 วรรค 1.

[42] กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 7.

[43] กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 วรรค 2.

[44] กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 14 วรรค 3 (b).

[45] กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 วรรค 3.

[46] Human Rights Committee ‘General comment No. 35’ (16 December 2014) UN DOC CCPR/C/GC/35 para 32.

[47] เพิ่งอ้าง.

Ref. code: 25656401031585XRA

ตามที่กฎหมายบัญญัติและระยะเวลาจะต้องสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

2.4.3 อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ. 1950

อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปเป็นบทบัญญัติที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งมีการบังคับใช้ในระดับภูมิภาค ถูกยกร่างและบัญญัติขึ้นโดยสภายุโรป (Council of Europe) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างรัฐในระดับภูมิภาคที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นกับพลเมืองยุโรป สาระสำคัญที่ปรากฏอยู่ในอนุสัญญา ฯ นั้นมีการรับรองถึงสิทธิมนุษยชนประเภทสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

โดยกลไกสำคัญที่ทำให้สิทธิมนุษยชนภายใต้อนุสัญญา ฯ ฉบับนี้ได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริง คือ การจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปขึ้นมาทำหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากรัฐภาคีหรือปัจเจกชนที่ถูกละเมิดสิทธิตตามอนุสัญญา และให้ศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาได้[48] ผลของคำพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันต่อรัฐภาคีที่ยอมรับอำนาจของศาล นอกจากนี้ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปยังมีอำนาจในการวินิจฉัยการตีความอนุสัญญาหรือพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาด้วย[49]

สำหรับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ถูกควบคุมตัวในคดีอาญาตามที่ปรากฏในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ. 1950 มีดังนี้

1. สิทธิที่จะไม่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวตามอำเภอใจ เป็นการรับรองสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคลที่โดยหลักแล้วไม่อาจถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพได้ เว้นแต่จะเป็นไปตามที่อนุสัญญานี้กำหนดไว้และเป็นไปตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอนุสัญญานี้ได้บัญญัติรายละเอียดถึงการจับกุมหรือควบคุมตัวที่อนุญาตให้ทำได้ มีดังนี้

(1) การคุมขังบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย ภายหลังจากศาลที่มีอำนาจตัดสินว่าบุคคลมีความผิด

(2) การจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของศาล หรือเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย

---

[48] เนตรนภา พุทธสุวรรณ, ‘การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550) 58-60.

[49] จรัญ โฆษณานันท์ (เชิงอรรถ 35) 450.

Ref. code: 25656401031585XRA

(3) การจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลเพื่อนำตัวบุคคลไปยังผู้มีอำนาจตามกฎหมายในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลกระทำความผิด หรือเห็นว่ามีเหตุจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลไปกระทำความผิดหรือหลบหนีจากความผิดที่ได้กระทำ

(4) การควบคุมตัวผู้เยาว์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อการนิเทศศึกษา หรือเพื่อนำตัวผู้เยาว์ไปส่งยังผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(5) การควบคุมตัวบุคคลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ หรือเป็นบุคคลวิกลจริต ผู้ติดสุราหรือยาเสพติด หรือเป็นบุคคลเร่ร่อน

(6) การจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือการควบคุมตัวบุคคลไว้เพื่อรอการส่งตัวกลับหรือส่งผู้ร้ายข้ามแดน[50]

ในกรณีที่มีการควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกควบคุมตัวมีสิทธิร้องขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัวได้ในทันที และหากปรากฏว่าการควบคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะได้รับการปล่อยตัวไป[51] ทั้งมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาจากการควบคุมตัวที่มิชอบด้วยกฎหมายนั้นด้วย[52]

2. สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในระหว่างที่ถูกควบคุมตัว[53] กล่าวคือ สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน หรือจะถูกปฏิบัติหรือกระทำต่อบุคคลอย่างไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีไม่ได้

3. สิทธิที่จะได้พบศาลในทันทีภายหลังจากการถูกควบคุมตัว[54] กล่าวคือ ในกรณีมีการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด หรือมีการควบคุมตัวบุคคลเพื่อป้องกันมิให้ไปกระทำความผิด หรือป้องกันการหลบหนี จะต้องนำตัวบุคคลดังกล่าวไปยังผู้พิพากษา

---

[50] อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ข้อ 5 วรรค 1.

[51] อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ข้อ 5 วรรค 4.

[52] อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ข้อ 5 วรรค 5.

[53] อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ข้อ 3.

[54] อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ข้อ 5 วรรค 3.

Ref. code: 25656401031585XRA

หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายให้ใช้อำนาจตุลาการโดยทันที เพื่อให้การใช้อำนาจของเจ้าพนักงานอยู่ภายใต้การควบคุมของศาล

4. สิทธิที่จะได้รับการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ กล่าวคือ ผู้ถูกควบคุมตัวมีสิทธิที่จะได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการกล่าวโทษในทันทีและด้วยภาษาที่ผู้ถูกควบคุมตัวเข้าใจ[55] และมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายจากทนายความที่เขาเป็นผู้เลือกเอง หรือทนายความจากรัฐในกรณีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการจ้างทนายความ[56]

กล่าวโดยสรุป ตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ได้วางหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่จะไม่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวตามอำเภอใจ แต่ก็มีการบัญญัติเพิ่มเติมในกรณีที่อนุญาตให้รัฐทำการควบคุมตัวบุคคลได้ และได้มีการวางกรอบของการใช้อำนาจรัฐที่จะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวอย่างมีมนุษยธรรม ทั้งยังวางหลักประกันขั้นต่ำของบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถใช้สิทธิในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่และเป็นธรรม หากมีการละเมิดหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติในอนุสัญญาดังกล่าวย่อมอาจถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสามารถนำเรื่องราวไปร้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ อันเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองในสิทธิเสรีภาพตามที่ถูกกำหนดไว้ในอนุสัญญา อีกทั้งคำพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภายในของประเทศที่เป็นสมาชิก รวมถึงเป็นบรรทัดฐานในการใช้การตีความเรื่องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ขององค์กรในสหประชาชาติและองค์กรในระดับภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย[57]

2.5 ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายไทย

2.5.1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมายหลักที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินคดีอาญาเอาไว้ว่าขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินคดีอาญานั้นมีกฎเกณฑ์อย่างไร ทั้งยังเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่

---

[55] อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ข้อ 6 วรรค 3 (a).

[56] อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ข้อ 6 วรรค 3 (c)

[57] จรัญ โฆษณานันท์ (เชิงอรรถ 35) 454.

Ref. code: 25656401031585XRA

ในขณะเดียวกันก็เป็นกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในลักษณะที่เป็นกรอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะไม่สามารถใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดได้

นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในครั้งแรกเมื่อปี 2478 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ถูกแก้ไขหลายครั้ง โดยเฉพาะการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 เกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ถูกจับ ซึ่งแต่เดิมกฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมตัวผู้ถูกจับได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวนหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่น อาจควบคุมตัวผู้ถูกจับเกิน 48 ชั่วโมงได้เท่าที่มีเหตุจำเป็นเพื่อการสอบสวนหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่น แต่รวมระยะเวลาในการควบคุมตัวทั้งหมดจะเกิน 15 วันไม่ได้ จะเห็นได้ว่าเดิมทีอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเจ้าพนักงานมีระยะเวลาสูงสุด 15 วัน โดยที่ยังไม่ต้องนำตัวผู้ต้องหาไปส่งศาลก่อนแต่อย่างใด ต่อมาจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ลดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานจะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาลง โดยมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน 7 วัน[58] และต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 อีกครั้ง ให้ลดระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาได้สูงสุดไม่เกิน 3 วัน[59]

จนกระทั่งมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ครั้งล่าสุดในปี 2547 กำหนดให้เจ้าพนักงานควบคุมตัวผู้ถูกจับได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน[60] โดยมาตรา 87 วรรคหนึ่งถึงวรรคสามได้กำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ ดังนี้

“ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี

ในกรณีซึ่งเป็นความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามคำให้การ และที่จะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวนหรือการฟ้องคดี ให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา 83 เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าว

---

[58] พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2490 มาตรา 3.

[59] พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2539 มาตรา 5.

[60] พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 มาตรา 21.

Ref. code: 25656401031585XRA

ล่วงเสียได้ โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้ ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็น หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้”

จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายหลักในการควบคุมตัวผู้ต้องหา รวมถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ ดังนี้

1. ผู้มีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหา

ตามมาตรา 87 ของประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กำหนดผู้มีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ คือ พนักงานสอบสวนในระหว่างการสอบสวน ส่วนราษฎรที่กฎหมายให้อำนาจในการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจควบคุมตัวผู้ถูกจับเพียงเพื่อนำตัวผู้ถูกจับมาส่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้เท่านั้น[61] แต่ราษฎรมิได้มีอำนาจในการควบคุมตัวบุคคลตามมาตรา 87 นี้

2. ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหา

เมื่อผู้ต้องหาถูกนำตัวมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนแล้ว กฎหมายในมาตรา 87 กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดีและจะควบคุมตัวผู้ต้องหาเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไม่ได้

สำหรับเงื่อนไขแรกที่พนักงานสอบสวนจะทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ คือ จะต้องมีความจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี ซึ่งหากไม่มีความจำเป็นดังกล่าวแล้วพนักงานสอบสวนย่อมไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหา สำหรับ “ความจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี” นั้น หมายถึง มีความจำเป็นในการควบคุมตัวบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เพื่อสอบถามคำให้การผู้ต้องหา

(2) เพื่อทำการสอบสวนว่าผู้ต้องหาเป็นใครและมีที่อยู่ที่ใด

(3) เพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องหาไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาไปทำลายพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี หรือใช้อิทธิพลของตนข่มขู่พยาน เป็นต้น

---

[61] ณรงค์ ใจหาญ, *หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา* (เล่มที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 13, วิญญูชน 2563) 272.

Ref. code: 25656401031585XRA

(4) เพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่ผู้ต้องหาอาจจะก่อให้เกิดขึ้นหากไม่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ เช่น การที่ผู้ต้องหาจะไปฆ่าปิดปากพยานบุคคลหรือผู้เสียหายที่จะมาให้การหรือให้ถ้อยคำจนส่งผลกระทบต่อการสอบสวน[62]

สำหรับเงื่อนไขที่สอง คือ พนักงานสอบสวนจะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยแบ่งระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ 2 กรณี คือ

(1) ในคดีความผิดลหุโทษ ซึ่งเป็นคดีความผิดเล็กน้อยที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เพียงเพื่อให้ทราบว่าผู้ต้องหาเป็นใครและมีที่อยู่ที่ใด และเพื่อสอบถามคำให้การของผู้ต้องหาเท่านั้น[63] หากสอบถามในประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พนักงานสอบสวนย่อมหมดอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาและจะต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไป โดยไม่สามารถอ้างถึงเหตุจำเป็นเพื่อที่จะควบคุมตัวต่อไปได้ เนื่องจากคดีความผิดลหุโทษเป็นเพียงความผิดเล็กน้อยเท่านั้น การจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาจึงจะต้องได้สัดส่วนกับความผิดที่ถูกกล่าวหา

(2) ในคดีความผิดอื่น ๆ ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ กฎหมายกำหนดให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน ซึ่งระยะเวลาในการควบคุมตัวจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ “ผู้ถูกจับไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน” โดยรวมระยะเวลาในการเดินทางตามปกติของผู้ต้องหามาศาลเข้าไปในกำหนดเวลานั้นด้วย[64] แต่ระยะเวลาตั้งแต่มีการจับกุมและระยะเวลาระหว่างการเดินทางจากที่จับกุมมายังที่ทำการของพนักงานสอบสวนจะไม่ถูกนับรวมเข้ากับระยะเวลา 48 ชั่วโมงดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ พนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เกิน 48 ชั่วโมง ซึ่งเหตุที่จะทำให้ขยายระยะเวลาในการควบคุมตัวได้จะต้องเป็นเหตุจำเป็นที่มีลักษณะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเหตุจำเป็นที่มิอาจก้าวล่วงได้ เช่น น้ำท่วมทางขาดไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาส่งศาลได้ทัน หรือผู้ต้องหาป่วยหนักจนต้องเข้าห้องฉุกเฉิน[65] เป็นต้น

---

[62] หยุด แสงอุทัย, *ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศึกษาทางคำพิพากษาฎีกา* (โรงพิมพ์แม่บ้านการเรือน 2507) 655-656.

[63] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรค 2.

[64] เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, *คำอธิบาย หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา* (พิมพ์ครั้งที่ 7, พลสยามพริ้นติ้ง 2553) 613.

[65] ณรงค์ ใจหาญ (เชิงอรรถ 61) 273.

Ref. code: 25656401031585XRA

จะเห็นได้ว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นให้อำนาจแก่พนักงานสอบสวนในการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวบุคคลได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดีและควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน ส่วนข้อยกเว้นที่จะทำให้ควบคุมตัวเกิน 48 ชั่วโมงได้จะต้องปรากฏว่า มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ หลังจากนั้นหากยังมีความจำเป็นต้องควบคุมตัวเพื่อทำการสอบสวนก็จะต้องไปขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหาต่อไป ซึ่งกระบวนการภายหลังจากนั้นผู้ต้องหาจะอยู่ภายใต้อำนาจศาลซึ่งมิใช่การควบคุมตัวภายใต้อำนาจของเจ้าพนักงาน

2.5.2 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

กฎหมายวิธีพิจารณาคดียาเสพติดเป็นกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติขึ้นเพื่อนำมาใช้กับคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบสวนสอบสวนและพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะ เนื่องจากคดียาเสพติดเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษและมีความซับซ้อนแตกต่างจากการกระทำความผิดทางอาญาทั่วไป ทั้งในแง่ของตัวผู้กระทำความผิดที่ไม่ได้มีเพียงการร่วมกระทำความผิดหลายคนเท่านั้น แต่มีการร่วมกันกระทำในลักษณะที่เป็นกระบวนการและมีความเชื่อมโยงกันจากผู้ค้ารายย่อยสู่การเป็นองค์กรอาชญากรรม ทั้งผู้กระทำความผิดยังอาศัยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและข้อจำกัดของกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงจำเป็นจะต้องมีวิธีพิจารณาความคดียาเสพติดขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การสืบสวนสอบสวนโดยใช้เทคนิคพิเศษ รวมถึงกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น การอุทธรณ์ ฎีกา และเรื่องอายุความไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้การพิจารณาและพิพากษาคดียาเสพติดนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ[66]

การดำเนินคดียาเสพติดในชั้นเจ้าพนักงาน นอกจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะเป็นผู้มีอำนาจปราบปรามการกระทำความผิดและพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนผู้ต้องหาในคดียาเสพติดได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ยังมีเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.[67] ที่กฎหมายให้อำนาจคล้ายกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด[68] เช่น มีอำนาจในการ

---

[66] เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550.

[67] ผู้ซึ่งเลขาธิการ ป.ป.ส. แต่งตั้งโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ป.ป.ส. หรือจากคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. มอบหมาย เพื่อปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

[68] พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 มาตรา 11/1.

Ref. code: 25656401031585XRA

เข้าค้น จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงมีอำนาจควบคุมตัวผู้ถูกจับในคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดไว้เพื่อทำการสืบสวนสอบสวนได้เป็นระยะเวลา 3 วัน

สำหรับอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดียาเสพติดของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. แต่เดิมถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 แต่ต่อมากฎหมายดังกล่าวถูกยกเลิกหลังจากมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดียาเสพติดถูกนำมาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564) มาตรา 11/6 ซึ่งมีข้อความดังนี้

“เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามมาตรา 11/1 ให้ถือว่ากรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอำนาจตามมาตรา 11/1 (4) มีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ทั่วราชอาณาจักร และให้มีอำนาจควบคุมผู้ถูกจับตาม มาตรา 11/1 (4) ซึ่งกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดไว้เพื่อทำการสืบสวนสอบสวนได้เป็นเวลาไม่เกินสามวัน เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อนนั้นตามที่จะเห็นสมควร ให้ส่งตัวผู้ถูกจับไปยังพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ โดยมิให้ถือว่าการควบคุมผู้ถูกจับดังกล่าวเป็นการควบคุมของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

การควบคุมผู้ถูกจับตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

จากบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องหาในคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น บุคคลผู้มีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาตามมาตรา 11/6 ได้แก่ กรรมการ ป.ป.ส. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับชำนาญการ ซึ่งครองตำแหน่งตั้งแต่สามปีขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการตำรวจตำแหน่งตั้งแต่สารวัตร หรือพันตำรวจตรีขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการทหารตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยหรือพันตรีขึ้นไป[69]

---

[69] ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2565 ข้อ 24.

Ref. code: 25656401031585XRA

ในส่วนของคดีที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จะมีอำนาจในการควบคุมตัวตามมาตรานี้ได้ จะต้องปรากฏว่าเป็น “คดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด” ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติด กล่าวคือ เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด เว้นแต่มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ และให้หมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายามกระทำความผิดดังกล่าวด้วย[70] ดังนั้น ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดจึงไม่รวมถึงความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ทั้งนี้ การควบคุมตัวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนผู้ถูกจับและเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

สำหรับระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น กฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ควบคุมตัวผู้ถูกจับได้ไม่เกิน 3 วัน โดยการควบคุมตัวภายใต้อำนาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ไม่ถือเป็นการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น เมื่อเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ควบคุมตัวครบตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พนักงานสอบสวนยังมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้อีกไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกนำตัวไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวน[71] ซึ่งเป็นการควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทำให้ในคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ถูกจับอาจถูกควบคุมตัวอยู่ภายใต้อำนาจเจ้าพนักงานเป็นระยะเวลาสูงสุด 5 วัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2565 ในข้อ 24 และ 25 เพื่อวางแนวในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการใช้อำนาจควบคุมตัวผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา 11/6 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและกำหนดข้อปฏิบัติที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จะต้องกระทำเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวไว้ ดังนี้

(1) ในการควบคุมตัวผู้ต้องหาเป็นเวลา 3 วันเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนตามมาตรา 11/6 นั้น เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จะต้องบันทึกการควบคุมตัวและรายงานการควบคุมตัวให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบ

(2) สถานที่ในการควบคุมตัวเพื่อทำการสอบสวน จะต้องเป็นสถานที่ทำการของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือที่ทำการของเจ้าพนักงานตำรวจ ซึ่งฝากควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ชั่วคราวก่อนส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน

---

[70] ประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 1.

[71] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรค 3.

Ref. code: 25656401031585XRA

(3) กำหนดให้สถานที่ในการควบคุมตัวจะต้องมีกล้องวงจรปิด (CCTV) บันทึกภาพและเสียงระหว่างการควบคุมตัว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจบันทึกภาพและเสียงระหว่างการควบคุมตัวได้ จะต้องบันทึกเหตุที่ไม่สามารถบันทึกภาพและเสียงนั้นไว้ในบันทึกการสอบสวนของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ด้วย

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการควบคุมตัวในประเด็นนี้ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ถือเป็น “เจ้าพนักงาน” ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 [72] จึงมีอำนาจควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้เพื่อทำการสอบสวนได้เป็นเวลาไม่เกิน 3 วัน ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 (เดิม) และไม่นับรวมกับอำนาจในการควบคุมตัวผู้ถูกจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของพนักงานสอบสวน ทั้งไม่จำเป็นต้องนำตัวผู้ถูกจับส่งพนักงานสอบสวนในทันทีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 84[73]

เมื่อพิจารณาตามกฎหมายปัจจุบัน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ด้วยนั้นย่อมมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564) รวมถึงมีอำนาจควบคุมตัวผู้ถูกจับในคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 วันได้ โดยภายหลังจากที่จับกุมผู้กระทำความผิดแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมยังไม่จำเป็นจะต้องนำตัวผู้ถูกจับไปส่งพนักงานสอบสวนในทันทีตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87

2.5.3 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

เมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดในทางอาญา การดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะแตกต่างจากการดำเนินคดีอาญาทั่ว ๆ ไป ตั้งแต่กระบวนในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน ตลอดจนศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ได้มีการจัดตั้งศาลเฉพาะขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

---

[72] ปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 มาตรา 11/6.

[73] ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 858/2551 เรื่อง อำนาจในการควบคุมผู้ถูกจับของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519.

Ref. code: 25656401031585XRA

ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวกำหนดให้ คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว[74] ซึ่ง “เด็ก” หมายถึงบุคคลที่มีอายุเกิน 12 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ส่วน “เยาวชน” หมายถึงบุคคลที่อายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์[75]

สำหรับกระบวนการดำเนินคดีอาญาของเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน การฟ้องร้องคดี หรือการพิจารณาคดีในศาลจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 เว้นแต่ในกรณีที่ พ.ร.บ. ศาลเยาวชน ฯ ไม่ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการในเรื่องนั้นไว้เป็นการเฉพาะจึงจะนำบทบัญญัติในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช้บังคับแก่คดีเยาวชนและครอบครัวเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 [76]

บทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนั้นเป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ซึ่งวางหลักการที่ห้ามควบคุม คุมขัง หรือใช้มาตรการที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด เว้นแต่มีหมายหรือคำสั่งของศาล หรือเป็นการควบคุมตัวเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามมาตรา 69 มาตรา 70 และมาตรา 72 จะเห็นได้ว่า การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนในชั้นเจ้าพนักงานสามารถเกิดขึ้นได้ 4 กรณี กล่าวคือ

1. การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนตามหมายหรือคำสั่งของศาล

2. เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานผู้จับควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับ เพื่อนำตัวไปส่งยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่ถูกจับ[77]

---

[74] พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 59.

[75] พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 4.

[76] พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 6.

[77] พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 69.

Ref. code: 25656401031585XRA

3. พนักงานสอบสวนควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนเพื่อทำการสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเด็ก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง[78]

4. พนักงานสอบสวนควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุม[79]

ในกรณีที่มีการจับกุมเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิด กฎหมายกำหนดให้พนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนไปยังศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุม ซึ่งบัญญัติว่า

“ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ ให้พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันที ทั้งนี้ ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ แต่มิให้นับเวลาเดินทางตามปกติที่นำตัวเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกจับจากที่ทำการของพนักงานสอบสวนมาศาลเข้าในกำหนดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นด้วย”

ซึ่งมาตรการในการตรวจสอบการจับกุมนั้น ศาลจะเป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการจับกุมและการปฏิบัติของเจ้าพนักงาน รวมถึงตรวจสอบว่าเด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับมานั้นเป็นบุคคลที่เจ้าพนักงานต้องการจับจริงหรือไม่[80] อันเป็นการคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ในขณะเดียวกันบทบัญญัติดังกล่าวยังสะท้อนถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนของพนักงานสอบสวนด้วย

ในส่วนของระยะเวลาในการควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 นั้น ภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับไว้แล้ว ย่อมมีอำนาจควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ การเริ่มต้นนับระยะเวลาในการควบคุมตัว 24 ชั่วโมงนั้นจะเริ่มต้นนับตั้งแต่มีการส่งตัวเด็กหรือเยาวชนมาถึงที่ทำการของ “พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ” ในกรณีที่มีการส่งตัวเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนอื่น ๆ แม้เป็นพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจ

---

[78] พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 70.

[79] พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 72.

[80] จันทร์ฉาย ศรีทิพย์อาสน์, ‘ “การตรวจสอบการจับ” มาตรการเพื่อสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชน’ (รัฐสภา, 12 ตุลาคม 2555) <https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/special/download/article/article_20111012130405.pdf> สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2566.

Ref. code: 25656401031585XRA

สอบสวนความผิดดังกล่าว แต่หากมิใช่การส่งตัวไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแล้ว ระยะเวลา 24 ชั่วโมงดังกล่าวจะยังไม่เริ่มต้นนับ[81]

อีกทั้งระยะเวลาในการควบคุมตัว 24 ชั่วโมงตามมาตรา 72 นี้ จะไม่นับระยะเวลาในการเดินทางตามปกติจากที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมายังศาล กล่าวคือ ระยะเวลาที่จะไม่ถูกนับรวมเข้ากับการควบคุมตัวจะต้องเป็นการเดินทางตามเส้นทางปกติมายังศาล หากไม่ใช่การนำตัวเด็กหรือเยาวชนจากที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบไปยังศาล แต่มีการแอบแวะที่อื่นหรือเดินทางออกนอกเส้นทางไปย่อมไม่ใช่การเดินทางตามปกติ ซึ่งในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนจะระบุเวลาในการเดินทางเข้ามาในคำร้องและศาลจะพิจารณาเวลาที่พนักงานสอบสวนใช้เดินทางมาศาลและหักระยะเวลาในการเดินทางออกจาก 24 ชั่วโมงนั้นด้วย[82]

ดังนั้น ระยะเวลาในการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 นั้นมีระยะเวลาควบคุมตัว 24 ชั่วโมง โดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนดังกล่าวก่อนที่จะนำตัวมาศาลเพื่อให้ศาลตรวจสอบการจับกุม ซึ่งระยะเวลาในการควบคุมตัวกรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดอาญาจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่าการควบคุมตัวในคดีอาญาทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเด็กและเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานของการยึดถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ[83]

2.5.4 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศในภาวะที่ประเทศต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไม่ว่าจะสถานการณ์ที่เกิดจากการการกระทำของมนุษย์ เช่น การก่อการร้ายหรือการรบ หรือเป็นสถานการณ์ที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะ เช่น เกิดโรคระบาดในประเทศ ซึ่งไม่สามารถนำวิธีการบริหารบ้านเมืองในสภาวะปกติมาใช้ในกรณีดังกล่าวได้ จึงมีตรากฎหมายเพื่อใช้ในการบริหารประเทศในกรณีที่ประเทศต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่สงบหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ และเพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้บ้านเมือง

---

[81] สหรัฐ กิติ ศุภการ, *คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (ปรับปรุงใหม่ 2562)* (พิมพ์ครั้งที่ 3, อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2561) 158.

[82] เพิ่งอ้าง 159.

[83] UNICEF, ‘อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคืออะไร’ <https://www.unicef.org/thailand/th/what-is-crc> สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2566.

Ref. code: 25656401031585XRA

กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของรัฐ[84]

ตามนิยามของ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ที่ถูกกำหนดไว้ในพระราชกำหนดฉบับนี้ หมายถึง สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน หรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบ หรือการสงคราม ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราช และบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไข เยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง[85] ซึ่งหากเกิดสถานการณ์เช่นนี้ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้มีอำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและออกข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและยับยั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ พ.ศ. 2548 สามารถกระทำได้ 2 ลักษณะ ทั้งนี้ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในแต่ละลักษณะจะขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลต่ออำนาจในการออกประกาศของนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1. การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่มีความร้ายแรงตามมาตรา 5 เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ยุติลงหรือป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้น นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกข้อกำหนดตามมาตรา 9 เพื่อแก้ไขหรือยับยั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ เช่น การห้ามบุคคลออกจากเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือกระทำการอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย เป็นต้น

2. การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เป็นกรณีที่มีสถานการณ์ความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของบุคคลหรือรัฐ และ

---

[84] สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ‘คำอธิบาย เรื่อง การใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548’ < https://www.nsc.go.th/wp-content/uploads/2021/01/คำอธิบาย-พรก.pdf> สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2566.

[85] พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 4.

Ref. code: 25656401031585XRA

มีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที[86] เช่น เกิดเหตุการณ์การก่อการร้าย การรบ หรือการสงคราม เป็นต้น นอกจากนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจประกาศข้อกำหนดต่าง ๆ ตามมาตรา 9 แล้ว ยังมีอำนาจออกประกาศเพิ่มเติมตามมาตรา 11 เพื่อให้เจ้าพนักงานมีอำนาจมากขึ้นในการปราบปรามหรือยับยั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อนายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและใช้อำนาจตามมาตรา 11 ออกประกาศให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นจากในสถานการณ์ปกติเพื่อจัดการกับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้สถานการณ์ถูกคลี่คลายลงโดยเร็ว ส่งผลให้เจ้าพนักงานซึ่งถูกแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดฉบับนี้มีอำนาจเพิ่มเติมจากเดิม รวมถึงมีอำนาจในจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ยาวนานกว่าการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณ์ปกติด้วย

อำนาจในการควบคุมตัวบุคคลภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กำหนดให้เจ้าพนักงานมีอำนาจในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่เจ้าพนักงานสงสัยว่าเป็นผู้ร่วมกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้น หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ทั้งนี้จะควบคุมตัวได้เท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้บุคคลไปกระทำการใดหรือร่วมมือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรงนั้น และได้วางหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานจะใช้อำนาจควบคุมตัวบุคคลไว้ในมาตรา 12 ของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. ก่อนที่เจ้าพนักงานจะใช้อำนาจในการจับกุมตัวบุคคลผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการก่อสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นจะต้องร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจหรือศาลอาญา

2. ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย เจ้าพนักงานมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ไม่เกิน 7 วัน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องควบคุมตัวต่อไปเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้เจ้าพนักงานร้องขอต่อศาลเพื่อขยายระยะเวลาควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยออกไปได้อีกคราวละ 7 วัน แต่รวมระยะเวลาในการควบคุมตัวทั้งหมดต้องไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในครั้งแรก

ในการพิจารณาคำร้องขอขยายระยะเวลาในการควบคุมตัวตามมาตรา 12 วรรคแรกนี้ หากศาลมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย หรือการปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุม

---

[86] พนารัตน์ มาศฉมาดล, ‘พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ พ.ศ. 2548’ (สถาบันพระปกเกล้า) <http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน_พ.ศ._2548> สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2566.

Ref. code: 25656401031585XRA

ตัวไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ พ.ศ. 2548 หรือมีการคัดค้านการขยายระยะเวลาในการควบคุมตัว ศาลมีอำนาจสั่งให้เจ้าพนักงานนำตัวผู้ถูกควบคุมมาศาลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการควบคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่มีเหตุในการควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวต่อไป ให้ศาลมีอำนาจยกคำร้องขอขยายระยะเวลาในการควบคุมตัวนั้นได้[87]

ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยครบ 30 วันแล้วและต้องการที่จะควบคุมตัวต่อไป ให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ ให้ส่งตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป

3. สถานที่ในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยจะต้องควบคุมตัวไว้ในสถานที่ที่กำหนด ซึ่งไม่ใช่สถานีตำรวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจำ และเจ้าพนักงานจะปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวอย่างผู้กระทำความผิดไม่ได้

4. เจ้าพนักงานจะต้องทำรายงานเกี่ยวกับการจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเสนอต่อศาลที่มีคำสั่งอนุญาตให้ควบคุมตัว และนำสำเนารายงานการไว้ที่ทำการของเจ้าพนักงานเพื่อให้ญาติของผู้ถูกควบคุมตัวสามารถขอดูรายงานดังกล่าวนั้นได้

ดังนั้น การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ พ.ศ. 2548 นั้นจะต้องเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง และออกข้อกำหนดให้เจ้าพนักงานมีอำนาจตามมาตรา 11 เพื่อที่จะระงับและยับยั้งสถานการณ์ความร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับประเทศได้ ทำให้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เจ้าพนักงานมีอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงขึ้นได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน แต่การจะควบคุมตัวดังกล่าวได้นั้นเจ้าพนักงานจำเป็นต้องขออนุญาตต่อศาลที่มีอำนาจเสียก่อน และหากมีความจำเป็นในการควบคุมตัวต่อไปสามารถขอขยายระยะเวลาในการควบคุมตัวออกไปได้อีกคราวละ 7 วัน ซึ่งรวมระยะเวลาที่ผู้ต้องสงสัยอาจถูกควบคุมตัวภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ พ.ศ. 2548 เป็นระยะเวลาสูงสุด 30 วัน

2.5.5 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457

กฎอัยการศึกเป็นกฎหมายที่จะนำมาบังคับใช้เมื่อประเทศต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์อันอาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของสังคมภายในประเทศ โดยที่กฎหมายที่บังคับใช้ในยามที่ประเทศอยู่สภาวะปกติไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่ง

---

[87] คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 7.

Ref. code: 25656401031585XRA

กฎอัยการศึกเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงในขณะที่ประเทศอยู่ในสถานการณ์ร้ายแรงในระดับสูง ที่รองรับอำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติเมื่อยามคับขันและไม่อาจใช้หน่วยงานของพลเรือนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงต้องใช้หน่วยงานในทางทหารที่มีสมรรถภาพดีกว่าในการแก้ไขปัญหา[88] โดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเข้ามามีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่พลเรือนในส่วนของการระงับปราบปรามหรือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งในสถานการณ์ปกติ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและสังคมภายในประเทศ รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมจะเป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน

การประกาศใช้กฎอัยการศึกได้จะต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง กล่าวคือ มีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยจากภัยที่มีมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร โดยมีพระบรมราชโองการจากพระมหากษัตริย์ประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั่วราชอาณาจักร[89] หรือเมื่อมีเหตุสงครามหรือการจลาจลเกิดขึ้น โดยผู้บังคับบัญชาทหารซึ่งมีกำลังอยู่ภายใต้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า 1 กองพัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่นอย่างใด ๆ ของทหารเฉพาะในเขตอำนาจหน้าที่ของกองทหารนั้นเป็นผู้ประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตอำนาจของตน[90]

ภายหลังจากที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่พลเรือน[91] ในส่วนที่เกี่ยวกับการปราบปราม ระงับ หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่พลเรือนจะต้องปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร และอำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเข้าจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีมากกว่าปกติ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ทหารมีอำนาจในการตรวจค้นตามมาตรา 9 มีคำสั่งเกณฑ์ตามมาตรา 10 มีอำนาจออกคำสั่งห้ามตามมาตรา 11 อำนาจในการยึดตามมาตรา 12 อำนาจในการเข้าอาศัยได้ทุกแห่งที่ทหารเห็นเป็นการจำเป็นตามมาตรา 13 อำนาจในการทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ตามมาตรา 14 อำนาจในการออกคำสั่งขับไล่บุคคลตามมาตรา 15 และอำนาจในการกักตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นราชศัตรูหรือเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎอัยการศึกหรือฝ่าฝืนคำสั่งของทหาร ตามมาตรา 15 ทวิ

---

[88] กัลยา แซ่อั้ง และคณะ, ‘กฎหมายความมั่นคงและการบังคับใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา’(รายงานผลการวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 2561) 37.

[89] พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 2.

[90] พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 4.

[91] พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 มาตรา 6.

Ref. code: 25656401031585XRA

สำหรับการควบคุมตัวบุคคลตามกฎอัยการศึกเป็นไปตามมาตรา 15 ทวิ ของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดจะเป็นราชศัตรูหรือได้ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือต่อคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจกักตัวบุคคลนั้นไว้เพื่อการสอบถามหรือตามความจำเป็นของทางราชการทหารได้ แต่ต้องกักไว้ไม่เกินกว่า 7 วัน” ซึ่งการควบคุมตัวบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกเป็นการควบคุมตัวภายใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร โดยบุคคลที่อาจถูกควบคุมตัวได้ คือ “ผู้เป็นราชศัตรู” หรือ “บุคคลที่ฝ่าฝืนต่อบัญญัติของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457” หรือ “บุคคลที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร” โดยผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้กฎอัยการศึกอาจไม่ใช่ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด เพียงแต่เจ้าหน้าที่ทหารสงสัยว่าเป็นบุคคลข้างต้นก็สามารถถูกควบคุมตัวได้แล้ว ดังนั้น บุคคลผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้กฎอัยการศึกจึงมิใช่การถูกควบคุมตัวในฐานะผู้ต้องหา แต่เป็นการควบคุมตัวโดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ การควบคุมตัวเพื่อสอบถาม หรือเป็นการควบคุมตัวเนื่องจากความจำเป็นทางราชการทหาร

ส่วนระยะเวลาของการควบคุมตัวตามภายใต้กฎอัยการศึกนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจควบคุมตัวบุคคลซึ่งเป็นราชศัตรู หรือบุคคลที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 หรือบุคคลที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน โดยไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาล กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารสามารถนำตัวบุคคลไปควบคุมไว้ได้เองโดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาลหรือให้ศาลพิจารณาถึงความจำเป็นในการควบคุมตัวก่อนแต่อย่างใด รวมถึงสถานที่ในการควบคุมตัวให้เป็นไปตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารกำหนด เนื่องจากกฎหมายมิได้กำหนดถึงสถานที่ในการควบคุมตัวเอาไว้

2.5.6 พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยโครงสร้างและอำนาจของศาลทหารรวมถึงมีบทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาทหารเพื่อใช้ในการดำเนินคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารเป็นการเฉพาะ ซึ่งมีขึ้นเพื่อปกครองบังคับบัญชาเหล่าทหารให้อยู่ในระเบียบวินัยและเอื้ออำนวยความยุติธรรมในแก่คนในชาติ โดยวิธีการหรือมีการดำเนินกระบวนการดำเนินคดีที่เหมาะสมกับการปกครองบังคับบัญชาเหล่าทหารนั้น[92] โดยการนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของทหารมาปรับใช้ก่อน อีกทั้งในกระบวนการดำเนินคดียังมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ

[92] อวิการัตน์ นิยมไทย, ‘เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับศาลทหาร’ (2557) 4 จุลนิติ 115, 115.

Ref. code: 25656401031585XRA

ดำเนินคดีอาญาในศาลทหารเป็นการเฉพาะ เช่น อัยการทหาร นายทหารพระธรรมนูญ ตุลาการทหาร เป็นต้น[93]

โดยศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาผู้กระทำความผิดทางอาญาต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา ซึ่งผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำความผิด ทั้งมีอำนาจสั่งลงโทษบุคคลที่กระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง[94] รวมถึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลทหาร เช่น กรณีผู้มีอำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึกประกาศให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งเกิดขึ้นภายในเขตที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกได้[95]

หลักเกณฑ์ในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในศาลทหารจะต้องเป็นไปตามวิธีพิจารณาความอาญาของศาลทหารที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 กล่าวคือ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับซึ่งออกตามกฎหมายฝ่ายทหารมาใช้บังคับก่อน หากกฎหมายของฝ่ายทหาร กฎ และข้อบังคับของทหารไม่ได้บัญญัติเอาไว้ ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในศาลทหารโดยอนุโลม ในกรณีที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่จะทำได้[96] ดังนั้น การดำเนินคดีอาญาในศาลทหารจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของทหารเสียก่อน

สำหรับการสอบสวนคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 47 และ 48 โดยบัญญัติถึงผู้มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลทหารไว้ 2 ประเภท ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร คือ นายทหารพระธรรมนูญ อัยการทหาร หรือนายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีเหตุอันสมควรและสั่งให้ทำการสอบสวน 2) พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[97] ดังนั้น พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาย่อมมีอำนาจสอบสวน

---

[93] ธนบาล ยุพาพินท์, ‘ปัญหาทางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินคดีอาญาในศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498’ (2561) 2 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 141, 143.

[94] พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 13.

[95] พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 มาตรา 7 วรรคแรก.

[96] พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 45.

[97] พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 47.

Ref. code: 25656401031585XRA

คดีอาญาที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลทหารด้วย โดยมีระเบียบข้อบังคับสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา พ.ศ.2544 เข้ามาเป็นตัวกำกับในกรณีที่พนักงานสอบสวนจะเข้ามาทำการสอบสวนคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารและมีทหารเป็นผู้ต้องหาในคดีนั้น

สำหรับอำนาจในการควบคุมตัวบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ปรากฏอยู่ในมาตรา 46 ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 มีเนื้อหาดังนี้

“ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นทำให้ไม่อาจร้องขอให้ศาลทหารที่มีอำนาจสั่งขังผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารตามมาตรา 16 ได้ ให้ผู้บังคับบัญชาทหารซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้มีอำนาจสั่งควบคุม ถ้าไม่มีผู้บังคับบัญชาทหารซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ต้องหาอยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้บังคับบัญชาทหารซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปก็ให้ผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ที่นั้น เป็นผู้มีอำนาจสั่งควบคุมผู้ต้องหาไว้ตามความจำเป็นและกำหนดระยะเวลาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการขัง

เมื่อเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นดังกล่าวในวรรคหนึ่งได้สิ้นสุดลงแล้ว ถ้ายังมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมผู้ต้องหาไว้ต่อไปอีกและการควบคุมนั้นยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการขัง ให้ร้องขอต่อศาลทหารที่มีอำนาจเพื่อสั่งขังผู้ต้องหานั้นต่อไปได้

ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่บุคคลตามมาตรา 16 ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารตามมาตรา 14 ด้วยโดยอนุโลม

การควบคุมผู้ต้องหานี้ให้ถือว่าเป็นการควบคุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”

สำหรับอำนาจในการควบคุมตัวบุคคลตามบทบัญญัติข้างต้นเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาทหารของผู้ต้องหาที่สามารถสั่งควบคุมตัวบุคคลซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาและเป็นผู้ที่อยู่ในอำนาจศาลทหารตามมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ได้ ไม่ว่าจะคดีนั้นจะเป็นคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารหรือไม่ก็ตาม[98] ซึ่งบุคคลที่อาจถูกควบคุมตัวได้ภายใต้มาตรานี้ ได้แก่

(1) นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการ

---

[98] ฤชา ไกรฤกษ์, *การดำเนินคดีอาญาในศาลทหาร* (นิติธรรม 2560) 38.

Ref. code: 25656401031585XRA

(2) นายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการ เฉพาะเมื่อกระทำผิดต่อคำสั่งหรือข้อบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร

(3) นายทหารประทวนและพลทหารกองประจำการหรือประจำการ หรือบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

(4) นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

(5) ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้รับตัวไว้เพื่อให้เข้ารับราชการประจำอยู่ในหน่วยทหาร

(6) พลเรือนที่สังกัดอยู่ในราชการทหาร เมื่อกระทำผิดในหน้าที่ราชการทหารหรือกระทำผิดอย่างอื่นเฉพาะในหรือบริเวณ อาคาร ที่ตั้งหน่วยทหาร ที่พักร้อน พักแรม เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

(7) บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมาย

(8) เชลยศึกหรือชนชาติศัตรูซึ่งอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร[99]

โดยระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหานั้น ผู้บังคับบัญชาทหารสามารถจะสั่งควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ “เท่าที่ยังมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่น ที่ทำให้ไม่สามารถร้องขอให้ศาลทหารออกหมายขังได้” กล่าวคือ ตราบใดยังมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นอยู่และส่งผลให้ไม่สามารถไปร้องขอต่อศาลทหารเพื่อขอออกหมายขังได้ ผู้บังคับบัญชาทหารก็ยังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้อยู่จนกว่าจะสามารถขอหมายขังผู้ต้องหาที่ศาลทหารได้

แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการควบคุมตัวทั้งหมดจะต้องไม่เกินระยะเวลาในการขังตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ แม้เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นจะยังไม่หมดไป แต่หากผู้บังคับบัญชาสั่งควบคุมตัวผู้ต้องหาจนครบกำหนดระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการขังแล้ว ผู้บังคับบัญชาทหารย่อมไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาต่อไป ซึ่งระยะเวลาที่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งควบคุมตัวจะต้องไม่เกินกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

1. ความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จะควบคุมตัวได้สูงสุดไม่เกิน 7 วัน (เทียบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรค 4)

---

[99] พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 16.

Ref. code: 25656401031585XRA

2. ความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่ถึง 10 ปี หรือปรับเกินกว่า 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จะควบคุมตัวได้สูงสุดไม่เกิน 48 วัน (เทียบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรค 5)

3. ความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม จะควบคุมตัวได้สูงสุดไม่เกิน 84 วัน (เทียบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรค 6)

ภายหลังจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นได้สิ้นสุดลงแล้ว หากยังมีความจำเป็นจะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาต่อไปอีก และระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหายังไม่ครบตามกำหนดระยะเวลาในการขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสามารถร้องขอต่อศาลทหารเพื่อให้ออกหมายขังผู้ต้องหาคนดังกล่าวต่อไปได้

กล่าวโดยสรุป อำนาจในการควบคุมตัวบุคคลตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาทหารที่จะสั่งควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารได้ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็น ซึ่งระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาเป็นไปตามเท่าที่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นนั้นยังคงมีอยู่ซึ่งทำให้ไม่สามารถไปขอให้ศาลทหารออกหมายขังได้

2.5.7 พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ.2490

พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ.2490 เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอำนาจที่จะปราบปรามการกระทำความผิดบางประเภทที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้โดยตรง เนื่องจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกระทำความผิดอาญาและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองไม่สามารถทำการจับกุมและปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวได้

บทบัญญัติที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือทำการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นทางทะเลนั้น ปรากฏอยู่ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ.2490 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534 ดังนี้

“เมื่อปรากฏว่ามีการกระทำหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำเกี่ยวกับการนำข้าวหรือสินค้าอื่นหรือยาเสพติดออกไปนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักร หรือการที่คนต่างด้าวเข้ามาหรือนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ โดยทางทะเล ทางลำน้ำซึ่งติดต่อกับต่างประเทศหรือทางลำน้ำซึ่งออกไปสู่ทะเลได้ หรือทำการประมงทางทะเลอันเป็นความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการสำรวจและห้ามักกันข้าว กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับ

Ref. code: 25656401031585XRA

ขัน กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายเกี่ยวกับการประมง ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอำนาจสืบสวน และสอบสวนได้ และมีอำนาจทำการหรือสั่งให้ทำการเฉพาะหน้าเท่าที่จำเป็น ดังต่อไปนี้

(1) ตรวจ ค้น และบังคับผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือให้รื้อหรือขนสิ่งของในเรือเพื่อการตรวจค้น

(2) จับเรือ และบังคับผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือให้พ่วงเรือ หรือให้ทำการอื่นเพื่อให้เรือนั้นไปยังที่ซึ่งสะดวกแก่การตรวจค้น การสอบสวน หรือการดำเนินคดี

(3) ยึดเรือที่จับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหา หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่ฟ้องผู้ต้องหา

(4) จับและควบคุมผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อพ้นกำหนดต้องหรือส่งตัวให้พนักงานสอบสวนพร้อมด้วยสำนวนการสอบสวนเท่าที่ทำไว้”

สำหรับความผิดที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอำนาจในการปราบปรามการกระทำความผิดได้จะเป็นกรณีที่มีการกระทำหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดในทางทะเลหรือทางลำน้ำซึ่งติดต่อกับต่างประเทศ หรือทางลำน้ำซึ่งออกไปสู่ทะเล และเป็นความผิดดังต่อไปนี้

1. การนำข้าวออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร อันเป็นความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการสำรวจและห้ามกักกันข้าว

2. การนำสินค้าอื่นออกไปนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร อันเป็นความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน

3. กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า

4. การนำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งแร่ที่อยู่ในความควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยแร่

5. กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

6. คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร หรือมีการนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

7. กฎหมายเกี่ยวกับการประมง ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 และพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2539

เมื่อมีการกระทำความผิดหรือสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอำนาจในการสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิด และมีอำนาจกระทำหรือสั่งให้บุคคลกระทำการได้เท่าที่จำเป็น เช่น ตรวจหรือค้นสิ่งของในเรือ หรือบังคับให้ผู้

Ref. code: 25656401031585XRA

ควบคุมเรือรื้อหรือขนสิ่งของในเรือเพื่อทำการตรวจค้น มีอำนาจในการยึดเรือที่จับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาหรือจนกว่าศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่มีการฟ้องผู้ต้องหา รวมถึงมีอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาที่กระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา 7 วันได้เพื่อสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น

โดยการใช้อำนาจตามที่กล่าวมาข้างต้น เจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอำนาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[100] เช่น มีอำนาจจับผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าโดยไม่ต้องมีหมายจับ[101] ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือจะทำการสอบสวนการกระทำความผิดที่พบเจอทางทะเลตามมาตรา 4 ให้มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย[102]

สำหรับระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามพระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ.2490 เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปราบปรามการกระทำความผิดที่ปรากฏในระหว่างการเดินเรือทางทะเล และเจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอำนาจควบคุมตัวบุคคลซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นเพื่อทำการสอบสวนในความผิดที่เกิดขึ้นได้ โดยมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เท่าที่จำเป็นแต่ไม่เกิน 7 วัน[103] หากครบกำหนดแล้วจะต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไป หรือจะส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยสำนวนการสอบสวนให้กับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือส่งตัวผู้ต้องหาและสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดำเนินกระบวนการต่อไป ระยะเวลาในการควบคุมตัว 7 วันภายใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่ทหารเรือจะไม่ถูกนับรวมเข้ากับระยะเวลาในการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวน เนื่องจากในมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ.2490 มิให้ถือว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ทหารเรือที่ได้ควบคุมตัวก่อนที่จะส่งตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนนั้น

---

[100] พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534 มาตรา 6.

[101] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 (1) ประกอบ มาตรา 80 วรรคแรก.

[102] พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534 มาตรา 7.

[103] พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534 มาตรา 4 (4).

Ref. code: 25656401031585XRA

เป็นการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวน ดังนั้น หลังจากที่พนักงานสอบสวนรับตัวผู้ต้องหาแล้วย่อมมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้อีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาไปถึงยังที่ทำการของพนักงานสอบสวน[104]

[104] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรค 3.

Ref. code: 25656401031585XRA

บทที่ 3
ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ในบทนี้จะกล่าวถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาที่ปรากฏในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 รวมถึงแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับระยะเวลาในการควบคุมตัวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและคำวินิจฉัยของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป

3.1 ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลไว้หลายประการ ซึ่งสิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้พบศาลในเวลาอันรวดเร็วภายหลังจากที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในคดีอาญานั้นเป็นหลักประกันสิทธิของบุคคลซึ่งถูกเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจในการจำกัดสิทธิเสรีภาพว่า บุคคลยังคงได้รับการรับรองถึงสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของชีวิตและร่างกายซึ่งถูกบัญญัติรับรองไว้ในข้อ 9 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอยู่ แม้จะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมหรือควบคุมตัวเพื่อการดำเนินคดีอาญาก็ตามแต่ก็ยังต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบควบคุมโดยศาล

สิทธิของบุคคลที่จะได้พบศาลในทันทีภายหลังจากถูกจับหรือควบคุมตัวนั้นจะมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาของเจ้าพนักงาน ซึ่งจะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาภายในระยะเวลาอันจำกัด โดยเจ้าพนักงานมีหน้าที่จะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลในทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิตามที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้รับรองไว้ในข้อ 9 วรรค 3 ซึ่งระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาภายหลังจากจับกุมในคดีอาญานั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี เนื่องจากข้อเท็จจริงและสถานการณ์ในแต่ละคดีมีความแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการควบคุมตัวในสถานการณ์ปกติ ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็ก รวมถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะกล่าวต่อไป

3.1.1 หลักการทั่วไป

จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายในรัฐอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากความจำเป็นบางประการ เช่น การใช้มาตรการบังคับเพื่อการสอบสวน

Ref. code: 25656401031585XRA

คดีอาญา แต่การจำกัดสิทธิเสรีภาพยังคงต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักความจำเป็น ความมีเหตุผล และมีความได้สัดส่วน เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

หลักการในข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองจึงให้หลักประกันแก่บุคคลผู้ถูกควบคุมตัวที่ว่า บุคคลที่ถูกจับกุมหรือถูกควบคุมตัวในข้อหาทางอาญา จะต้องถูกนำตัวไปยังศาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้ใช้อำนาจตุลาการได้โดยทันที อันเป็นการรับรองสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคลที่จะไม่ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคุมตัวตามอำเภอใจและปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยศาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระและเป็นธรรม กล่าวอีกนัยนึงคือ เป็นการสร้างมาตรการในการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้การควบคุมตัวบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอยู่ภายใต้การควบคุมของศาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ใช้อำนาจตุลาการ ซึ่งพนักงานอัยการไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจตุลาการตามนัยของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 วรรค 3 นี้[1] สำหรับสิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้พบศาลโดยทันทีเป็นหลักการที่จะถูกนำไปใช้กับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีอาญาทั่วไป หรือการดำเนินคดีอาญาของทหาร รวมถึงการดำเนินอื่น ๆ ที่มุ่งลงโทษในทางอาญาด้วย[2] และแม้บุคคลนั้นจะยังไม่ได้รับการแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการก็ตาม[3] เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว รัฐภาคีอาจใช้มาตรการในการดำเนินการเพื่อจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับสิทธิที่ถูกรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนในชาติของตนต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้น โดยรัฐอาจเลี่ยงพันธกรณีได้เท่าที่จำเป็นตามความฉุกเฉินของสถานการณ์ ดังนั้น สิทธิที่ผู้ถูกจับหรือผู้ถูกควบคุมตัวจะได้พบศาลในเวลาอันรวดเร็วตามข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอาจถูกงดเว้นการคุ้มครองได้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในประเทศ กล่าวคือผู้ถูกจับหรือควบคุมตัวในคดีอาญาอาจถูกนำตัวมาขึ้นศาลล่าช้าได้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว

---

[1] Human Rights Committee ‘General comment No. 35, Article 9 (Liberty and security of person)’ (16 December 2014) UN DOC CCPR/C/GC/35 para 32.

[2] เพิ่งอ้าง para 31.

[3] *Kurbanov v Tajikistan* (2003) UN Doc CCPR/C/79/D/1096/2002 para 7.2

Ref. code: 25656401031585XRA

3.1.2 ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคล

กรอบระยะเวลาในการนำตัวบุคคลไปขึ้นศาลภายหลังจากการถูกจับทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินจะมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร โดยจะอธิบายถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลผ่านการศึกษาจากความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (General Comment) ที่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพันธกรณีในแต่ละข้อที่เป็นสาระสำคัญและขั้นตอนอันควรปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมถึงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการพิจารณาข้อร้องเรียนรายบุคคลที่มีการอ้างว่ารัฐภาคีละเมิดสิทธิของตนตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง[4]

3.1.2.1 ระยะเวลาในการควบคุมตัวในสถานการณ์ปกติ

ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานจะทำการควบคุมตัวต้องหาในคดีอาญานั้นจะต้องสอดคล้องกับสิทธิของผู้ถูกจับหรือถูกควบคุมตัวในคดีอาญาตามที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้กำหนดไว้ คือ เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวผู้ถูกจับไปยังศาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นผู้ใช้อำนาจตุลาการ “โดยทันที” หรือ “promptly” ซึ่งในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนว่าเจ้าพนักงานจะต้องนำตัวผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวในคดีอาญาไปศาลภายในระยะเวลาเท่าใด เนื่องจากในข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองบัญญัติเพียงถ้อยคำกว้าง ๆ เอาไว้ว่าให้นำตัวผู้ต้องหาไปศาลทันทีภายหลังจากการจับกุมหรือควบคุมตัว ต่อมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee) ซึ่งเป็นผู้ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของรัฐภาคีได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาที่จะได้รับการตรวจสอบการควบคุมตัวโดยศาลในเวลาอันรวดเร็วไว้ในเอกสารความเห็นทั่วไปฉบับที่ 35 (General Comment No. 35) พร้อมทั้งอธิบายถ้อยคำของคำว่า “ทันที” ไว้ว่า ระยะเวลาในการนำตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปยังศาลภายหลังจากการจับกุมหรือควบคุมตัวนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ แต่อย่างไรก็ตามความล่าช้าในการนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลไม่ควรเกิน 2-3 วันภายหลังจากที่ผู้ต้องหาถูกจับกุม ซึ่งในมุมมองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่า ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหา 48 ชั่วโมงนั้นเพียงพอที่จะนำตัวผู้ต้องหามาศาลและเตรียมพร้อมสำหรับการพิจารณาคดีต่อไปแล้ว การนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลล่าช้าเกินกว่า 48 ชั่วโมงจะต้องเป็นข้อยกเว้นอย่างยิ่งและมีความจำเป็นภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งรัฐภาคีจะต้อง

---

[4] OHCHR ‘Civil and Political Rights: The Human Rights Committee’ (2005) UN DOC No 15 (Rev.1) 14-15.

Ref. code: 25656401031585XRA

พิสูจน์ให้เห็นถึงความจำเป็นในการควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ยาวนานเกินกว่า 48 ชั่วโมงนั้นด้วย เนื่องจากการควบคุมตัวผู้ต้องหาภายใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเป็นระยะเวลานาน โดยปราศจากการควบคุมและตรวจสอบจากศาลจะเพิ่มความเสี่ยงในการที่ผู้ถูกควบคุมตัวนั้นถูกปฏิบัติที่โหดร้าย[5]

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ต้องหาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมและควบคุมตัวในคดีอาญามิให้ถูกละเมิดสิทธิในระหว่างการควบคุมตัว ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่ควรเกิน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ถูกจับกุม เพื่อให้ผู้ต้องหาได้มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลและให้ศาลได้ตรวจสอบถึงความจำเป็นและความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัวต่อไป อีกทั้งการนำตัวมาศาลภายในระยะเวลาอันรวดเร็วจะทำให้ศาลสามารถตรวจสอบถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมตัวบุคคลได้ โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของผู้ต้องหาคนนั้น

3.1.2.2 ระยะเวลาในการควบคุมตัวในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในกรณีที่ประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งคุกคามต่อความเป็นอยู่ของรัฐ และได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นทางการแล้วตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 4 วรรค 1 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รัฐภาคีอาจออกมาตรการใด ๆ เพื่อแก้ไขกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในประเทศของตนเองได้ โดยมาตรการที่รัฐใช้อาจไม่ได้สอดคล้องกับพันธกรณีที่รัฐภาคีจะต้องให้การคุ้มครองสิทธิของบุคคลตามที่กำหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เนื่องจากในเวลาที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นช่วงเวลาที่รัฐจะต้องใช้อำนาจอย่างเข้มข้นเพื่อแก้ไขและจัดการกับสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อประเทศให้หมดสิ้นไปและทำให้ประเทศกลับเข้าสู่ความสงบเรียบร้อยได้อีกครั้ง

ดังนั้น การใช้มาตรการในการควบคุมตัวบุคคลในยามที่ประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้อาจเป็นมาตรการที่เป็นการลดทอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลภายในรัฐได้มากกว่าปกติ จึงต้องกำหนดกรอบการใช้อำนาจของรัฐอย่างจำกัดเพื่อมิให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนภายในรัฐถูกกระทบกระเทือนมากเกินความจำเป็น ซึ่งมาตรการที่เป็นการงดเว้นการคุ้มครองสิทธิตามที่กำหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้นจะต้องเป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเพื่อจัดการกับความฉุกเฉินของสถานการณ์ โดยพิจารณาจากระยะเวลาและลักษณะของสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น รวมถึงมาตรการที่ใช้ในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น

[5] Human Rights Committee (เชิงอรรถ 1) para 33.

Ref. code: 25656401031585XRA

จะต้องเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน[6] ทั้งมาตรการที่ใช้จะต้องไม่ขัดแย้งกับพันธกรณีระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ได้เข้าไปเป็นภาคี และต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา หรือเผ่าพันทางสังคม[7] ซึ่งจะเห็นได้ว่า สิทธิมนุษยชนที่บุคคลพึงได้รับการคุ้มครองในสถานการณ์ปกติอาจถูกงดเว้นการคุ้มครองได้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากรัฐจำเป็นจะต้องใช้มาตรการในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเพื่อนำประเทศกลับเข้าสู่ความปกติ

แต่อย่างไรก็ตามสิทธิในการมีชีวิตตามข้อ 6 สิทธิที่จะไม่ถูกทรมานหรือปฏิบัติที่โหดร้ายตามข้อ 7 สิทธิที่จะไม่ถูกเอาลงเป็นทาสตามข้อ 8 วรรค 1 และ 2 สิทธิที่จะไม่ถูกจำคุกเพียงเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ตามข้อ 11 สิทธิที่จะถูกลงโทษเฉพาะเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้ตามข้อ 15 สิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายตามข้อ 16 และเสรีภาพทางความคิดและการนับถือศาสนาตามข้อ 18 นั้นเป็นสิทธิเด็ดขาดที่ไม่อาจถูกงดเว้นได้แม้ประเทศจะตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน[8] นอกจากนี้ ยังรวมถึงสิทธิที่จะไม่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวตามอำเภอใจ สิทธิที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม รวมถึงสิทธิจะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ซึ่งถือเป็นกฎหมายมนุษยธรรม (Humanitarian Law) และเป็นหลักกฎหมายบังคับเด็ดขาด (Peremptory norms of international law) ที่บุคคลพึงจะได้รับความคุ้มครองและรัฐไม่สามารถละเมิดได้แม้ในยามเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน[9]

ในส่วนของสิทธิที่บุคคลจะได้พบศาลในทันทีภายหลังจากการจับกุมหรือควบคุมตัวในคดีอาญาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้นมิใช่สิทธิเด็ดขาด จึงอาจถูกงดเว้นการคุ้มครองได้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน กล่าวคือ ระยะเวลาในการนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลภายหลังจากการจับกุมหรือควบคุมตัวในคดีอาญาอาจล่าช้ากว่าในสถานการณ์ปกติได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ระยะเวลาที่ผู้ต้องหาจะได้พบศาลนั้นอาจล่าช้าออกไปเกินกว่า 48 ชั่วโมงจากการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้วางแนวทางการตีความไว้ ภายใต้การพิสูจน์ถึงความจำเป็นในสถานการณ์นั้น ๆ[10] แต่อย่างไรก็ตาม ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคล

---

[6] Human Rights Committee ‘General comment no. 29, States of emergency (article 4) : International Covenant on Civil and Political Rights’ (31 August 2001) UN DOC CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 para 4.

[7] International Covenant on Civil and Political Rights Article 4.1

[8] International Covenant on Civil and Political Rights Article 4.2

[9] Human Rights Committee (เชิงอรรถ 6) para 11.

[10] Human Rights Committee (เชิงอรรถ 1) para 33.

Ref. code: 25656401031585XRA

ในสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงต้องมีเหตุผลและข้อเท็จจริงที่เป็นพื้นฐานในการควบคุมตัวอยู่ปรากฏอยู่มิฉะนั้นอาจถือเป็นการจับกุมและควบคุมตัวตามอำเภอใจได้ ซึ่งเป็นบรรทัดฐานทั่วไปในทางกฎหมายระหว่างประเทศที่จะต้องให้ความคุ้มครองมิให้มีการจับกุมหรือควบคุมตัวตามอำเภอใจ[11] อีกทั้งภายหลังจากถูกควบคุมตัวแล้ว บุคคลจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในระหว่างถูกควบคุมตัวด้วย[12]

จะเห็นได้ว่า แม้สิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้พบศาลในทันทีภายหลังจากถูกจับกุมและควบคุมตัวนั้นอาจถูกงดเว้นได้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ส่งผลให้ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาภายใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจยาวนานขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี แต่การให้อำนาจในการควบคุมตัวที่ยาวนานขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มเติมอำนาจของเจ้าพนักงานนั้นจำเป็นจะต้องสร้างหลักประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลผู้ถูกควบคุมตัวในขณะเดียวกันด้วย[13] กล่าวคือ ภายใต้สิทธิเด็ดขาดที่ไม่อาจถูกงดเว้นได้ตามข้อ 4 วรรค 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองถือเป็นหลักประกันสิทธิของบุคคลในยามที่รัฐต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้มาตรการอันมีผลเป็นการงดเว้นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ถูกรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาอาจยาวนานกว่า 48 ชั่วโมงได้ แต่รัฐจะต้องคำนึงอยู่เสมอว่า มาตรการในการควบคุมตัวที่ยาวนานกว่าปกตินั้นเป็นมาตรการที่จำเป็นภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของสังคม เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาภายใต้การใช้อำนาจรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินจำเป็นจะต้องมีหลักประกันสิทธิให้กับผู้ถูกควบคุมตัวด้วย โดยหลักประกันจะต้องตั้งอยู่พื้นฐานของหลักความชอบด้วยกฎหมายและหลักนิติธรรมที่มีอยู่ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทั้งหมด เช่น สิทธิที่จะไม่ถูกควบคุมตัวตามอำเภอใจ สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ดขาดที่ไม่อาจงดเว้นได้ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม เป็นต้น[14]

3.1.2.3 ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็ก

ตามแนวความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่าระยะเวลาในการควบคุมตัวเด็กควรจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่าการควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาตามปกติ

---

[11] Human Rights Committee (เชิงอรรถ 6) para 13 (b).

[12] เพิ่งอ้าง para 13 (a).

[13] Human Rights Committee (เชิงอรรถ 1) para 67.

[14] Human Rights Committee (เชิงอรรถ 6) para 16.

Ref. code: 25656401031585XRA

โดยสิทธิที่จะได้พบศาลในทันทีภายหลังจากการจับกุมหรือการควบคุมตัวตามที่ถูกบัญญัติไว้ในข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้น ในกรณีที่เป็นการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชน เจ้าพนักงานจะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปยังศาลภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนถูกจับกุม[15] โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้อ้างถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ซึ่งได้มีการวางหลักการคุ้มครองสิทธิของเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ว่า เด็กจะไม่ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือโดยพลการ การจับกุมหรือควบคุมตัวเด็กจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและควรใช้เป็นมาตรการสุดท้าย ทั้งระยะเวลาในการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนจะต้องสั้นที่สุดอย่างเหมาะสม[16]

สำหรับการลิดรอนเสรีภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หมายความถึงการควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดี และการจำคุกหลังการพิจารณาคดี โดยข้อ 37 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กกำหนดหลักการสำคัญในการใช้อำนาจรัฐไปจำกัดเสรีภาพของเด็กเอาไว้ ในกรณีที่มีการจับกุมหรือควบคุมตัวเด็กจะต้องนำตัวเด็กที่ถูกควบคุมไปยังศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอื่น ๆ ที่มีความเป็นอิสระและเป็นการกลาง[17] เพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพเด็กภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง[18] หลังจากนั้นหากจำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวเด็กก่อนการพิจารณาคดีต่อไปจะต้องมีการทบทวนถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัวเด็กอย่างสม่ำเสมอ โดยควรทำการตรวจสอบและทบทวนถึงความจำเป็นในการควบคุมตัวทุก 2 สัปดาห์[19]

ในระหว่างที่มีการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนนั้น เจ้าพนักงานจะต้องปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนอย่างมีมนุษยธรรมและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งต้องคำนึงถึงความต้องการของเด็กในวัยดังกล่าวด้วยด้วย ทั้งนี้ เด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกควบคุมตัวในคดีอาญามีสิทธิที่จะได้รับการติดต่อกับครอบครัวหรือสิทธิที่จะได้รับการเข้าเยี่ยมจากครอบครัว เว้นแต่ในสถานการณ์พิเศษ[20]

---

[15] Human Rights Committee (เชิงอรรถ 1) para 33.

[16] Convention on the Rights of the Child Article 37 (b).

[17] Convention on the Rights of the Child Article 37 (d).

[18] Committee on the Rights of the Child ‘General comment No.10’ (25 April 2007) UN DOC CRC/C/GC/10 para 83.

[19] เพิ่งอ้าง.

[20] Convention on the Rights of the Child Article 37 (c).

Ref. code: 25656401031585XRA

ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กประกอบกับความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษชนเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนแล้ว เห็นว่าระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชนจะถูกควบคุมตัวได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ถูกจับกุม โดยเจ้าพนักงานจะต้องนำตัวเด็กซึ่งถูกจับหรือควบคุมตัวในคดีอาญาไปยังศาลหรือผู้มีอำนาจอื่น ๆ ที่มีความเป็นอิสระและเป็นการกลางเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพของเด็กนั้น ทั้งนี้ เด็กที่ถูกควบคุมตัวมีสิทธิที่จะเข้าถึงความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในทันที ทั้งยังมีสิทธิที่จะโต้แย้งถึงความชอบด้วยกฎหมายของการลิดรอนเสรีภาพของตนต่อหน้าศาลซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นกลางและได้รับการตัดสินในทันที[21] และรัฐภาคีควรมีบทบัญญัติทางกฎหมายในเรื่องของการทบทวนความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งควรจะมีการทบทวนถึงความจำเป็นในการควบคุมตัวเด็กทุก ๆ สองสัปดาห์ด้วย[22]

3.1.3 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

ภายหลังจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้พิจารณาข้อร้องเรียนรายบุคคลที่อ้างว่ามีการละเมิดสิทธิตามที่ถูกรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะพิจารณาเอกสารที่ถูกส่งมาจากผู้ร้องเรียนและรัฐภาคีพร้อมทั้งออกคำวินิจฉัยในคดีนั้น ซึ่งการศึกษาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการปฏิบัติตามสิทธิที่ถูกกำหนดไว้ในข้อ 9 วรรค 3 ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองจะทำให้เห็นถึงข้อเท็จจริงและข้อโต้แย้งของคู่ความในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลประกอบการวินิจฉัยข้อร้องเรียน อีกทั้งการวางหลักการในเรื่องของระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาภายหลังจากการจับกุมหรือควบคุมตัวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี แต่ไม่ควร 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ถูกจับกุม[23]

การควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีอาญา ซึ่งการจำกัดเสรีภาพนี้จำเป็นจะต้องมีขอบเขตเพื่อมิให้เกิดการใช้อำนาจตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกลดทอนลงภายใต้ข้ออ้างของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน แม้เจ้าพนักงานจะมีอำนาจในการจับกุมและสอบสวนผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาก็ตาม แต่ตามสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองไว้ในกติการะหว่าง

---

[21] Committee on the Rights of the Child (เชิงอรรถ 18) para 82.

[22] เพิ่งอ้าง para 83.

[23] *Kovalev v Belarus* (2012) UN Doc CCPR/C/106/D/2120/2011 para 11.3

Ref. code: 25656401031585XRA

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองจะเป็นหลักประกันขั้นต่ำของผู้ที่ถูกเจ้าพนักงานควบคุมตัว

ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่า การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังจากการจับกุมนั้นเป็นการควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีจึงควรเป็นข้อยกเว้นและระยะเวลาในการควบคุมตัวควรจะสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยหลักการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่ให้การควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาอยู่ภายใต้การควบคุมของศาลและได้รับการตรวจสอบการควบคุมตัวจากศาลในทันที ซึ่งจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงในการถูกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อผู้ถูกควบคุมตัว[24] แม้ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กำหนดให้ต้องนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาล “ทันที” ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป แต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้มีการแนะนำไปยังรัฐภาคีและเห็นว่า ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนการพิจารณาคดีไม่ควรเกิน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่มีการจับกุม[25] อีกทั้งการควบคุมตัวโดยที่ไม่ได้รับการติดต่อจากบุคคลภายนอกย่อมส่งผลเสียต่อสิทธิที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาล อันเป็นการละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 วรรค 3 ด้วย[26]

ดังนั้น ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องไม่เกินระยะเวลา 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่มีการจับกุม เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิที่ผู้ถูกจับหรือผู้ถูกควบคุมตัวในคดีอาญาจะได้พบศาลในทันทีตามข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

2. ระยะเวลาในการควบคุมตัวจะเริ่มต้นนับ ณ สถานที่ที่ผู้ต้องหาถูกจับ

เมื่อมีการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาแล้ว ผู้ถูกจับหรือถูกควบคุมตัวย่อมตกอยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งกฎหมายได้วางหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกจับหรือควบคุมตัวบุคคลไว้ให้ต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลในทันทีเพื่อให้ศาลได้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการจับกุมและควบคุมตัว รวมถึงการปฏิบัติต่อบุคคลในระหว่างการถูกควบคุมตัวนั้นด้วย ซึ่งความรวดเร็วในการนำตัวผู้ต้องไปยังศาลภายหลังจากการจับกุมถือเป็นประเด็น

---

[24] เพิ่งอ้าง.

[25] *Kovsh v. Belarus* (2013) UN Doc CCPR/C/107/D/1787/2008 para 7.4

[26] *Marques de Morais v Angola* (2005) UN Doc CCPR/C/83/D/1128/2002 para 6.3

Ref. code: 25656401031585XRA

สำคัญที่จะทำให้ผู้ต้องหาได้รับการคุ้มครองตามข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลภายหลังจากการจับกุมนั้นไม่ควรล่าช้าเกิน 48 ชั่วโมง ซึ่งการนับระยะเวลาในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะต้องเริ่มนับ ณ เวลาที่ถูกจับกุม ไม่ใช่เริ่มนับเมื่อผู้ต้องหามาถึงสถานที่ควบคุมตัว[27]

ดังนั้น เมื่อเจ้าพนักงานทำการจับกุมผู้ต้องหาแล้ว ระยะเวลาในการควบคุมตัวจะเริ่มนับทันทีและเจ้าหน้าที่จะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงนับแต่จับกุม เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิในการที่ผู้ต้องหาจะได้รับการตรวจสอบการควบคุมตัวโดยศาลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

3. ระยะเวลาในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกินกว่า 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่จับกุมหรือควบคุมตัวจะต้องปรากฏเหตุผลและความจำเป็นภายใต้สถานการณ์นั้น

เนื่องจากระยะเวลาในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลจะต้องสอดคล้องกับสิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้พบศาลในทันทีภายหลังจากการจับกุมหรือควบคุมตัว ความล่าช้าระหว่างระยะเวลาในการจับกุมตัวผู้ต้องหาจนถึงระยะเวลาที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลนั้นไม่ควรเกินสองหรือสามวัน หรือตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่าไม่ควรเกิน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่มีการจับกุม[28] การนำตัวผู้ต้องหาไปศาลที่ล่าช้าเกินกว่า 48 ชั่วโมงจะต้องปรากฏเหตุผลและความจำเป็นภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลเร็วกว่านั้นได้[29]

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหาเป็นระยะเวลา 4 วัน โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งข้อหาและไม่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลในทันที อีกทั้งรัฐภาคีไม่ได้ให้เหตุผลในการนำตัวผู้ต้องหาไปขึ้นศาลล่าช้าถือเป็นการละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 9 วรรค 3[30] เนื่องจากการนำตัวผู้ต้องหาไปพบศาลล่าช้าจะต้องเป็นกรณียกเว้นและมีเหตุผลจำเป็น ซึ่งรัฐภาคีจะต้องพิสูจน์ว่าเพราะเหตุใดจึงต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้นานเกินกว่าระยะเวลามาตรฐานตามที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้กำหนดเอาไว้

แต่อย่างไรก็ตาม หากการควบคุมตัวผู้ต้องหาเกินกว่า 48 ชั่วโมงนับแต่มีการจับกุมนั้นมีเหตุผลและความจำเป็นในการควบคุมตัว ทำให้มีการนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลล่าช้าเกินกว่า

---

[27] *Kovsh v. Belarus* (2013) UN Doc CCPR/C/107/D/1787/2008 para 7.3

[28] เพิ่งอ้าง para 7.4

[29] Human Rights Committee (เชิงอรรถ 1) para 33.

[30] *Freemantle v Jamaica* (2000) UN Doc CCPR/C/68/D/625/1995 para 7.4

Ref. code: 25656401031585XRA

48 ชั่วโมงแล้วย่อมไม่เป็นละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาที่จะได้พบศาลในทันที เช่น การที่เจ้าพนักงานควบคุมผู้ต้องสงสัยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นระยะเวลา 52 ชั่วโมงก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาล แม้เจ้าพนักงานจะควบคุมตัวผู้ต้องหาเกินกว่า 48 ชั่วโมงตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้กำหนดไว้ แต่ระยะเวลาในการนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลล่าช้าเป็นผลมาจากความซับซ้อนของคดีและแนวปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาของศาลภายในประเทศ[31] ซึ่งไม่ถือว่าเป็นระยะเวลาที่มากเกินไปหรือเป็นการกำหนดระยะเวลาในการนำตัวผู้ต้องหาไปขึ้นศาลตามอำเภอใจ ประกอบกับระยะเวลาที่ล่าช้ามา 4 ชั่วโมงนั้น ผู้ต้องหาอยู่ในสถานที่ของศาลและสามารถเข้าถึงทนายความได้ จึงถือว่าความล่าช้าในการนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลนั้นมีเหตุผลจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงไม่เป็นการละเมิดข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง[32]

ส่วนในกรณีที่ประเทศตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินและรัฐจำเป็นจะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในอำนาจรัฐยาวนานขึ้น ซึ่งเป็นการงดเว้นการคุ้มครองสิทธิตามข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับประเทศ รัฐภาคีจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า มาตรการในการงดเว้นการคุ้มครองสิทธิตามข้อ 9 วรรค 3 นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งตามความฉุกเฉินของสถานการณ์ ทั้งจะต้องมีการตรวจสอบถึงความจำเป็นในการควบคุมตัวบุคคลที่ยาวนานกว่าสถานการณ์ปกติเป็นระยะไป[33]

การที่เจ้าพนักงานควบคุมตัวบุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับก่อการร้ายไว้เป็นระยะเวลา 11 วัน จึงเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ได้ถูกนำตัวไปยังศาลในทันทีภายหลังจากการจับกุม เมื่อรัฐภาคีไม่ได้ให้เหตุผลถึงความจำเป็นในการที่เจ้าพนักงานจะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้นานถึง 11 วัน ประกอบกับไม่มีการตรวจสอบถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการควบคุมตัวผู้ต้องหา อีกทั้งการพิจารณาประกอบข้อเท็จจริงได้ความว่า รัฐภาคีได้ละเมิดสิทธิใน ข้อ 9 วรรค 1 และ วรรค 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยไม่ได้มีการแจ้งข้อหาและเหตุผลในการจับกุมตัวด้วยแล้ว จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการควบคุมตัวภายใต้บริบทของความจำเป็นอย่างยิ่งตามความฉุกเฉินของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ถือว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีก่อการร้ายเป็นระยะเวลา 11 วันก่อนที่จะได้พบศาลนั้นเป็นการละเมิดข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง[34] แม้รัฐภาคีจะอ้างว่า การควบคุมตัวเป็นไปตาม

---

[31] *Islan Johar v Norway* (2021) UN Doc CCPR/C/132/D/2854/2016 para 8.9

[32] เพิ่งอ้าง para 8.7

[33] *İsmet Özçelik et al. v Turkey* (2019) UN Doc CCPR/C/125/D/2980/2017 para 9.6

[34] เพิ่งอ้าง para 9.7

Ref. code: 25656401031585XRA

ข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศซึ่งมีการตราขึ้นภายหลังจากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วที่กฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลา 7 วัน และขยายระยะเวลาในการควบคุมตัวออกไปได้อีก 7 วันโดยการตัดสินใจของพนักงานอัยการ และมีมาตรการที่ให้สามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งในการควบคุมตัวต่อศาลอาญาได้ มีการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายระหว่างการควบคุมตัวของตำรวจ รวมถึงการตรวจสุขภาพก่อนและหลังจากถูกปล่อยตัวไปแล้ว[35] ก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวไว้เป็นระยะเวลานานแล้วก็อาจเป็นการละเมิดสิทธิตามข้อ 9 วรรค 3 ได้เช่นกัน

ดังนั้น ระยะเวลาในการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เกินกว่า 48 ชั่วโมงนั้นจะต้องมีเหตุผลและความจำเป็นในการควบคุมตัวภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากระยะเวลาในการควบคุมตัวที่ยาวนานขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ต้องหาที่อาจเสี่ยงต่อการถูกทรมานหรือปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้ อีกทั้งการควบคุมตัวไว้นานเกินไปโดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็นยังเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาที่จะได้รับการตรวจสอบการควบคุมตัวโดยศาลอีกด้วย แม้แต่ในกรณีที่ประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและรัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการอันเป็นการงดเว้นการคุ้มครองสิทธิตามข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ยาวนานกว่า 48 ชั่วโมง แต่รัฐภาคียังคงต้องอธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหา หากไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นในการควบคุมตัวบุคคลเอาไว้ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ตาม ก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิในการที่ผู้ต้องหาจะได้พบศาลในทันทีได้

4. ระยะเวลาในการควบคุมตัวจะเริ่มต้นนับทันที แม้จะยังไม่มีการตั้งข้อหาแก่ผู้ถูกจับหรือถูกควบคุมตัว

โดยหลักแล้ว เมื่อบุคคลถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมจะต้องได้รับการแจ้งถึงเหตุผลในการจับกุมและได้รับแจ้งถึงข้อหาที่ถูกจับกุมในทันที[36] เพื่อที่จะให้บุคคลผู้ถูกจับสามารถร้องขอให้ปล่อยตนเองได้หากเชื่อว่าเหตุผลที่ใช้ในการจับกุมนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง[37] การแจ้งข้อหาภายหลังจากที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการที่ผู้ต้องหาจะได้ต่อสู้คดีหรือข้อที่ตนถูกกล่าวหาได้อย่างเต็มที่ อันเป็นสิทธิประการหนึ่งของบุคคลที่ถูกจับกุมหรือควบคุมตัว สำหรับ

---

[35] เพิ่งอ้าง para 4.3

[36] International Covenant on Civil and Political Rights Article 9.2

[37] Human Rights Committee (เชิงอรรถ 1) para 25.

Ref. code: 25656401031585XRA

การแจ้งข้อหานั้นอาจไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งทันทีในเวลาที่ถูกจับกุม เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจแจ้งข้อหาภายหลังจากที่มีการควบคุมตัวในเวลาต่อมาได้[38]

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการควบคุมตัวบุคคลแล้วการนับระยะเวลาในการควบคุมตัวย่อมเริ่มนับทันทีแม้จะยังไม่มีการแจ้งข้อหาให้แก่ผู้ถูกจับทราบ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเห็นว่า แม้เจ้าพนักงานจะควบคุมตัวบุคคลไว้โดยไม่มีการแจ้งข้อหาก็ตาม แต่เจ้าพนักงานยังคงมีหน้าที่นำตัวบุคคลผู้ถูกจับไปยังศาลทันทีภายหลังจากที่มีการควบคุมตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น ในกรณีที่ผู้เสียหายเดินทางไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะพยานแต่หลังจากนั้นถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้เป็นระยะเวลา 7 วันโดยที่ยังไม่ได้รับการแจ้งข้อหาและไม่ได้ถูกนำตัวไปยังศาลในทันทีภายหลังจากถูกควบคุมตัว ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิตามข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองแล้ว[39]

เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาในการควบคุมตัวตามที่ปรากฏในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประกอบกับเอกสารความเห็นทั่วไป ฉบับที่ 35 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและคำวินิจฉัยข้อร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้ว จะพบว่า สิทธิในการนำตัวผู้ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในคดีอาญาไปยังศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจตุลาการในทันทีตามข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้น มีความสอดคล้องกับระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาของเจ้าพนักงานภายหลังจากการจับกุมหรือควบคุมตัว เนื่องจากเจ้าพนักงานผู้จับมีหน้าที่จะต้องนำตัวบุคคลไปยังศาลภายในระยะเวลาตามที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้กำหนดไว้ เพื่อให้ศาลได้ตรวจสอบการควบคุมตัวและเป็นมาตรการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา ซึ่งทำให้เจ้าพนักงานมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่มีการจับกุมหรือควบคุมตัว เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ ที่อาจควบคุมตัวเกิน กว่า48 ชั่วโมงได้ แต่ต้องแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและเหตุผลในการควบคุมตัวภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับรัฐจะต้องสร้างหลักประกันสิทธิให้แก่ผู้ถูกควบคุมตัว เนื่องจากการควบคุมตัวภายใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยปราศจากการควบคุมจากศาลนั้นมีความเสี่ยงที่ผู้ต้องหาจะถูกทรมานหรือถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมได้ เนื่องจากการถูกปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายนั้นมักเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาแรกของการควบคุมตัว

---

[38] เพิ่งอ้าง para 30.

[39] *Kurbanov v Tajikistan* (2003) UN Doc CCPR/C/79/D/1096/2002 para 7.2

Ref. code: 25656401031585XRA

3.2 ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950

ตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ได้ให้การยอมรับถึงการจำกัดเสรีภาพของบุคคลภายใต้ขอบเขตของการที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยเจ้าพนักงานมีอำนาจควบคุมตัวบุคคลผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดอาญาเพื่อทำการสอบสวนถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แต่ภายหลังจากควบคุมตัวแล้ว อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ได้กำหนดมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวในคดีอาญาเอาไว้ โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาจะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งใช้อำนาจตุลาการในทันทีเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมตัวและความจำเป็นในการควบคุมตัวดังกล่าว ซึ่งระยะเวลาในการนำตัวผู้ต้องหาไปศาลนั้นจะสอดคล้องกับระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ. 1950 ได้วางหลักการกำหนดหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่จะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลภายในระยะเวลาที่อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 กำหนดไว้ โดยมีศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปซึ่งทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพลเมืองชาวยุโรปตามอนุสัญญา ฯ ได้ทำหน้าที่ในการตีความและวางแนวเกี่ยวกับระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งจะกล่าวต่อไป

3.2.1 หลักการทั่วไป

สิทธิในเสรีภาพของร่างกายและความปลอดภัยของบุคคลเป็นสิทธิอันสำคัญในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งได้รับการรับรองไว้ในข้อ 5 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ว่า บุคคลไม่อาจถูกลิดรอนเสรีภาพได้ เว้นแต่มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (a) ถึง (f) ได้กำหนดไว้ และการจำกัดเสรีภาพจะต้องเป็นไปตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด อันเป็นสร้างหลักประกันไม่ให้บุคคลถูกจำกัดเสรีภาพตามอำเภอใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการจำกัดเสรีภาพตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 มีความหมายในภาพกว้างโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการถูก

Ref. code: 25656401031585XRA

จับกุมหรือถูกควบคุมตัวเท่านั้น แต่อาจปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การกักบริเวณในบ้าน[40] การกักขังผู้อพยพทางทะเลไว้บนเรือ[41] เป็นต้น

ข้อยกเว้นที่เจ้าพนักงานสามารถจำกัดเสรีภาพของบุคคลได้ประการหนึ่งภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้คือ การจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลเพื่อจะนำตัวบุคคลนั้นไปอยู่ต่อหน้าผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทำความผิด หรือมีเหตุอันควรพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลไปกระทำความผิด หรือหลบหนีไปหลังจากได้กระทำความผิดดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 5 วรรค 1 (c) ซึ่งเหตุในการควบคุมตัวบุคคลภายใต้มาตราดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี ดังนี้

1. การควบคุมตัวบุคคลเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทำความผิด โดยหมายเฉพาะการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาเท่านั้น[42] การควบคุมตัวในกรณีนี้ เจ้าพนักงานไม่จำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่เพียงพอในการตั้งข้อหาในขณะที่มีการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำความผิดในกรณีนี้เป็นไปเพื่อให้เจ้าพนักงานได้ซักถามเพื่อยืนยันถึงข้อเท็จจริงและขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นว่าเขาได้กระทำความผิดตามที่ได้สงสัยจริงหรือไม่[43]

2. การควบคุมตัวเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลไปกระทำความผิด ในกรณีนี้ถือเป็นการควบคุมตัวในเชิงป้องกัน ซึ่งเจ้าพนักงานจะควบคุมตัวบุคคลโดยอ้างเหตุนี้ได้จะต้องแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์และชัดเจนเป็นรายกรณีไปว่า บุคคลดังกล่าวจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหากไม่มีการควบคุมตัวไว้[44] ซึ่งมาตรการอื่น ๆ ไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้เพื่อปกป้องประชาชนหรือสังคมได้นอกจากการควบคุมตัวบุคคลเอาไว้ การควบคุมตัวโดยอาศัยเหตุผลนี้มักจะเป็นความผิดที่มีลักษณะร้ายแรงซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอย่างมีนัยยะสำคัญ แต่หากความเสี่ยงที่บุคคลดังกล่าวจะไปกระทำความผิดได้ผ่านพ้นไปแล้วก็จะต้องปล่อยตัวไป อย่างไรก็ตาม รัฐจะ

---

[40] *Buzadji v The Republic of Moldova* App no 23755/07 (ECtHR, 5 July 2016).

[41] *Khlaifia and Others v Italy* App no 16483/12 (ECtHR, 15 December 2016).

[42] *Selahattin Demirtaş v Turkey (No. 2)* App no 14305/17 (ECtHR, 22 December 2020) para 314.

[43] *Brogan and Others v The United Kingdom* App no 11209/84, 11234/84, 11266/84 and 11386/85 (ECtHR, 29 November 1988) para 52-53.

[44] *S., V. and A. v Denmark* App no 35553/12, 36678/12 and 36711/12 (ECtHR, 22 October 2018) para 89.

Ref. code: 25656401031585XRA

กำหนดหลักเกณฑ์เป็นการทั่วไปโดยมุ่งหมายไปที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทางการเห็นว่าเป็นอันตราย หรือมีแนวโน้มว่าจะกระทำผิดกฎหมายเพื่อให้มีอำนาจในการควบคุมตัวไม่ได้

3. การควบคุมตัวบุคคลเพื่อป้องกันการหลบหนีภายหลังจากกระทำความผิด ในกรณีนี้เจ้าพนักงานจะต้องแสดงให้เห็นว่าการควบคุมตัวเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากหากไม่มีควบคุมตัวเอาไว้ บุคคลนั้นอาจจะไม่มาปรากฏตัวอีกหากมีการเรียกให้มา และจะต้องพิจารณาว่าการใช้มาตรการในการควบคุมตัวนั้นมีความได้สัดส่วน

นอกจากการควบคุมตัวบุคคลจะต้องมีเหตุผลตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว การควบคุมตัวยังจะต้องชอบด้วยกฎหมายทั้งในส่วนของขั้นตอนและเนื้อหา กล่าวคือ การควบคุมตัวจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาตามกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติตามหลักนิติธรรม รวมถึงจะต้องนำตัวผู้ถูกควบคุมไปอยู่ต่อหน้าศาลในเวลาอันรวดเร็วตามมาตรา 5 วรรค 3 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ด้วย[45]

สำหรับกฎหมายภายในที่จะเป็นฐานอำนาจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานจะต้องสอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับนี้ รวมถึงสอดคล้องกับหลักนิติธรรม ความได้สัดส่วน และมีความชัดเจนแน่นอนของกฎหมาย โดยกฎหมายภายในจะต้องกำหนดเงื่อนไขในกรณีที่บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้บุคคลสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าหากมีกระทำการดังกล่าวแล้วอาจถูกรัฐจำกัดเสรีภาพได้ แม้การควบคุมตัวจะชอบด้วยกฎหมายภายในประเทศ แต่อาจเป็นการควบคุมตัวตามอำเภอใจภายใต้อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ได้ เนื่องจากการควบคุมตัวตามอำเภอใจมีความหมายที่กว้างกว่าการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภายในของประเทศ

เมื่อเจ้าพนักงานควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญาภายใต้เหตุผลใดเหตุผลหนึ่งข้างต้นแล้ว จะต้องนำตัวผู้ที่ถูกควบคุมไปอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายให้ใช้อำนาจตุลาการโดยเร็ว อันเป็นสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวที่จะได้พบศาลในทันทีภายหลังจากการถูกควบคุมตัวตามมาตรา 5 วรรค 3 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950

สิทธิในการพบศาลโดยทันทีหรือสิทธิที่จะถูกนำตัวไปต่อหน้าผู้พิพากษาทันทีเป็นการสร้างหลักประกันแก่บุคคลผู้ถูกควบคุมตัวว่า บุคคลจะไม่ถูกเจ้าพนักงานใช้อำนาจในการจำกัดเสรีภาพตามอำเภอใจหรือปราศจากความยุติธรรม โดยการให้ศาลเข้ามาตรวจสอบและควบคุมการใช้

---

[45] *Selahattin Demirtaş v Turkey (No. 2)* App no 14305/17 (ECtHR, 22 December 2020) para 312.

Ref. code: 25656401031585XRA

อำนาจของฝ่ายบริหารว่าการควบคุมตัวอันเป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ให้การรับรองไว้ อีกทั้งการให้ศาลเข้ามาควบคุมและตรวจสอบถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมตัวเป็นการป้องกันมิให้เกิดการปฏิบัติที่เลวร้ายต่อผู้ถูกควบคุมตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการปฏิบัติที่เลวร้ายที่เจ้าพนักงานกระทำต่อผู้ถูกควบคุมตัวมักเกิดขึ้นในช่วงแรกของการควบคุมตัว[46] จึงควรที่จะนำตัวผู้ต้องหามาอยู่ต่อหน้าศาลภายในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการที่ผู้ต้องหาถูกทรมานเพื่อประโยชน์ในการได้มาซึ่งพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาคนดังกล่าว

ดังนั้น อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 จึงได้กำหนดหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวขึ้น ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาของเจ้าพนักงานที่จะต้องไม่เกินกรอบระยะเวลาที่อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 และศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้วางหลักการในเรื่องของระยะเวลาในการควบคุมตัวเอาไว้

3.2.2 คำวินิจฉัยของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเกี่ยวกับระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคล

ตามมาตรา 5 วรรค 3 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอนว่าจะต้องนำตัวบุคคลไปอยู่ต่อหน้าศาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายในระยะเวลาเท่าใด เพียงแต่กำหนดให้เจ้าพนักงานจะต้องนำผู้ถูกจับหรือถูกควบคุมตัวไปยังศาลใน “ทันที” ภายหลังจากมีการจับกุม ซึ่งเป็นเพียงถ้อยคำกว้าง ๆ ที่อนุสัญญา ฯ ได้บัญญัติไว้ การพิจารณาถึงระยะเวลาที่เจ้าพนักงานจะควบคุมตัวผู้ต้องหาภายหลังการจับกุมจึงต้องพิจารณาจากรายละเอียดที่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้วางหลักเกณฑ์พร้อมทั้งคำอธิบายเอาไว้ประกอบกับการศึกษาผ่านคำวินิจฉัยของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปที่ได้วินิจฉัยคดีที่มีผู้ร้องเรียนว่าตนถูกละเมิดสิทธิตามที่กำหนดไว้อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 เพื่อทราบถึงหลักการในเรื่องของระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลในแต่ละกรณีว่ามีอยู่อย่างไร ดังนี้

1. ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไม่ควรเกิน 4 วันนับแต่วันที่มีการจับกุม

ภายหลังจากมีการจับกุมผู้ต้องหาแล้ว การนำตัวผู้ต้องหาไปปรากฏต่อหน้าศาลถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นการคุ้มครองบุคคลผู้ถูกจับหรือควบคุมตัวให้อยู่ภายใต้การควบคุมของ

---

[46] *Ladent v Poland* App no 11036/03 (ECtHR, 18 March 2008) para 72.

Ref. code: 25656401031585XRA

ศาล ซึ่งการควบคุมตัวดังกล่าวทำหน้าที่ในการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิบัติที่โหดร้ายจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงแรกของการควบคุมตัว[47] สำหรับระยะเวลาในการควบคุมตัวที่ยาวนานขึ้นจะต้องกระทำโดยเคร่งครัดเพื่อไม่ให้หลักประกันสิทธิของผู้ต้องหาถูกลดทอนลง

ซึ่งศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเห็นว่า ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ควรเกิน 4 วัน การควบคุมตัวผู้ต้องหานานกว่านั้นโดยไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของศาลถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานเกินไป[48]

การควบคุมตัวผู้ต้องหาเป็นระยะเวลา 2 วันก่อนนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักประกันที่ป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิดของเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นการปฏิบัติตามหลักการในข้อ 5 วรรค 3 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ที่กำหนดให้นำตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปพบศาลภายหลังจากการจับกุมในทันทีแล้ว[49]

สำหรับการควบคุมตัวทหารซึ่งกระทำความผิดยังต้องปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้ในข้อ 5 วรรค 3 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 กล่าวคือ เจ้าพนักงานผู้ทำการควบคุมตัวจะต้องนำตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นทหารไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจตุลาการในทันทีเช่นกัน เนื่องจากหลักการในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ใช้บังคับกับบุคคลทุกคนไม่ใช่เฉพาะพลเรือนแต่รวมถึงทหารด้วย[50] ในกรณีที่มีการควบคุมตัวทหารที่กระทำความผิดฐานไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามประมวลกฎหมายอาญาทหารไว้เป็นระยะเวลา 7 และ 11 วันก่อนที่จะถูกนำตัวไปยังศาลนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิตามข้อ 5 วรรค 3 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 เนื่องจากไม่ได้มีการนำตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปขึ้นศาลในทันทีภายหลังจากมีการจับกุม[51] อีกทั้งผู้ตรวจการทหารไม่ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตุลาการตามความในข้อ 5 วรรค 3 เนื่องจากไม่ได้มีความเป็นอิสระจากฝ่ายอื่นอย่างแท้จริงที่จะ

---

[47] *McKay v the United Kingdom* App no 543/03 (ECtHR, 3 October 2006) para 32.

[48] เพิ่งอ้าง para 33.

[49] เพิ่งอ้าง para 48.

[50] *Engel and Others v The Netherlands* App no 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 and 5370/72 (ECtHR, 8 June 1976) para 54.

[51] *De Jong, Baljet and Van den Brink v the Netherlands* App no 8805/79, 8806/79, and 9242/81 (ECtHR, 22 May 1984) para 52.

Ref. code: 25656401031585XRA

เป็นหลักประกันให้กับผู้ถูกจับกุมหรือควบคุมตัวได้ แม้ผู้ตรวจการทหารจะมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานทางทหารก็ตามแต่ผู้ตรวจการทหารอาจถูกเรียกตัวให้ทำหน้าที่เป็นผู้ฟ้องร้องคดีดังกล่าวต่อศาลทหารได้[52] ซึ่งจะทำให้ผู้ตรวจสอบการควบคุมตัวและผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลเดียวกัน

2. ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาที่น้อยกว่า 4 วันอาจถือเป็นการละเมิดสิทธิตามข้อ 5 วรรค 3 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ได้ หากไม่มีเหตุผลและความจำเป็นในการควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นไว้

แม้ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจะได้วางแนวเกี่ยวกับระยะเวลาในการนำตัวผู้ต้องหาไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลในครั้งแรกภายหลังจากการจับกุมไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 วันก็ตาม แต่ตามหลักการพื้นฐานแล้ว การควบคุมตัวเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลและจำเป็นจะต้องมีเหตุผลในการควบคุมตัวบุคคลเอาไว้ด้วยประกอบกับสิทธิในการปรากฏตัวต่อหน้าศาลภายหลังการจับกุมเป็นการคุ้มครองผู้ต้องหาเพื่อมิให้ถูกปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ระยะเวลาในการนำตัวผู้ต้องหาไปอยู่ต่อศาลจึงกำหนดให้กระทำในทันทีแต่สามารถยืดหยุ่นได้โดยความล่าช้าในการนำตัวผู้ต้องหาไปขึ้นศาลไม่ควรเกิน 4 วันนับแต่มีการจับกุมตัว ดังที่ได้มีการอธิบายไปแล้วข้างต้น

แต่อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีความจำเป็นหรือเหตุผลพิเศษใด ๆ ในการควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ แม้จะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ไม่เกิน 4 วันแต่ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการปรากฏตัวต่อหน้าศาลในทันทีตามข้อ 5 วรรค 3 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ได้ เช่น กรณีของผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทถูกนำตัวขึ้นศาลภายหลังจากถูกจับกุมเป็นระยะเวลา 3 วัน 23 ชั่วโมง ซึ่งคดีหมิ่นประมาทเป็นความผิดเล็กน้อยและไม่รุนแรง การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวครบ 24 ชั่วโมง และพนักงานอัยการมีคำสั่งให้ควบคุมตัวต่อไปอีก 72 ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้ให้เหตุผลและความจำเป็นในการขยายระยะเวลาในการควบคุมตัว ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเห็นว่า การควบคุมตัวดังกล่าวไม่มีเหตุผลและความจำเป็นพิเศษใด ๆ ที่จะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาเป็นระยะเวลานาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลได้รวดเร็วกว่านั้น ดังนั้น การนำตัวผู้ต้องหาไปขึ้นศาลภายหลังจากการจับกุมไปแล้ว 3 วัน 23 ชั่วโมงจึงไม่สอดคล้องกับสิทธิที่จะได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลในทันทีภายหลังการจับกุม[53] หรือ การนำตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้เยาว์มาขึ้นศาลภายหลังจากการจับกุม 3 วัน 9 ชั่วโมง แม้จะยังไม่เกินกำหนดระยะเวลา 4 วันตามที่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้วางเป็นแนวทางไว้ก็ตาม แต่ศาลเห็นว่าการนำตัวผู้ต้องหามาอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาภายในระยะเวลาดังกล่าวยังไม่ถือว่ารวดเร็วเพียงพอตามความหมายของบทบัญญัติในข้อ 5 วรรค 3 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น

---

[52] เพิ่งอ้าง para 49.

[53] *Kandzhov v Bulgaria* App no 68294/01 (ECtHR, 6 February 2009).

Ref. code: 25656401031585XRA

พื้นฐาน ค.ศ.1950 เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ถูกจับเป็นผู้เยาว์และระหว่างการถูกควบคุมตัวไม่มีมาตรการเพียงพอที่จะป้องกันการใช้อำนาจตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น สิทธิในการเข้าถึงทนายความ อีกทั้งศาลไม่พบพฤติการณ์พิเศษใด ๆ ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำตัวผู้ต้องมาขึ้นศาลได้เร็วกว่านี้ จึงถือว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กเป็นเวลา 3 วัน 9 ชั่วโมง ไม่ถือว่ารวดเร็วและเป็นการละเมิดสิทธิตามมาตรา 5 วรรค 3 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950[54]

ดังนั้น แม้ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจะได้วางแนวทางเกี่ยวกับความรวดเร็วในการนำตัวผู้ต้องหาไปอยู่ต่อศาลภายหลังจากถูกจับกุมหรือควบคุมตัวว่าอย่างช้าที่สุดจะต้องไม่เกิน 4 วันนับแต่มีการจับกุมตัว แต่การควบคุมตัวยังคงต้องเป็นข้อยกเว้นและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถควบคุมตัวไว้จะต้องปรากฏถึงความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ เช่น เพื่อการสอบปากคำผู้ต้องหา หากการควบคุมตัวไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นใด ๆ แม้จะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ไม่เกินกำหนด 4 วันก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการนำพบศาลโดยเร็วของผู้ต้องหาตามที่ถูกกำหนดไว้ในข้อ 5 วรรค 3 ของอนุสัญญา ฯ ได้

3. ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาอาจขยายออกไปได้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

ในกรณีที่ประเทศต้องเผชิญสงครามหรือภาวะฉุกเฉินสาธารณะซึ่งคุกคามความเป็นอยู่ของรัฐ รัฐจำเป็นจะต้องใช้อำนาจในการจัดการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวให้ประเทศกลับสู่ภาวะปกติสุข โดยการใช้มาตรการใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ถูกรับรองไว้ในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ได้ โดยในข้อ 15 ของอนุสัญญา ฯ กำหนดให้รัฐสามารถใช้มาตรการอันเป็นการเลี่ยงพันธกรณีของตนภายใต้อนุสัญญา ฯ ฉบับนี้ได้เพียงเท่าที่จำเป็นตามความฉุกเฉินของสถานการณ์ และจะต้องไม่ขัดต่อพันธกรณีอื่น ๆ ของตนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ[55]

การพิจารณาถึงสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการที่จะใช้จัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นควรเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารบ้านเมืองและอยู่ในจุดที่สามารถรับรู้ได้ว่าบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินแล้วหรือไม่ รวมถึงขอบเขตและความจำเป็นในการใช้มาตรการในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น[56] แต่อย่างไรก็ตามการใช้

---

[54] *İpek and others v Turkey* App no 17019/02 and 30070/02 (ECtHR, 3 May 2009).

[55] European Convention on Human Rights Article 15-1.

[56] *Ireland v The United Kingdom* App no 5310/71 (ECtHR, 18 January 1978).

Ref. code: 25656401031585XRA

ดุลพินิจของฝ่ายบริหารในการใช้มาตรการเพื่อจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินจะมีอยู่อย่างจำกัดภายใต้ขอบเขตของความจำเป็นตามความฉุกเฉินของสถานการณ์ และจะอยู่ในการควบคุมตรวจสอบโดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปว่ามาตรการที่ใช้นั้นจำเป็นภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ โดยศาลจะพิจารณาจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบกัน เช่น ลักษณะของสิทธิที่ได้รับผลกระทบจากการหลีกเลี่ยงการคุ้มครอง เหตุที่นำไปสู่การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะเวลาในการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น[57]

สำหรับสิทธิของผู้ต้องหาที่จะได้ปรากฏตัวต่อหน้าศาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นผู้ใช้อำนาจตุลาการในทันทีภายหลังจากการควบคุมตัวที่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้อธิบายขยายความว่าไม่ควรนำตัวผู้ถูกจับหรือถูกควบคุมตัวไปศาลล่าช้าเกินกว่า 4 วันนั้น ในกรณีประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐอาจใช้มาตรการที่เป็นการงดเว้นสิทธิในการนำตัวผู้ต้องหาไปศาลในทันทีตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 วรรค 3 ของอนุสัญญา ฯ ได้ กล่าวคือ ระยะเวลาในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนจะนำตัวไปยังศาลอาจนานเกินกว่า 4 วันได้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ซึ่งมาตรการในการควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ยาวนานขึ้นจะส่งผลให้สิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้ปรากฏตัวต่อหน้าศาลในทันทีนั้นอาจถูกยืดระยะเวลาออกไป

การควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้นานขึ้นจะต้องปรากฏว่ามีความจำเป็นภายใต้สถานการณ์นั้น ๆ เช่น การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่มีการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการของไอร์แลนด์เหนือในสหราชอาณาจักร[58] ให้อำนาจพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดีก่อการร้าย ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติป้องกันการก่อการร้าย พ.ศ. 2527 ในการควบคุมตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายได้เกินกว่า 48 ชั่วโมง โดยได้รับอนุญาตจากเลขาธิการแห่งรัฐให้ขยายระยะเวลาในการควบคุมตัวออกไปได้ตามที่กำหนด[59] แต่รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 5 วัน[60] เป็นไปเพื่อจัดการกับภัยคุกคามที่เกิดจากการก่อการร้ายซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ยังคงมีอยู่ และการขยายระยะเวลาในการควบคุมตัวเป็นไปเพื่อการสอบสวนคดีก่อการร้ายอย่างแท้จริง[61] แม้การขยายระยะเวลาในการควบคุมตัวจะเป็นอำนาจของเลขาธิการแห่งรัฐ

---

[57] *Brannigan and McBride v the United Kingdom* App no 14554/89 (ECtHR, 25 May 1993) para 43.

[58] เพิ่งอ้าง para 30.

[59] Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1984 Section 12(4).

[60] Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1984 Section 12(5).

[61] *Brannigan and McBride v the United Kingdom* App no 14554/89 (ECtHR, 25 May 1993) para 51.

Ref. code: 25656401031585XRA

และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของศาล แต่ศาลเห็นว่ามาตรการในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องสร้างสมดุลระหว่างการใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการก่อการร้ายและจะต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลด้วย[62] เมื่อการควบคุมตัวดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดการใช้อำนาจตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งมีการป้องกันมิให้เกิดการควบคุมตัวโดยไม่ได้รับการติดต่อสื่อสาร เช่น สิทธิในการแจ้งให้ญาติทราบถึงสถานที่ควบคุมตัวและการเข้าถึงแพทย์ ทั้งมีสิทธิในการติดต่อกับทนายความภายใน 48 ชั่วโมงแรกที่ถูกจับกุม เว้นแต่บางสถานการณ์ที่จะสามารถพบหรือติดต่อทนายความได้ภายหลังจากพ้นระยะเวลา 48 ชั่วโมงไปแล้ว ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากศาลและเป็นการสร้างหลักประกันว่าสิทธิในการมีทนายความจะไม่ถูกระงับโดยพลการ[63] รวมถึงมีการทบทวนถึงมาตรการที่ใช้ในกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ[64] ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจึงเห็นว่า การให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีก่อการร้ายได้เกิน 48 ชั่วโมงนั้นเป็นการใช้มาตรการที่จำเป็นตามความฉุกเฉินของสถานการณ์แล้วและไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในการที่ผู้ต้องหาจะได้พบศาลในทันทีภายหลังจากการจับกุมหรือควบคุมตัว

จากคำวินิจฉัยของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปจะเห็นได้ว่า การงดเว้นการคุ้มครองสิทธิตามมาตรา 5 วรรค 3 ของอนุสัญญา ฯ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินสามารถกระทำได้ ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาภายใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจยาวนานเกินกว่า 4 วันได้ ทั้งนี้รัฐจะต้องสร้างหลักประสิทธิแก่ผู้ต้องหาอย่างเพียงพอ เช่น สิทธิในการเข้าถึงทนายความ การแจ้งให้ทราบถึงสถานที่ในการควบคุมตัว เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้อำนาจโดยมิชอบในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวและการควบคุมตัวได้รับการเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้

แต่อย่างไรก็ตาม การควบคุมตัวภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลในการควบคุมตัว กล่าวคือ การควบคุมตัวเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการนำตัวบุคคลไปอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย[65] โดยความสงสัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเกิดจากการได้รับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ทำให้เกิดความสงสัยว่าบุคคลกระทำความผิดและข้อสงสัยนั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผล ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์[66] เช่น ในกรณีที่มี

---

[62] เพิ่งอ้าง para 59.

[63] เพิ่งอ้าง para 62-64.

[64] เพิ่งอ้าง para 65.

[65] European Convention on Human Rights Article 15-1 (c).

[66] *Mehmet Hasan Altan v Turkey* App no 13237/17 (ECtHR, 10 September 2018) para 124.

Ref. code: 25656401031585XRA

การจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มสื่อที่มีความเชื่อมโยงกับองค์กรก่อการร้ายที่ทำรัฐประหารประเทศเป็นระยะเวลา 12 วัน โดยที่เจ้าหน้าที่สอบสวนไม่สามารถแสดงได้ว่ามีข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่อาจบ่งชี้ได้ว่า ผู้ต้องหาได้ปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กรก่อการร้ายหรือได้ปฏิบัติเพื่อเตรียมการสำหรับรัฐประหาร การจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหาจึงไม่มีข้อเท็จจริงที่จะมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าผู้ต้องหากระทำความผิดอาญาตามที่ถูกกล่าวหา ส่งผลให้การจำกัดเสรีภาพในลักษณะนี้ไม่มีความสมส่วนกับความจำเป็นภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งมาตรการในการควบคุมตัวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด[67] ย่อมอาจส่งผลให้สิทธิอื่น ๆ ของผู้ต้องหาถูกละเมิดไปด้วย

4. ระยะเวลาในการควบคุมตัวลูกเรือเพื่อนำมาส่งยังท่าเรือถือเป็นการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณ์พิเศษโดยสิ้นเชิง ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาในการควบคุมอาจยาวนานเกินกว่า 4 วันได้

โดยทั่วไป เมื่อมีการควบคุมตัวบุคคลเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้วจะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปศาลในทันที กล่าวคือต้องนำตัวผู้ต้องหาไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลอย่างช้าที่สุดจะต้องไม่เกิน 4 วันนับแต่เวลาที่ถูกจับกุมตามแนวทางการตีความอย่างประนีประนอมที่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้วางหลักเกณฑ์ไว้ แต่ในกรณีที่เกิดสถานการณ์เฉพาะบางอย่าง เช่น การจับกุมและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดในระหว่างเดินเรือทางทะเล ซึ่งไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาอยู่ภายใต้อำนาจของศาลได้ทันที ระยะเวลาที่ผู้ต้องหาจะได้มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลทันทีหลังจากถูกควบคุมตัวตามสิทธิในข้อ 5 วรรค 3 ของอนุสัญญา ฯ ย่อมถูกขยายออกไป

แม้โดยหลักแล้วจำเป็นจะต้องให้การควบคุมตัวผู้ต้องหาอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของศาลในระยะเวลาอันรวดเร็วเพื่อป้องกันมิให้เกิดการปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายและทำให้การจำกัดเสรีภาพของประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสม แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่รัฐพบการกระทำความผิดในขณะที่เดินเรืออยู่ในน่านน้ำหรือทะเลจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากสถานที่เกิดเหตุมายังฝั่งหรือท่าเรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งการควบคุมตัวผู้ต้องหาระหว่างการเดินเรือเข้ามายังชายฝั่งหรือท่าเรือถือเป็นสถานการณ์พิเศษอย่างยิ่งที่ทำให้ไม่สามารถนำตัวมาศาลได้ในทันที เช่น การควบคุมตัวลูกเรือที่ลักลอบขนยาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ทหารเรือฟริเกตของฝรั่งเศสที่ได้สกัดจับและควบคุมตัวลูกเรือ จนกระทั่งลูกเรือถูกนำตัวขึ้นศาลครั้งแรกเมื่อเวลาภายไป 13 วันนับแต่มีการจับกุม ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเห็นว่า ระยะเวลาในการควบคุมตัว 13 วันนั้น ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการพบศาลในทันทีตามข้อ 5 วรรค 3 ของอนุสัญญา ฯ เนื่องจากการมีอยู่ของสถานการณ์พิเศษ กล่าวคือ การควบคุมตัวในช่วงแรกเป็นการ

---

[67] เพิ่งอ้าง para 140.

Ref. code: 25656401031585XRA

ควบคุมตัวผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ทหารเรือเพื่อนำตัวมาส่งยังท่าเรือและให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เมื่อพิจารณาถึงระยะทางของการเดินเรือจากจุดเกิดเหตุมายังชายฝั่งของฝรั่งเศสมีระยะทางที่ไกลและไม่มีสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการใช้ระยะเวลาในการเดินทางมายังท่าเรือของฝรั่งเศสนานเกินความจำเป็น ประกอบกับมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า สภาพอากาศย่ำแย่และมีการซ่อมแซมเรือของวินเนอร์ที่ความเสียหายทำให้ไม่สามารถเดินทางมายังฝั่งได้เร็วกว่านั้นและเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่จะนำตัวผู้ร้องมาอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาสอบสวนได้เร็วกว่านี้[68] ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการควบคุมตัวภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการควบคุมตัวผู้ต้องหาภายหลังจากที่เรือถึงชายฝั่งแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เพียง 8-9 ชั่วโมงก่อนที่จะส่งตัวไปยังผู้พิพากษาสอบสวนต่อไป จึงเป็นไปตามหลักการในข้อ 5 วรรค 3 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950[69]

แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาภายหลังจากที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวระหว่างการเดินเรือมายังชายฝั่งเป็นระยะเวลานานโดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็น ถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาที่จะได้ปรากฏตัวต่อหน้าศาลในทันทีตามข้อ 5 วรรค 3 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ได้ เช่น การควบคุมตัวลูกเรือในระหว่างการเดินเรือมายังชายฝั่งเป็นระยะเวลา 18 วัน แม้การควบคุมตัวลูกเรือระหว่างการเดินเรือเข้ามายังชายฝั่งจะเป็นการควบคุมตัวในสถานการณ์พิเศษที่ไม่อาจนำตัวผู้ต้องหามายังศาลได้ทันที แต่การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาเป็นระยะเวลาประมาณ 48 ชั่วโมงก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลโดยที่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปไม่เห็นถึงเหตุผลในความล่าช้าเพิ่มเติมดังกล่าวภายใต้สถานการณ์ของคดีที่เกิดขึ้น การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังจากที่ผู้ต้องหามาถึงท่าเรือแล้วจึงเป็นการละเมิดสิทธิที่จะได้พบศาลของผู้ต้องหา[70]

ดังนั้น การควบคุมตัวบุคคลที่กระทำความผิดทางทะเลเพื่อนำตัวมามายังฝั่งและดำเนินคดีต่อไปนั้นถือเป็นการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณ์พิเศษที่ทำให้ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลยาวนานขึ้นได้ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาไปศาลได้ในทันที แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำตัวผู้ต้องหามาถึงฝั่งหรือท่าเรือแล้ว การควบคุมตัวบุคคลภายใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องสั้นลง เนื่องจากเป็นสถานการณ์เฉพาะคดีที่ถือว่ามีการลิดรอนเสรีภาพของ

---

[68] *Medvedyev and Others v France* App no 3393/03 (ECtHR, 29 March 2010) para 131.

[69] เพิ่งอ้าง para 132.

[70] *Vassis and Others v France* App no 62736/09 (ECtHR, 27 September 2013).

Ref. code: 25656401031585XRA

บุคคลก่อนหน้านั้นมาแล้ว ดังนั้น การนำตัวผู้ต้องหาไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลจะต้องกระทำทันทีโดยไม่ชักช้า[71]

[71] เพิ่งอ้าง para 60.

บทที่ 4
วิเคราะห์ความสอดคล้องของระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายไทยกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

จากการศึกษาระยะเวลาที่เจ้าพนักงานมีอำนาจในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายไทยในแต่ละฉบับไปแล้วในบทที่ 2 และมีการศึกษาถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมถึงการศึกษาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปไปแล้วในบทที่ 3 จึงนำมาสู่การพิจารณาและวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามกฎหมายไทยแต่ละฉบับว่า มีความสอดคล้องกับระยะเวลาในการควบคุมตัวตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในทางระหว่างประเทศที่ได้วางหลักการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวในคดีอาญาเอาไว้หรือไม่อย่างไร โดยจะทำการวิเคราะห์กฎหมายของประเทศไทยแยกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กฎหมายที่ใช้บังคับในสถานการณ์ปกติ และกฎหมายที่มีการใช้บังคับในสถานการณ์ฉุกเฉิน

4.1 ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณ์ปกติ

สำหรับกฎหมายที่ใช้บังคับในสถานการณ์ปกตินั้นเป็นกฎหมายที่รัฐประกาศใช้และมีการใช้บังคับเป็นการทั่วไปในปัจจุบันเพื่อจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคม ซึ่งกฎหมายที่มีการใช้บังคับในสถานการณ์ปกตินี้จะเป็นตัววางกรอบความประพฤติของคนในสังคมมิให้กระทำการเกินขอบเขตจนอาจนำไปสู่ความไม่สงบสุขในสังคม ทั้งยังเป็นกรอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องไม่เกินเลยขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในสถานการณ์ปกติที่ผู้เขียนจะนำมาศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาในการควบคุมตัวและทำการวิเคราะห์ในงานเขียนฉบับนี้จะประกอบไปด้วยกฎหมาย 5 ฉบับ ได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 และพระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490

Ref. code: 25656401031585XRA

4.1.1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

การควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็นกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจควบคุมหรือกักขังผู้ถูกจับในระหว่างการสืบสวนและสอบสวน[1] เมื่อพิจารณาอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในภาพกว้างตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว การควบคุมตัวเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในชั้นจับกุมโดยเจ้าพนักงานผู้จับ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้อำนาจเจ้าพนักงานผู้จับควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ได้เพียงเพื่อนำตัวผู้ถูกจับไปส่งยังที่ทำการของพนักงานสอบสวน[2] ซึ่งอำนาจในการควบคุมตัวของเจ้าพนักงานผู้จับถือเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวบุคคลไว้เพื่อนำตัวไปส่งยังเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจต่อไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด หลังจากที่เจ้าพนักงานผู้จับนำตัวผู้ต้องหามาส่งยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนแล้ว พนักงานสอบสวนจะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในภายใต้หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

อำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนเป็นไปตามมาตรา 87 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยจะต้องปรากฏว่า มีความจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดีที่จะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ เช่น มีความจำเป็นในการควบคุมตัวเพื่อสอบถามคำให้การ หรือความจำเป็นในการควบคุมตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจนอาจทำให้การสอบสวนไม่สามารถดำเนินการไปโดยเรียบร้อย[3] หากปรากฏว่ามีความจำเป็นในการควบคุมตัวแล้ว พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวได้ไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแบ่งระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ 2 ประเภท คือ ความผิดลหุโทษ และคดีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ความผิดลหุโทษ

เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีความผิดลหุโทษแล้ว กฎหมายให้อำนาจพนักงานสอบสวนควบคุมตัวได้เพียงเพื่อสอบถามชื่อ ที่อยู่ และคำให้การของผู้ต้องหาเท่านั้น หากพนักงานสอบสวนดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาย่อมหมดไป จะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีความผิดลหุโทษจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาภายใต้อำนาจของเจ้าพนักงานก่อนที่จะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลเพื่อให้ศาลตรวจสอบการจับกุมตามที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่กำหนดให้การจำกัดเสรีภาพของบุคคลจะต้องมี

---

[1] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(21).

[2] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 84 วรรค 1.

[3] จุตติ ธรรมมโนวานิช, ‘หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติว่าด้วยการจับและแจ้งข้อหา, การควบคุมและฝากขัง, การค้น และการปล่อยชั่วคราว’ (ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ ส่วนวิชากฎหมาย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2537) 223.

Ref. code: 25656401031585XRA

เหตุผลและความจำเป็น และไม่ควรควบคุมตัวผู้ต้องหาเกิน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาจับกุมตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้วางแนวในการคุ้มครองเสรีภาพของผู้ต้องหาเอาไว้ อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงหลักความได้สัดส่วนของการจำกัดเสรีภาพของบุคคลในการกระทำความผิดลหุโทษแล้วจะเห็นว่าความผิดลหุโทษเป็นความผิดเล็กน้อยที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การควบคุมตัวผู้ต้องหาอันเป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลในระยะเวลาที่สั้นย่อมมีความเหมาะสมระหว่างการใช้อำนาจรัฐในการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้ว

ในส่วนของการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอื่น ๆ ซึ่งมิใช่คดีความผิดลหุโทษ กล่าวคือ เป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป หรือปรับเกิน 10,000 บาท จนกระทั่งไปถึงอัตราโทษสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา พนักงานสอบสวนมีอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาไปถึงยังที่ทำการของพนักงานสอบสวน[4] ซึ่งวัตถุประสงค์ในการควบคุมตัวตามมาตรา 87 วรรค 3 เป็นการให้อำนาจพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน จะเห็นได้จากหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงบทบัญญัติในตอนท้ายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรค 3 ที่ให้อำนาจพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายขังผู้ต้องหา หากยังมีความจำเป็นจะต้องมีตัวผู้ต้องหาไว้เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดี ซึ่งการควบคุมตัวบุคคลเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่ทำให้รัฐสามารถเข้าไปจำกัดเสรีภาพของบุคคลได้

เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอื่นที่มิใช่คดีความผิดลหุโทษตามมาตรา 87 วรรค 3 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วพบว่า กฎหมายให้อำนาจพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกนำตัวไปถึงยังที่ทำการของพนักงานสอบสวน ซึ่งการเริ่มต้นนับระยะเวลาในการควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะเริ่มนับเมื่อผู้ต้องหา “ไปถึง” ที่ทำการของพนักงานสอบสวน ซึ่งมีความไม่สอดคล้องกับหลักในการเริ่มต้นนับระยะเวลาในควบคุมตัวตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้วางแนวไว้ใน General Comment No.35 ที่เห็นว่า ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาภายใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ควรเกิน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลา “จับกุม” และทำให้การควบคุมตัวผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 48 ชั่วโมงหากมีการเริ่มต้นนับระยะเวลาในการควบคุมตัวเมื่อผู้ต้องหาถูกจับกุม ทั้งการเริ่มนับระยะเวลา

---

[4] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรค 3.

Ref. code: 25656401031585XRA

ในการควบคุมตัวเมื่อไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนเช่นนี้จะทำให้เกิดช่องว่างตั้งแต่ช่วงที่มีการจับกุมตัวผู้ต้องหาจนถึงก่อนที่มีการนำตัวผู้ต้องหามาส่งยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนที่อาจเปิดช่องให้เจ้าพนักงานชุดจับกุมนำตัวผู้ต้องหาไปยังสถานที่อื่น ๆ และปฏิบัติต่อผู้ต้องหาโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้ เช่น การรีดไถทรัพย์สิน หรือการซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพหรือให้ผู้ต้องหายอมรับข้อเท็จจริงบางประการ เป็นต้น ซึ่งช่วงระยะเวลาแรกของการควบคุมตัวเป็นช่วงเวลาแห่งความเสี่ยงที่ผู้ถูกจับนั้นอาจถูกปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายมากที่สุด[5] ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลโดยเร็วเพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

ส่วนในกรณีที่มีการจับกุมผู้ต้องหาได้ในคนละท้องที่กับที่มีการกระทำความผิดในทางปฏิบัติเจ้าพนักงานผู้จับกุมจะนำตัวผู้ต้องหาไปส่งยังพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่มีความผิดเกิดเนื่องจากเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ[6] ซึ่งในบางครั้ง สถานที่ที่มีการจับกุมตัวผู้ต้องหาได้อาจห่างไกลกับสถานีตำรวจในท้องที่ที่มีการกระทำความผิดที่จะต้องใช้เวลาในการเดินทางและอาจนำไปสู่ข้ออ้างของการนำตัวผู้ต้องหาไปส่งศาลไม่ทันภายใน 48 ชั่วโมงหากมีการเริ่มต้นนับระยะเวลาในการควบคุมตัวตั้งแต่มีการจับกุม ซึ่งในกรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่า สิทธิของผู้ต้องหาที่ได้จะได้พบศาลในทันทีภายหลังจากการจับกุมจะยังคงได้รับความคุ้มครองและการเริ่มต้นนับระยะเวลาตั้งแต่มีการจับกุมจะไม่กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยการให้พนักงานสอบสวนในท้องที่ที่มีการจับกุมตัวผู้ต้องหาในฐานะที่เป็นพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจสอบสวนคดีที่เกิดขึ้น[7] เป็นผู้นำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลที่มีเขตอำนาจในท้องที่ของตนเสียก่อนเพื่อให้ศาลได้เข้ามาตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา หลังจากนั้นจึงค่อยมีการนำตัวผู้ต้องหาไปส่งมอบยังพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบต่อไป

ดังนั้น ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอื่นนอกจากคดีความผิดลหุโทษที่กำหนดให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกนำตัวไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนนั้นยังมีความไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยที่ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอื่นที่มิใช่ความผิดลหุโทษนั้นยังคงเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาเกินกว่า 48 ชั่วโมงนับแต่มีการจับกุม ทำให้สิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้พบศาลในทันทีภายหลังจากที่ถูกควบคุมตัวไม่ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากจุดเริ่มต้นของการนับระยะเวลาในการควบคุมตัวไม่ได้เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับกุม ส่วนระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีความผิดลหุโทษนั้นเป็นการควบคุมตัวเท่าที่จำเป็นเพื่อให้พนักงานสอบสวนถามคำให้การ ชื่อ และที่อยู่ของผู้ต้องหา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่

---

[5] *Ladent v Poland* App no 11036/03 (ECtHR, 18 March 2008) para 72.

[6] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคสาม.

[7] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคหนึ่งและวรรคสอง.

Ref. code: 25656401031585XRA

สั้นและไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่ผู้ต้องหาถูกจับกุม มีความได้สัดส่วนระหว่างความผิดที่ถูกกล่าวหากับการคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนที่ถูกจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถสอบสวนและดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปตามกฎหมายได้ ซึ่งถือเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการทำหน้าที่ของเจ้าพนักงานเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนมากเกินสมควร

4.1.2 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

อำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 เป็นของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่สามารถควบคุมตัวผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน หากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือก่อนหน้านั้นให้ส่งตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป โดยไม่ถือว่าการควบคุมตัวของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส เป็นการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวน

หากพิจารณาถึงสถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทยจะพบว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศต่าง ๆ รวมถึงปัญหาการค้ายาเสพติดที่กลุ่มการค้าทุกระดับสามารถจัดหายาเสพติดได้หลายชนิดและในปริมาณมาก และทำให้ยาเสพติดสามารถกระจายไปตามแหล่งต่าง ๆ ของสังคมได้ง่ายมากขึ้นผ่านช่องทางการซื้อขายที่อาศัยเทคโนโลยีในการซื้อขายและระบบการคมนาคมที่สามารถเข้าถึงทุกที่ได้อย่างสะดวก เมื่อมีการใช้ยาเสพติดอย่างแพร่หลาย ความต้องการของปริมาณยาเสพติดย่อมมีมากขึ้นทำให้เอื้อต่อกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและทำให้ปัญหายาเสพติดยังคงวนเวียนอยู่ในสังคมไทย[8] จะเห็นได้ว่า ต้นตอของปัญหายาเสพติดประการหนึ่ง คือ การที่กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดยังคงได้รับประโยชน์จากการค้ายาเสพติดอยู่ เนื่องจากสามารถสร้างเงินทองและทรัพย์สินจากการค้ายาเสพติดได้อย่างมหาศาล และทำให้มีการค้าขายยาเสพติดกันอย่างต่อเนื่องและทำกันเป็นวงจร ดังนั้น รัฐจึงจำเป็นต้องสร้างมาตรการที่มุ่งเน้นไปยังการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดระดับสำคัญและขยายผลนำไปสู่การจับกุมและยึดอายัดทรัพย์สิน โดยการสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน ขยายผลไปสู่การจับกุมบุคคลที่เป็น

---

[8] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 <https://www.oncb.go.th/Home/PublishingImages/Pages/ONCB_PLAN/Policyactionplan/O04%20แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน%20ปราบปราม%20และแก้ไขปัญหา.pdf> สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2566.

Ref. code: 25656401031585XRA

หัวหน้าหรือผู้จัดการเครือข่าย องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และเครือข่ายการค้ายาเสพติด[9] เพื่อทำให้สามารถปราบปรามและทำลายเครือข่ายของยาเสพติดอันเป็นต้นตอประการหนึ่งของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย

ด้วยลักษณะพิเศษของคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและแผนที่มีการมุ่งเน้นไปยังการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด ทำให้รัฐต้องสร้างมาตรการเพื่ออำนวยให้เจ้าพนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ กฎหมายจึงให้อำนาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะสามารถควบคุมตัวผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด เว้นแต่มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ รวมถึงถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายามกระทำความผิดดังกล่าว[10] ได้เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนผู้กระทำความผิด และนำไปสู่การสืบสวนขยายผลต่อเนื่องไปยังเครือข่ายยาเสพติดหรือผู้กระทำความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งการควบคุมตัวในคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจำกัดเสรีภาพของบุคคลซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนคดีแล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดได้เป็นระยะเวลาสูงสุด 3 วัน และหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนสามารถควบคุมตัวไว้เพื่อทำการสอบสวนได้อีกไม่เกิน 48 ชั่วโมงตามอำนาจของพนักงานสอบสวนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เนื่องจากกฎหมายไม่ถือว่าการควบคุมตัวของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เป็นการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวน ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ให้ความเห็นว่า การควบคุมตัวของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. กับการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวนนั้นเป็นคนละอำนาจกัน[11] ส่งผลให้ผู้ต้องหาในคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดอาจถูกควบคุมตัวโดยเจ้าพนักงานได้สูงสุดเป็นระยะเวลาถึง 5 วัน ก่อนที่ผู้ต้องหาจะได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลภายหลังจากถูกจับกุม ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ผู้ต้องหาควรได้รับการตรวจสอบการควบคุมจากศาลภายใน

---

[9] เพิ่งอ้าง 37.

[10] ประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 1.

[11] ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 858/2551 เรื่อง อำนาจในการควบคุมผู้ถูกจับของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519.

Ref. code: 25656401031585XRA

ระยะเวลาอันรวดเร็ว กล่าวคือไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับแต่ถูกจับกุม เพื่อให้ศาลได้ตรวจสอบถึงความจำเป็นในการควบคุมตัวและการปฏิบัติของเจ้าพนักงานในระหว่างทำการควบคุมตัวผู้ต้องหานั้น

แม้ว่าทางสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จะต้องปฏิบัติก่อนใช้อำนาจพิเศษในการควบคุมตัว โดยกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานที่สามารถทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ และหลังจากที่มีการควบคุมตัวแล้วจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบ รวมถึงกำหนดให้ต้องควบคุมตัวในสถานที่ทำการของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือที่ทำการของเจ้าพนักงานตำรวจ และสถานที่ควบคุมตัวจะต้องมีกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพและเสียงในระหว่างที่มีการควบคุมตัวไว้ด้วยก็ตาม แต่การรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนเองทราบถึงการควบคุมตัวเป็นเพียงกลไกในการตรวจสอบภายในองค์กรเท่านั้น โดยไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่า การรายงานการควบคุมตัวต่อผู้บังคับบัญชาจะทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลถึงความจำเป็นในการควบคุมตัวได้อย่างแท้จริง ประกอบกับผู้บังคับบัญชาของเจ้าพนักงานไม่ถือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจตุลาการที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการควบคุมตัวเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา อีกทั้งในส่วนของการกำหนดสถานที่ในการควบคุมตัวนั้น ในทางปฏิบัติพบว่ายังมีการนำตัวผู้ต้องหาไปควบคุมในสถานที่อื่นซึ่งมิใช่สถานีตำรวจหรือที่ทำการของ ป.ป.ส. อยู่ จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ 85/2565 ที่มีการกล่าวหาว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปราบปรามยาเสพติดทำร้ายร่างกายขณะจับกุมตัวและซ้อมทรมานเพื่อบังคับให้รับสารภาพในระหว่างที่ถูกนำตัวไปควบคุมยังเซฟเฮ้าส์[12] และจากการสอบถามเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เกี่ยวกับข้อกำหนดที่จะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงด้วยกล้องวงจรปิดในระหว่างที่มีการควบคุมตัวนั้นยังไม่ได้รับการปฏิบัติตาม

ดังนั้น แม้ปัญหาด้านยาเสพติดจะเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยและจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน รวมถึงการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดซึ่งเป็นต้นเหตุประการหนึ่งที่ทำให้ยาเสพติดมีความแพร่หลายในสังคม รัฐจึงจำเป็นต้องให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในอีกด้านหนึ่ง รัฐจำเป็นจะต้องคำนึงถึงหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วย โดยการรับรองสิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าในทันทีภายหลังที่ถูกควบคุมตัวหรือภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่มีการจับกุม เพื่อให้ศาลสามารถพิจารณา

---

[12] สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2565 44 <https://www.nhrc.or.th/getattachment/d037eb74-45ab-40fc-9eef-4b720511ab34/22527.aspx> สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566.

Ref. code: 25656401031585XRA

ถึงความจำเป็นว่าในกรณีที่เกิดขึ้นจำเป็นที่เจ้าพนักงานจะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ต่อไปหรือไม่ หากจำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวต่อไปเพื่อการสอบสวนก็สามารถขอออกหมายขังเพื่อทำการสอบสวนต่อไปได้ แต่หากไม่มีความจำเป็นในการควบคุมตัวก็จะทำให้สิทธิของผู้ต้องหาได้รับความคุ้มครองมิให้ถูกควบคุมตัวตามอำเภอใจ รวมถึงทำให้ศาลสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการปฏิบัติที่มิชอบเกิดขึ้นในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวหรือไม่จากลักษณะทางกายภาพของผู้ต้องหาที่มาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าศาล เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่าคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนั้น เจ้าพนักงานย่อมต้องการหาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเพื่อใช้ในการดำเนินคดีและขยายผลการจับกุมไปยังผู้กระทำความผิดรายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งอาจใช้วิธีการที่มิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งถ้อยคำรับสารภาพหรือพยานหลักฐานจากผู้ต้องหาคนดังกล่าวได้

4.1.3 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

สำหรับระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชนในคดีอาญานั้นเป็นไปตามมาตรา 72 วรรคแรกของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ที่ให้อำนาจพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนไว้ได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ โดยจะไม่นำระยะเวลาในการเดินทางตามปกติจากที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมายังศาลเข้ากับระยะเวลา 24 ชั่วโมงดังกล่าว

เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พบว่าเป็นการให้อำนาจพนักงานสอบสวนควบคุมตัวเด็กเพื่อนำตัวเด็กหรือเยาวชนไปยังศาลภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อให้ศาลตรวจสอบถึงความชอบด้วยกฎหมายของการจับกุมตัวและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน รวมถึงให้ศาลตรวจสอบด้วยว่าเด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับมานั้นเป็นบุคคลที่เจ้าพนักงานต้องการจับจริงหรือไม่[13] โดยศาลจะเข้ามาทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของเด็กภายหลังจากที่ถูกจับและถูกควบคุมตัว ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่กำหนดมาตรการภายหลังจากที่มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเด็กแล้วจะต้องนำตัวเด็กไปยังศาลเพื่อให้ศาลซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นกลางได้ทำหน้าที่ในการพิจารณาถึงความจำเป็นและความชอบด้วยกฎหมายของการจับกุมเด็กนั้น หากการจับไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจะทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนโดยปล่อยตัวเด็ก

---

[13] อริยพร โพธิใส, ‘ปัญหาการดำเนินคดีอาญากรณีที่เด็กหรือเยาวชนถูกต้องหาว่าเป็นผู้กระทำความผิด’ (2558) 4 จุลนิติ 165, 168.

Ref. code: 25656401031585XRA

หรือเยาวชนนั้นไป[14] แต่หากศาลเห็นว่าการจับชอบด้วยกฎหมายและมีความจำเป็นในการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนต่อไปเนื่องจากมีลักษณะและพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุสมควรประการอื่น ศาลก็อาจสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้ในสถานพินิจหรือในสถานที่อื่นตามที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและตามที่ศาลเห็นสมควร[15]

ในส่วนของระยะเวลาในการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนตามตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ให้อำนาจพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชนได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยที่ระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มต้นนับเมื่อเด็กหรือเยาวชนมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เมื่อพิจารณาตามความเห็นทั่วไปฉบับที่ 35 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประกอบกับข้อกำหนดในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่กำหนดให้การควบคุมตัวเด็กควรถูกนำมาใช้เป็นมาตรการสุดท้ายและหากมีการควบคุมตัวควรจะเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดซึ่งไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กถูกจับกุม เห็นว่า ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ให้อำนาจพนักงานสอบสวบควบคุมตัวได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกับที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้วางหลักการไว้ ซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่สั้นเพียงพอที่จะนำตัวเด็กไปยังศาลเพื่อให้ศาลได้ตรวจสอบถึงความชอบด้วยกฎหมายของการจับกุมตัวแล้ว แต่อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นของการนับระยะเวลาในการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 นั้น ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาเมื่อเด็กหรือเยาวชน “ไปถึง” ที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ มิใช่เริ่มต้นนับระยะเวลา 24 ชั่วโมงตั้งแต่มีการจับกุม ซึ่งส่งผลให้ในทางข้อเท็จจริงนั้นผู้ต้องหาจะถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวเกินกว่า 24 ชั่วโมง กล่าวคือ การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนย่อมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่มีการจับกุมโดยเจ้าพนักงานผู้จับ ในกรณีมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในหลายท้องที่ พนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดย่อมมีอำนาจในการสอบสวนคดี หากเจ้าพนักงานผู้จับนำตัวผู้ต้องหาไปส่งยังพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจสอบสวนคดีซึ่งไม่ใช่การนำผู้ต้องหาไปส่งยังพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการควบคุมก็จะยังไม่เริ่มต้นนับเนื่องจากยังไม่ใช่การนำตัวเด็กหรือเยาวชนไปส่งยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ซึ่งในกรณีนี้ระยะเวลา 24 ชั่วโมงจะเริ่มต้นนับต่อเมื่อพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจสอบสวนคนดังกล่าวนำตัวเด็กหรือเยาวชนไปส่งยังที่ทำการของ

---

[14] พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 73 วรรค 1.

[15] พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 73 วรรค 2.

Ref. code: 25656401031585XRA

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมต่อไป ซึ่งการนับระยะเวลาเช่นนี้ส่งผลให้เด็กหรือเยาวชนถูกควบคุมตัวนานกว่า 24 ชั่วโมง และทำให้สิทธิของผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่ควรถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในระยะเวลาอันสั้นและสิทธิที่จะได้พบศาลในทันทีภายหลังจากถูกจับกุมและควบคุมตัวนั้นยังไม่ได้รับความคุ้มครอง

อีกทั้งในตอนท้ายของมาตรา 72 วรรคแรกของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ไม่ให้นับระยะเวลาในการเดินทางตามปกติที่นำตัวเด็กหรือเยาวชนจากที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมายังศาลรวมเข้ากับระยะเวลา 24 ชั่วโมงนั้นด้วย ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชนไม่ให้ถูกพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาไปยังสถานที่อื่น ๆ ก่อนที่จะมาถึงศาล เนื่องจากหากศาลเห็นว่ามิใช่การเดินทางตามปกติมายังศาลหรือมีการออกนอกเส้นทางไป เช่น มีการจอดรถหรือแวะไปยังสถานที่อื่นก่อนนำตัวเด็กมาศาล ศาลก็จะนำระยะเวลาในการเดินทางจากที่ทำการของพนักงานสอบสวนมายังศาลรวมเข้ากับระยะเวลาในการควบคุมตัวเด็กมาศาลไปด้วย และอาจทำให้การควบคุมตัวเด็กนั้นอาจเกิด 24 ชั่วโมง แต่อย่างไร ไม่มีบทบัญญัติใดที่แสดงให้เห็นว่าหากพนักงานสอบสวนนำตัวเด็กหรือเยาวชนมาศาลล่าช้าเกินกว่า 24 ชั่วโมงแล้วจะมีผลเป็นเช่นใด

4.1.4 พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498

ในกรณีที่มีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นและปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลทหาร ในการดำเนินคดีอาญาจะต้องนำหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาใช้บังคับก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ปรากฏในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 นั้นเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในระหว่างการสอบสวน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทหารมีอำนาจสั่งควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารได้ ซึ่งได้แก่ นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการ นายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการเฉพาะเมื่อกระทำความผิดต่อคำสั่งหรือข้อบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร นายทหารประทวนและพลทหารกองประจำการหรือประจำการ หรือบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร นักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้รับตัวไว้เพื่อให้เข้ารับราชการประจำอยู่ในหน่วยทหาร รวมถึงพลเรือนที่สังกัดในราชการทหารเมื่อกระทำผิดในหน้าที่ราชการหรือกระทำผิดอย่างอื่นเฉพาะในบริเวณอาคาร ที่ตั้งหน่วยทหาร ที่พักร้อน ที่พักแรม เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ ในความควบคุม

Ref. code: 25656401031585XRA

ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร และเชลยศึกหรือชนชาติศัตรูซึ่งอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร[16] โดยผู้บังคับบัญชาทหารนายดังกล่าวจะมีอำนาจควบคุมตัวบุคคลได้ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่ทำให้ไม่สามารถร้องขอให้ศาลทหารออกหมายขังผู้ต้องหานั้นได้ ซึ่งระยะเวลาที่ผู้บังคับบัญชาทหารจะควบคุมตัวผู้ต้องหาได้นั้นจะมีระยะเวลาเท่าที่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่ทำให้ไม่สามารถไปขอออกหมายขังผู้ต้องหาที่ศาลทหารนั้นได้ยังคงมีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม แม้เหตุในการควบคุมตัวจะยังไม่หมดไปแต่จะควบคุมตัวเกินกำหนดระยะเวลาว่าด้วยการขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้

แม้โดยลักษณะของทหารจำเป็นจะต้องมีการจัดระเบียบและปลูกฝังอุดมการณ์ในทางทหารเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานนั้น ๆ ก็ตาม แต่ในอีกด้านหนึ่ง ทหารก็มีฐานะเป็นพลเมืองของประเทศที่มีสิทธิจะได้รับการคุ้มครองภายใต้หลักการที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนได้รับรองไว้ เมื่อทหารถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาย่อมมีฐานะเป็นผู้ต้องหาและมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการมีทนายความ สิทธิที่จะได้รับการแจ้งเหตุผลและข้อหาในการจับกุม รวมถึงสิทธิที่จะได้ปรากฏตัวต่อหน้าศาลทันทีหรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับแต่ถูกจับกุม ซึ่งหลักการนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้อธิบายในความเห็นทั่วไปฉบับที่ 35 ไว้ว่า สิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวในคดีอาญาที่จะได้ปรากฏตัวต่อหน้าศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจตุลาการในทันทีเพื่อให้ศาลตรวจสอบการจับกุมและควบคุมตัวนั้นนำไปใช้กับการดำเนินคดีอาญาทางทหารด้วย[17] แต่อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการนำตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นทหารไปยังศาลนั้นอาจถูกขยายระยะเวลาออกไปได้หากปรากฏว่ามีเหตุจำเป็นภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป ดังนั้น โดยหลักแล้วเมื่อทหารถูกจับกุมและควบคุมตัวในคดีอาญาแล้วจะต้องนำตัวทหารไปยังศาลภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงนับแต่จับกุมเช่นกัน

เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นทหารตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 จะพบว่า กฎหมายให้อำนาจผู้บังคับบัญชาทหารสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เท่าที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่ทำให้ไม่สามารถไปขอออกหมายขังผู้ต้องหาที่ศาลทหารได้ แต่จะควบคุมตัวเกินกำหนดระยะเวลาเหล่านี้ไม่ได้ กล่าวคือ ในกรณีความผิดที่ผู้ต้องหาซึ่งเป็นทหารได้กระทำลงมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 6 เดือน ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งควบคุมตัวสูงสุดได้ไม่เกิน 7 วัน ส่วนความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 10 ปี สามารถสั่งควบคุมตัวสูงสุดได้ไม่เกิน 48 วัน และในกรณีเป็นการกระทำความผิดที่มี

---

[16] พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 16.

[17] Human Rights Committee ‘General comment No. 35, Article 9 (Liberty and security of person)’ (16 December 2014) UN DOC CCPR/C/GC/35 para 31.

Ref. code: 25656401031585XRA

อัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปจะสั่งควบคุมตัวได้ไม่เกิน 84 วัน ซึ่งเหตุผลสำคัญที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชามีอำนาจในการควบคุมตัวได้ คือ เป็นกรณีที่มีเหตุที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ชั้นสอบสวน แต่ไม่สามารถไปขอให้ศาลทหารออกหมายขังได้ ซึ่งหากพิจารณาในสถานการณ์ปกติที่ทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่บนแผ่นดินและประจำหน่วยของตน หากมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวในระหว่างการสอบสวน ผู้ทำหน้าที่สอบสวนย่อมมีอำนาจที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลทหารเพื่อขอออกหมายขังผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวนได้อยู่แล้ว เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นที่จะขัดขวางทำให้ไม่สามารถไปขอหมายขังที่ศาลทหารได้ย่อมเกิดขึ้นได้ยากในสถานการณ์การคมนาคมของโลกในปัจจุบัน แต่บทบัญญัติของมาตรา 46 ของพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มักจะถูกนำมาใช้ต่อเมื่อเกิดสถานการณ์พิเศษบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถไปยังศาลทหารเพื่อขอออกหมายขังได้ในขณะนั้น เช่น การที่ทหารไปกระทำความผิดขณะที่หน่วยทหารไปปฏิบัติราชการนอกราชอาณาจักร หรือทหารกระทำความผิดระหว่างอยู่ในเรือรบที่อยู่นอกราชอาณาจักร[18] โดยลักษณะของเหตุการณ์เช่นนี้ การเดินทางไปขอออกหมายขังย่อมไม่สามารถที่จะกระทำได้ ดังนั้น ในระหว่างที่เกิดสถานการณ์ดังกล่าว การให้ผู้บังคับบัญชาทหารซึ่งเป็นผู้นำในแต่ละหน่วยมีอำนาจในการสั่งควบคุมได้ถือว่ามีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องสั่งควบคุมตัวไว้ก่อนเพราะไม่สามารถไปขอออกหมายขังได้ในขณะนั้น และระยะเวลาในการควบคุมตัวจะมีอยู่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งหลังจากนั้นหากพฤติการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถไปขอออกหมายขังที่ศาลทหารได้ผ่านพ้นไปแล้ว ผู้บังคับบัญชาย่อมหมดอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาและต้องนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลทหารเพื่อขอออกหมายขังทันทีหากจำเป็นจะต้องควบคุมตัวต่อไป

แม้กำหนดระยะเวลาสูงสุดในการควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 จะให้อำนาจผู้บังคับบัญชาทหารควบคุมตัวได้เป็นระยะเวลานานถึง 84 วันซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ผู้เขียนเห็นว่า กรอบระยะเวลาที่ผู้บังคับบัญชาจะถูกกำหนดไว้คือ การที่ไม่สามารถไปขอออกหมายขังที่ศาลทหารได้ซึ่งพฤติการณ์และข้อเท็จจริงจะปรากฏให้เห็นได้ชัดว่า กรณีใดที่สามารถนำตัวไปฝากขังต่อศาลทหารได้แล้ว ประกอบกับลักษณะและภารกิจหน้าของทหารที่อาจมีช่วงที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกราชอาณาจักรหรือการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ห่างไกลและอำนาจของศาลทหารไม่สามารถเข้าถึงได้จริง ดังนั้น แม้โดยหลักจะต้องนำตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นทหารไปยังศาลภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงนับแต่จับกุมก็ตาม แต่หากมีพฤติการณ์พิเศษ เช่น ทหารกระทำความผิดในระหว่างเวลารบ หรือในขณะ

---

[18] บุษย์สิรี พรหมดิเรก, ‘อำนาจของผู้บังคับบัญชาทหารในการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559) 111.

Ref. code: 25656401031585XRA

ปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งทำให้ไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลทหารได้ทันทีถือว่ามีเหตุจำเป็นที่ผู้บังคับบัญชาทหารจะสั่งควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ก่อนและเป็นข้อยกเว้นในการนำตัวผู้ต้องหาไปศาลล่าช้าเกินกว่า 48 ชั่วโมงได้

4.1.5 พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490

ตามพระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือในการปราบปรามการกระทำความผิดที่ได้กระทำลงทางทะเล ทางลำน้ำ ซึ่งติดต่อกับต่างประเทศ หรือทางลำน้ำซึ่งติดต่อกับทะเลได้ ซึ่งเป็นความผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการสำรวจและห้ามกักกันข้าว กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับการประมง[19] โดยกฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือมีอำนาจสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน หากครบกำหนดแล้วจะต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไป หรือส่งตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนต่อไป[20] ซึ่งการควบคุมตัวผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ทหารเรือไม่ถือว่าเป็นการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวน[21]

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่กฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมตัวแล้วจะพบว่า จากเหตุผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือที่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่กำหนดไว้ข้างต้นมีอำนาจปราบปรามการกระทำความผิดดังกล่าวได้ในทันที ซึ่งโดยหลักแล้วอำนาจในการสืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดที่กระทำความผิดในราชอาณาจักรเป็นของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติบางฉบับได้ให้อำนาจไว้เท่านั้น แต่เมื่อมีการกระทำความผิดลงในราชอาณาจักรในเขตน่านน้ำไทย ทำให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ จึงให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือซึ่งทำหน้าที่ในการลาดตระเวนประจำเขตน่านน้ำไทยอยู่แล้วมีอำนาจในการปราบปรามการกระทำความผิดที่ได้

---

[19] พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 มาตรา 4.

[20] พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 มาตรา 4(4).

[21] พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 มาตรา 9.

Ref. code: 25656401031585XRA

เกิดขึ้นทางทะเลได้ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในของประเทศ[22] ผลของการที่กฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นทางทะเลได้นั้นจึงจำเป็นต้องให้อำนาจในการใช้มาตรการบังคับทางอาญาอย่างการควบคุมตัวบุคคลด้วย เนื่องจากหากเจ้าหน้าที่ทหารเรือพบว่ามีการกระทำความผิดจริงย่อมไม่อาจเลี่ยงการใช้มาตรการในการควบคุมตัวบุคคลได้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป การสร้างมาตรการและให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือในการควบคุมตัวผู้ต้องหาจึงมีความจำเป็นในแง่ของการดำเนินคดีอาญา

เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามพระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 พบว่ามีการกำหนดระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้เป็นกรณีพิเศษที่แตกต่างไปจากระยะเวลาในการควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน 7 วัน แม้โดยหลักแล้วคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะกำหนดให้เจ้าพนักงานไม่ควรควบคุมตัวผู้ต้องหาเกิน 48 ชั่วโมงนับแต่จับกุมเพื่อให้เจ้าพนักงานรีบนำตัวผู้ต้องหาไปปรากฏต่อหน้าศาล แต่เมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารเรือที่มีการจับกุมผู้กระทำความผิดในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนทางทะเลย่อมมีความแตกต่างจากการจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหาในกรณีทั่วไปที่มีการปฏิบัติหน้าที่บนบกหรือบนแผ่นดิน ระยะเวลาในการนำตัวผู้ต้องหามาศาลภายหลังการจับกุมจึงต้องคำนึงถึงพฤติการณ์เฉพาะคดีด้วย กล่าวคือ ภายหลังจากที่จับผู้กระทำความผิดจะต้องใช้เวลาในการเดินทางจากจุดเกิดเหตุมายังท่าเรือชายฝั่งเพื่อนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งระยะเวลาในการนำผู้ต้องหาและเรือที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมายังชายฝั่งนั้นย่อมต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะทาง สภาพของฟ้า อากาศ และคลื่นลมในทะเลด้วย[23] ที่ทำให้การควบคุมตัวผู้ต้องหาจำเป็นจะต้องควบคุมตัวเกินกว่า 48 ชั่วโมง ซึ่งนับว่าเป็นพฤติการณ์พิเศษแห่งคดีที่ทำให้ไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาศาลในทันทีภายหลังจากการจับกุมได้ แต่อย่างไรก็ตาม การที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือสามารถควบคุมตัวบุคคลได้ไม่เกิน 7 วันอาจเกิดความเสี่ยงที่ผู้ต้องหาจะถูกควบคุมตัวนานเกินความจำเป็นทั้งที่ระยะเวลาในการนำตัวผู้ต้องหามายังท่าเรือชายฝั่งอาจจะใช้เวลาน้อยกว่า 7 วันได้ ซึ่งระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหา

---

[22] สภาผู้แทนราษฎร, รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/2524 (วิสามัญ สมัยที่สอง) (24 ธันวาคม 2524) 308-309.

[23] เชาวเลิศ ประสพสันต์, ‘อำนาจสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทหารเรือไทย’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541) 127.

Ref. code: 25656401031585XRA

ของเจ้าหน้าที่ทหารเรือควรจะมีระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อนำตัวผู้ต้องหามาส่งยังพนักงานสอบสวนเท่านั้น

นอกจากนี้ การที่พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 กำหนดให้การควบคุมตัวผู้ต้องหาของเจ้าหน้าที่ทหารเรือนั้นไม่ถือเป็นการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวน ส่งผลให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้อีกไม่เกิน 48 ชั่วโมงตามอำนาจที่ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการจำกัดเสรีภาพหรือการควบคุมตัวภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือได้ควบคุมตัวผู้ต้องหามาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วไม่ควรที่ให้ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวซ้ำอีก เนื่องจากเป็นการจำกัดเสรีภาพที่ซ้ำซ้อน ทั้งไม่สอดคล้องกับสิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้รับการตรวจสอบการจับกุมโดยศาลในทันทีภายหลังจากการจับกุม ซึ่งศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้เคยวินิจฉัยไว้ว่า การควบคุมตัวภายหลังจากที่ผู้ต้องหาถูกจำกัดเสรีภาพมาแล้วก่อนหน้านั้นควรจะถูกควบคุมตัวเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุด ซึ่งหมายความว่า ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารเรือนำตัวผู้ต้องหามายังชายฝั่งแล้ว พนักงานสอบสวนควรที่จะรีบนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลในทันทีเพื่อมิให้ผู้ต้องหาถูกจำกัดเสรีภาพนานเกินไป เนื่องจากยังไม่มีการพิจารณาถึงความผิดหรือมีการพิจารณาความจำเป็นของการควบคุมตัวผู้ต้องหามาก่อน การที่ให้อำนาจพนักงานสอบสวนสามารถควบคุมตัวได้อีกไม่เกิน 48 ชั่วโมงนั้นย่อมกระทบสิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้ปรากฏตัวต่อศาลทันทีภายหลังจากการจับกุม

ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นระยะเวลา 7 วันและไม่ถือว่าการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ทหารเรือเป็นการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวนนั้นย่อมไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหลักสากลที่ผู้ต้องหาจะต้องได้รับการตรวจสอบการควบคุมตัวโดยศาลซึ่งเป็นองค์กรผู้ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา ซึ่งในกรณีนี้คือจะต้องควบคุมตัวเท่าที่จำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดีที่จะนำตัวผู้ต้องหามายังชายฝั่งเพื่อนำตัวผู้ต้องหาส่งมอบไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายต่อไป รวมทั้งการควบคุมตัวภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือนำตัวผู้ต้องหามายังท่าเรือชายฝั่งแล้วควรจะเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาไม่ให้ถูกจำกัดเสรีภาพเกินความจำเป็นโดยการให้ศาลตรวจสอบถึงความจำเป็นในการควบคุมตัวนั้น

4.2 ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือการรักษาความมั่นคงของชาติ ซึ่งมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในสถานการณ์ปกติไม่สามารถจัดการแก้ไข

Ref. code: 25656401031585XRA

วิกฤตที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไปได้ ทำให้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า กฎหมายพิเศษ เพื่อเข้าแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนำพาให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว โดยกฎหมายพิเศษที่ใช้จัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นจะมีการประกาศใช้เป็นครั้งคราวเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เข้าลักษณะอันเป็นเงื่อนไขของการประกาศใช้กฎหมายนั้น ซึ่งหากสถานการณ์ฉุกเฉินได้ยุติลงแล้วจะต้องประกาศยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษดังกล่าว ผลประการหนึ่งที่สำคัญภายหลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วจะทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมีอำนาจมากขึ้นกว่าปกติ ด้วยวัตถุประสงค์ที่กฎหมายต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงอำนาจในการควบคุมตัวบุคคลที่มีระยะเวลายาวนานกว่าในสถานการณ์ปกติ ซึ่งในงานเขียนฉบับนี้ ผู้เขียนจะทำการวิเคราะห์ถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลภายใต้กฎหมายพิเศษ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2547

4.2.1 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

สำหรับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีประกาศใช้เมื่อเกิดสถานการณ์ที่กระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงต่อรัฐ[24] ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าพนักงานมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้มากกว่าในยามที่ประเทศอยู่ในภาวะปกติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ตามมาตรา 11 เจ้าพนักงานจะมีอำนาจเพิ่มขึ้นโดยสามารถควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุน หรือผู้ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้เท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลนั้นกระทำการหรือร่วมมือกระทำการอันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรง แต่ก่อนจะควบคุมตัวเจ้าพนักงานจะต้องขออนุญาตต่อศาลเสียก่อน หากศาลอนุญาตจะทำให้เจ้าพนักงานควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้เป็นระยะเวลา 7 วัน หากครบกำหนดแล้วจำเป็นจะต้องควบคุมตัวต่อไปเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เจ้าพนักงานสามารถขอขยายระยะเวลาในการควบคุมโดยร้องขอต่อศาลได้อีกคราวละ 7 วัน แต่รวมระยะเวลาควบคุมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 30 วัน เมื่อครบกำหนดแล้วจะต้องปล่อยตัวไป แต่หากมีความจำเป็นจะต้องควบคุมตัวต่อไปให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

---

[24] พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 4.

Ref. code: 25656401031585XRA

จะเห็นได้ว่า การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นการประกาศใช้กฎหมายเมื่อประเทศตกอยู่ในความไม่ปกติหรือมีสถานการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นจนอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและนำไปสู่การประกาศใช้กฎหมายพิเศษที่เพิ่มเติมอำนาจให้กับเจ้าพนักงานในการแก้ไขสถานการณ์นั้น รวมถึงการให้อำนาจในการควบคุมตัวบุคคลที่มีระยะเวลายาวนานกว่ากฎหมายที่มีการบังคับใช้ในสถานการณ์ปกติ โดยให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมตัวได้เป็นระยะเวลาสูงสุดถึง 30 วัน เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการควบคุมตัวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แล้วจะพบว่าเป็นการควบคุมตัวบุคคลเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงขึ้น และจำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวไว้เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือระงับสถานการณ์ร้ายแรงนั้น ซึ่งในยามที่ประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ยอมรับถึงการควบคุมตัวเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยสาธารณะ โดยการควบคุมตัวเช่นนี้ไม่ใช่การควบคุมตัวบุคคลเพื่อดำเนินคดีในข้อหาทางอาญาที่จะต้องมีการนำตัวไปยังศาลทันทีภายหลังจากการจับกุมตามที่ปรากฏในข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง [25] ทำให้การควบคุมตัวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น เจ้าพนักงานสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้นานเกินกว่า 48 ชั่วโมงโดยยังไม่ต้องนำตัวผู้ถูกควบคุมไปยังศาลในทันทีภายหลังจากการจับกุม

แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้การควบคุมตัวบุคคลในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจควบคุมตัวได้เป็นระยะเวลานานกว่าในสถานการณ์ปกตินั้นจำเป็นจะต้องสร้างมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อเป็นหลักประกันมิให้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจในการควบคุมตัวตามอำเภอใจ เช่น ก่อนทำการควบคุมตัวจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวเป็นภัยคุกคามและมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมตัวไว้เนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่นใดแล้ว และระยะเวลาในการควบคุมตัวควรมีอย่างจำกัดและไม่ยาวนานเกินไป[26] รวมถึงการสร้างมาตรการในการคุ้มครองสิทธิอื่น ๆ ของผู้ควบคุมตัว เช่น สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมตัวจากศาลในทันทีและอย่างสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายซึ่งผู้ถูกควบคุมตัวได้เลือกเอง เป็นต้น[27]

เมื่อพิจารณามาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จะพบว่า มีการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูก

---

[25] Human Rights Committee (เชิงอรรถ 17) para 15.

[26] เพิ่งอ้าง.

[27] Human Rights Committee (เชิงอรรถ 17) para 66.

Ref. code: 25656401031585XRA

ควบคุมตัวโดยให้ศาลซึ่งเป็นองค์กรภายนอกเข้ามาทำหน้าที่พิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวก่อนที่เจ้าพนักงานจะใช้อำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย[28] และภายหลังจากที่มีการจับกุมแล้วจะต้องมีการทำรายงานเกี่ยวกับการจับกุมและควบคุมตัวพร้อมแนบภาพถ่ายของผู้ถูกจับและสถานที่ในการควบคุมตัวรายงานต่อศาลภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่มีการจับกุม[29] หากมีการเปลี่ยนสถานที่ในการควบคุมตัวจะต้องแจ้งให้ศาลทราบด้วย[30] ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการที่บุคคลถูกบังคับให้สูญหายได้โดยการเปิดเผยสถานที่ควบคุมตัวเพื่อที่จะทราบได้ว่าบุคคลนั้นถูกนำตัวไปควบคุมไว้ ณ ที่ใด รวมถึงในกรณีที่จะมีการปล่อยตัวจะต้องแจ้งให้ญาติทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการปล่อยตัว และในวันที่จะมีการปล่อยตัวผู้ถูกควบคุม เจ้าพนักงานจะต้องนำตัวไปยังศาลที่ออกหมายจับเพื่อทำการปล่อยตัว[31] ซึ่งมาตรการเช่นนี้จะทำให้ไม่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐนำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อปัดความรับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมตัวสูญหายหรือหายตัวไปภายหลังจากที่มีการปล่อยตัวไปแล้ว หากเจ้าพนักงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ศาลมีอำนาจเรียกให้นำตัวผู้ถูกควบคุมมายังศาลเพื่อทำการสอบถาม และอาจมีการเพิกถอนหมายจับและการควบคุมตัวได้ในกรณีที่ปรากฏว่าการจับหรือควบคุมตัวนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย[32]

ในส่วนของการยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาในการควบคุมนั้น แม้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จะกำหนดให้ศาลเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบความจำเป็นในการควบคุมตัวจากการที่เจ้าพนักงานยื่นคำร้องขออนุญาตควบคุมตัวต่อเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน[33] แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้เจ้าพนักงานจะต้องนำตัวผู้ถูกควบคุมไปยังศาลพร้อมกับการยื่นคำร้องขอขยายเวลาในการควบคุมตัวนั้นด้วย ซึ่งศาลจะพิจารณา

---

[28] พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 12 วรรคแรก.

[29] คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 4 (2).

[30] คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 4 (3).

[31] คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 4 (4).

[32] คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 6.

[33] พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 12 วรรคแรก.

Ref. code: 25656401031585XRA

จากเพียงแค่คำร้องของเจ้าพนักงานโดยไม่สามารถสอบถามหรือได้รับข้อโต้แย้งจากผู้ที่ถูกควบคุมตัวได้เลย เว้นแต่ศาลมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ในการควบคุมตัว หรือมีข้อสงสัยว่ามีการปฏิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีการคัดค้านการขยายระยะเวลาในการควบคุมตัว ศาลก็อาจให้เจ้าพนักงานนำตัวผู้ถูกควบคุมมาศาลเพื่อทำการสอบถามได้[34] ซึ่งในกรณีนี้ผู้เขียนเห็นว่า การยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาในการควบคุมตัวของเจ้าพนักงานนั้นควรนำตัวผู้ถูกควบคุมมาศาลด้วยเพื่อให้ศาลสามารถสอบถามความต่าง ๆ จากตัวผู้ถูกควบคุมได้เอง รวมถึงให้ศาลได้พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของผู้ถูกควบคุมตัวว่ามีการถูกปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และให้สิทธิแก่ผู้ถูกควบคุมตัวที่จะโต้แย้งต่อหน้าศาลเกี่ยวกับการควบคุมตัวและการขยายระยะเวลาในการควบคุมตัวนั้น ซึ่งสิทธิที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลในกรณีที่มีการขอขยายระยะเวลาในการควบคุมตัวนี้ควรเป็นสิทธิโดยอัตโนมัติ โดยไม่ควรจะขึ้นอยู่กับศาลว่าศาลจะเรียกตัวไปสอบถามหรือไม่

ในเรื่องสถานะของผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พบว่า ผู้ถูกควบคุมตัวมักถูกเจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าเป็นการจับกุมและควบคุมตัวบุคคล “ผู้ต้องสงสัย” ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเท่านั้น โดยที่ยังไม่ได้มีการกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาซึ่งจะกลายเป็น “ผู้ต้องหา” และจะมีสิทธิตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กำหนดไว้ ดังนั้น สิทธิในการต่อสู้คดีต่าง ๆ ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติไว้ เช่น สิทธิที่จะได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการจับกุม สิทธิในการพบและปรึกษาทนายความ หรือสิทธิที่ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติ[35] จึงมักไม่ถูกนำมาใช้กับผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายพิเศษดังกล่าว อีกทั้งยังไม่ปรากฏบทบัญญัติที่ให้สิทธิแก่ผู้ถูกควบคุมตัวลักษณะเช่นนี้ในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เช่นกัน ส่งผลให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยมักมีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งที่ในบางครั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้เข้าลักษณะของการมีสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงแต่อย่างใด แต่เพื่อให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐจึงนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มอำนาจให้กับเจ้าพนักงานในการเข้าปราบปรามและระงับสถานการณ์นั้น ๆ เช่น การประกาศสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยอ้างเหตุการชุมนุมไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายและมีการขัดขวางขบวนเสด็จพระราชดำเนิน ทำให้เชื่อได้ว่ามีการกระทำที่มีความรุนแรง

---

[34] คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ข้อ 7.

[35] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1.

Ref. code: 25656401031585XRA

กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล[36] ทั้งที่ในขณะนั้นไม่ได้มีความรุนแรงหรือการกระทำที่มีลักษณะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐแต่อย่างใด หรือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการขยายระยะเวลาในการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี นับตั้งแต่ปี 2548 มาจนถึงปัจจุบัน[37] ซึ่งในบางช่วงระยะเวลา สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐที่จำเป็นจะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้

ดังนั้น มาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันมิให้การควบคุมตัวตามอำเภอใจจากเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงมาตรการคุ้มครองสิทธิภายหลังจากที่มีการควบคุมตัวไปแล้วเพื่อป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิเด็ดขาดได้ ซึ่งตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ปรากฏมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวเพียงบางสิทธิเท่านั้น เช่น การให้ศาลเข้ามาตรวจสอบความจำเป็นก่อนมีการจับกุมและควบคุมตัว การเปิดเผยสถานที่ที่ใช้ในการควบคุมตัว เป็นต้น ส่วนสิทธิอื่น ๆ ที่จะเป็นหลักประกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิของบุคคลระหว่างมีการควบคุมตัว เช่น สิทธิในการได้พบและได้รับการเยี่ยมจากญาติ สิทธิในการได้พบที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือสิทธิในการได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ก่อนและหลังจากที่มีการควบคุมตัวนั้นยังไม่ปรากฏชัดเจนในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แต่อย่างใด

4.2.2 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2547

กฎอัยการศึกเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงที่จะมีการประกาศใช้ต่อเมื่อประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับร้ายแรงที่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารเข้ามาจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจในการเข้าจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเข้ามามีบทบาทและอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่าย

---

[36] บีบีซี นิวส์ ไทย, 'ชุมนุม 14 ตุลา: ประมวลเหตุการณ์จากปะทะ "เสื้อเหลือง" สู่ชูสามนิ้วใส่ขบวนเสด็จฯ' (BBC News Thai, 14 ตุลาคม 2563) < https://www.bbc.com/thai/thailand-54539098> สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566.

[37] จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และคณะ, *การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: ความสำเร็จ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ* (สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2549).

Ref. code: 25656401031585XRA

พลเรือนในการเข้าปราบปรามและระงับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารสามารถควบคุมตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นราชศัตรู หรือเป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎอัยการศึก หรือฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เพื่อการสอบถามหรือควบคุมตัวไว้ตามความจำเป็นของทางราชการทหารได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน

เมื่อพิจารณาถึงอำนาจในการควบคุมตัวภายใต้กฎอัยการศึกแล้วจะพบว่า เหตุผลที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจควบคุมตัวบุคคลได้จะต้องปรากฏว่ามีเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งใน 3 ประการ คือ มีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นเป็นราชศัตรู เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนต่อกฎอัยการศึก หรือเป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ซึ่งจะอยู่บนพื้นฐานของความสงสัยที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจะได้เบาะแสมาจากหน่วยข่าวกรองที่ทำหน้าที่ในการสืบสวนหากลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัยและนำไปสู่การเชิญตัวบุคคลดังกล่าวมาเพื่อทำการสอบถาม[38] โดยที่ไม่มีมาตรการในการกลั่นกรองก่อนที่จะมีการควบคุมตัวจากบุคคลหรือองค์กรภายนอกอื่นแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีกฎหมายที่กำหนดให้ต้องมีการชี้แจงถึงเหตุผลหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เป็นพื้นฐานในการนำไปสู่การควบคุมตัว ซึ่งการดำเนินการในการควบคุมตัวล้วนขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็นสำคัญและอาจนำไปสู่การถูกควบคุมตัวตามอำเภอใจได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่การจับกุมและควบคุมตัวในสถานการณ์ปกติจะต้องปรากฏเหตุผลในการจับกุมและให้ศาลเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการออกหมายจับ เว้นแต่เข้าเหตุของการจับโดยไม่ต้องมีหมาย ซึ่งก็จะต้องปรากฏพฤติการณ์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจน[39] และหลังการมีการจับกุมและควบคุมตัวแล้ว เจ้าพนักงานจะต้องแจ้งถึงเหตุผลในการจับกุมว่าเพราะเหตุใดเขาจึงถูกจับกุม ซึ่งทำให้ผู้ถูกจับสามารถทราบได้ว่าตนเองถูกกล่าวหาในเรื่องใดและสามารถโต้แย้งต่อเจ้าพนักงานได้ว่าข้อเท็จจริงที่นำมาเป็นเหตุผลในการจับกุมนั้นไม่ถูกต้องเช่นไร ทั้งการมีพยานหลักฐานตามสมควรที่จะเป็นเหตุในการออกหมายจับเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยศาลในการตรวจสอบถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการจับกุมนั้น

สำหรับระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลภายใต้กฎอัยการศึกที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารควบคุมตัวบุคคลได้ไม่เกิน 7 วันเพื่อทำการสอบถามหรือควบคุมตัวตามความจำเป็นของราชการทหารนั้น หากพิจารณาถึงระยะเวลาในการควบคุมตัวตามที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้กำหนดไว้เป็นหลักว่า การควบคุมตัวไม่ควรเกินระยะเวลา 48 ชั่วโมงนับแต่จับกุมเพื่อให้สิทธิที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะได้พบศาลในทันทีภายหลังถูกควบคุมตัวนั้น

---

[38] กฤษฎิ์ภิมพศ ตีระรัตน์, ‘การกักตัว ควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยหรือผู้ถูกจับกุมในจังหวัดปัตตานี’ (รายงานส่วนบุคคล หลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาล วิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 2560) 20.

[39] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78.

Ref. code: 25656401031585XRA

ได้รับการคุ้มครอง แต่เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ในการควบคุมตัวภายใต้กฎอัยการศึกแล้วจะพบว่าเป็นการควบคุมตัวบุคคลในกรณีที่ประเทศกำลังตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงระดับสูงสุด ซึ่งเป็นกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยจากภัยที่มีมาจากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร มีสงครามหรือเหตุจลาจลเกิดขึ้นจนทำให้ไม่สามารถใช้กฎหมายในสถานการณ์ปกติมาแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งเป็นกรณีที่ประเทศตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินซึ่งคุกคามความอยู่รอดของชาติที่อาจนำไปสู่การงดเว้นการคุ้มครองสิทธิตามข้อ 4 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ และมาตรการในการควบคุมตัวเป็นระยะเวลาที่นานกว่าในสถานการณ์ปกตินั้นมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น การประกาศใช้กฎอัยการศึกอาจส่งผลให้ต้องใช้มาตรการในการควบคุมตัวที่ยาวนานเกินกว่า 48 ชั่วโมงได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารสามารถเข้าปราบปรามและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้ระยะเวลาในการควบคุมตัวที่นานขึ้น รัฐจะต้องวางหลักประกันสิทธิให้กับผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อมิให้เกิดการปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายระหว่างที่รัฐใช้อำนาจการในจำกัดสิทธิเสรีภาพนั้น[40] เช่น สิทธิที่จะได้รับการควบคุมตัวในสถานที่ที่มีการรับรองและเปิดเผย สิทธิที่จะได้รับการติดต่อจากบุคคลภายนอกภายหลังจากที่ถูกควบคุมตัว สิทธิที่จะได้รับพิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมตัวจากองค์กรภายนอกที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง เป็นต้น

เมื่อพิจารณาถึงการคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้กฎอัยการศึกแล้วพบว่า ภายใต้การควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกนั้นไม่ได้มีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารควบคุมตัวเอาไว้อย่างชัดเจน และการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารควบคุมตัวบุคคลไปนั้นเป็นไปเพื่อการสอบถามหรือเพื่อความจำเป็นในทางราชการทหารเท่านั้น โดยยังไม่ได้มีการกล่าวว่าผู้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้กระทำความผิด จึงยังไม่มีสิทธิในฐานะของการเป็นผู้ต้องหาที่จะได้รับการคุ้มครองและจะมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นอกจากนั้นการถูกควบคุมตัวเป็นระยะเวลา 7 วันไม่ได้มีหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายพร้อมกับการได้รับความคุ้มครองในสิทธิด้านอื่น ๆ รวมถึงในระหว่างการควบคุมตัวไม่มีการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกก่อนและระหว่างที่มีการควบคุมตัว ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะถูกละเมิดสิทธิได้โดยง่าย

ดังนั้น แม้ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎอัยการศึกอาจควบคุมตัวได้เกินกว่า 48 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นกรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ แต่รัฐจะต้องสร้างหลักประกันสิทธิให้กับผู้ที่ถูกควบคุมตัวภายใต้กฎอัยการศึกด้วย

---

[40] Human Rights Committee (เชิงอรรถ 17) para 67.

Ref. code: 25656401031585XRA

เพื่อมิให้บุคคลถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและกระทำการละเมิดสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัว แต่เมื่ออำนาจในการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกเป็นระยะเวลา 7 วัน ไม่ปรากฏหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวอย่างเพียงพอที่จะป้องกันมิให้บุคคลถูกละเมิดสิทธิเด็ดขาด เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน ผู้เขียนจึงเห็นว่า ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยภายใต้กฎอัยการศึกเป็นระยะสูงสุด 7 วันนั้นยังไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

Ref. code: 25656401031585XRA

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

การดำเนินคดีอาญาเป็นกระบวนการในการค้นหาความจริงโดยการทำงานร่วมกันขององค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ซึ่งเป็นภารกิจประการสำคัญของรัฐในการปราบปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อให้การดำเนินคดีอาญาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ รัฐจำเป็นที่จะต้องให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่และสร้างมาตรการทางกฎหมายที่จะนำมาใช้ในระหว่างการดำเนินคดีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินคดีอาญาไปได้ ซึ่งมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในระหว่างการดำเนินคดีอาญานั้นจะมีลักษณะเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

การควบคุมตัวเป็นมาตรการบังคับในทางอาญาที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่รัฐนำมาใช้ในระหว่างสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีอาญา โดยเป็นกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนำตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดมาไว้ในอำนาจรัฐระหว่างการสืบสวนสอบสวนคดี[1] การควบคุมตัวจึงมีลักษณะเป็นการจำกัดเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล แต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีอาญากฎหมายจึงอนุญาตให้มีการควบคุมตัวได้ แต่การใช้อำนาจในการควบคุมตัวบุคคลจะต้องเป็นไปเท่าที่จำเป็นและมีความได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด ทั้งต้องสร้างหลักประกันสิทธิให้กับผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจตามอำเภอใจและการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิเด็ดขาดของประชาชนได้

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวบุคคลในทางอาญาและหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาแล้วจะพบว่า หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนภายในรัฐถูกยกระดับเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่บุคคลหรือรัฐใดจะมาละเมิดมิได้ สำหรับสิทธิในเสรีภาพของชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิที่ได้รับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองเป็นหลักการที่สำคัญที่ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย การจับกุมหรือควบคุมตัวจะกระทำไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุผลและเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งหลักการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับการใช้อำนาจของรัฐใน

---

[1] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตร 2 (21).

Ref. code: 25656401031585XRA

การที่จะเข้าไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้แต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้ความมีเหตุผลและหลักความชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งวางหลักประกันสิทธิในกรณีที่บุคคลถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมหรือควบคุมตัวในคดีอาญาเอาไว้ใน ข้อ 9 วรรค 3 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งบัญญัติให้ ผู้ถูกควบคุมตัวมีสิทธิที่จะได้รับการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและความจำเป็นในการควบคุมตัวโดยศาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีความอิสระและเป็นกลางในทันทีภายหลังจากที่ถูกเจ้าพนักงานจับกุมหรือควบคุมตัวในคดีอาญาแล้ว ซึ่งสิทธิดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับระยะเวลาในการควบคุมตัวของเจ้าพนักงานที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ไม่เกินกำหนดระยะเวลาตามที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้กำหนดไว้ เพื่อให้สิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้พบศาลในทันทีภายหลังการจับกุมนั้นได้รับความคุ้มครอง ซึ่งในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ก็ได้วางหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวในคดีอาญาเอาไว้ทำนองเดียวกัน

สำหรับระยะเวลาในการนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลภายหลังจากการจับกุมนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในฐานะเป็นผู้ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของรัฐภาคีได้วางแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับระยะเวลาในการนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลนั้นไม่ควรล่าช้าเกินกว่า 48 ชั่วโมงนับแต่มีการจับกุม การควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้นานเกินกว่า 48 ชั่วโมงนั้นจะต้องเป็นกรณียกเว้นอย่างยิ่งและมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป เช่น การควบคุมตัวผู้กระทำความผิดในระหว่างการเดินเรือทางทะเล เป็นต้น ส่วนการควบคุมตัวบุคคลในสถานการณ์ฉุกเฉินอันนำไปสู่มาตรการในการงดเว้นการคุ้มครองสิทธิบางประการภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอาจทำให้เจ้าพนักงานควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ยาวนานเกินกว่า 48 ชั่วโมงได้ แต่จะต้องปรากฏว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาที่นานกว่า 48 ชั่วโมงนั้นเป็นมาตรการที่จำเป็นภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น หากปรากฏว่าไม่มีความจำเป็นที่รัฐจะต้องใช้มาตรการในการควบคุมตัวที่ยาวนานเช่นนั้น แม้ประเทศจะตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ไม่อาจควบคุมตัวบุคคลเอาไว้ได้ นอกจากนั้น การควบคุมตัวบุคคลในเชิงป้องกันหรือเพื่อการรักษาความปลอดภัยสาธารณะจะต้องมีระยะเวลาที่จำกัดและไม่ยาวนานเกินไป อีกทั้งจะต้องสร้างมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้อำนาจตามอำเภอใจและนำไปสู่การละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถูกควบคุมตัวได้

จากการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายไทยกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้ว สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้

1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมายหลักที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินคดีอาญาเอาไว้ โดยแบ่งระยะเวลาในการควบคุมตัวออกเป็น 2 ประเภทคดี คือ ในคดีความผิดลหุโทษ พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวได้เท่าที่จำเป็นเพื่อถามคำให้การ ชื่อ และที่อยู่

Ref. code: 25656401031585XRA

ของผู้ต้องหา ซึ่งมีความสอดคล้องกับระยะเวลาในการควบคุมผู้ต้องหาที่ไม่เกิน 48 ชั่วโมงและเป็นระยะเวลาที่สั้นเพียงพอที่สร้างความสมดุลระหว่างการใช้อำนาจรัฐในการจำกัดเสรีภาพของบุคคลกับความผิดที่ผู้ต้องหาได้กระทำลงซึ่งเป็นความผิดเล็กน้อย ส่วนในคดีความผิดอื่นที่มิใช่ความผิดลหุโทษนั้น แม้พนักงานสอบสวนจะมีอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง แต่จุดเริ่มต้นของการนับระยะเวลาในการควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นเริ่มต้นนับเมื่อผู้ต้องหาถูกนำตัวมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน ซึ่งมีความไม่สอดคล้องกับจุดเริ่มต้นในการนับระยะเวลาตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ให้เริ่มต้นนับเมื่อมีการจับกุม

2. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564) มาตรา 11/6 ให้อำนาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มีอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดไว้เพื่อทำการสืบสวนสอบสวนได้เป็นเวลาไม่เกินสามวัน โดยไม่ถือเป็นการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทำให้พนักงานสอบสวนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้อีกไม่เกิน 48 ชั่วโมง และส่งผลให้ผู้ต้องหาในคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดอาจถูกควบคุมตัวได้สูงสุดเป็นระยะเวลา 5 วันก่อนที่จะได้ถูกนำตัวไปยังศาล ซึ่งเป็นระยะเวลาในการควบคุมตัวที่นานเกินไปและไม่สอดคล้องกับสิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้พบศาลในทันทีหรือภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่มีการจับกุม

3. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 72 วรรคแรก ให้อำนาจพนักงานสอบสวนควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความไม่สอดคล้องกับจุดเริ่มต้นในการนับระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ให้มีการควบคุมตัวเด็กไว้เป็นระยะเวลาสั้นที่สุดและไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมงนับแต่มีการจับกุมเพื่อให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการจับกุมตัวเด็กนั้น ซึ่งการเริ่มต้นนับระยะเวลาที่ไม่สอดคล้องดังกล่าวทำให้การควบคุมตัวเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 นั้น ถูกเจ้าพนักงานควบคุมตัวเป็นระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมงก่อนที่เด็กหรือเยาวชนจะได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลนับแต่มีการจับกุม

4. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 46 ให้อำนาจผู้บังคับบัญชาทหารมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารตามมาตรา 16 ได้เท่าที่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่ทำให้ไม่อาจร้องขอให้ศาลทหารที่มีอำนาจสั่งขังผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารตามมาตรา 16 ได้ แต่ระยะเวลาในการควบคุมตัวทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 84 วัน ซึ่งการใช้อำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นทหารตามมาตรานี้มักจะถูกนำมาใช้ต่อเมื่อเกิดสถานการณ์พิเศษที่ทำให้ไม่สามารถไปศาลทหารเพื่อขอออกหมายขังผู้ต้องหาได้ในขณะนั้น เช่น

Ref. code: 25656401031585XRA

การที่ทหารไปกระทำความผิดขณะที่หน่วยทหารไปปฏิบัติราชการนอกราชอาณาจักร หรือทหารกระทำความผิดระหว่างอยู่ในเรือรบที่อยู่นอกราชอาณาจักร และทำให้ผู้บังคับบัญชามีอำนาจในการสั่งควบคุมตัวได้เท่าที่เหตุดังกล่าวยังคงมีอยู่ แม้กฎหมายจะกำหนดระยะเวลาในการสั่งควบคุมตัวสูงสุดได้ถึง 84 วัน แต่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงสถานการณ์และบทบาทหน้าที่ของภารกิจทหารในแต่ละกรณีซึ่งไม่อาจนำตัวผู้ต้องหามาศาลได้ทันทีภายหลังมีการจับกุม ระยะเวลาในการควบคุมตัวดังกล่าวจึงสอดคล้องกับระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหลักกฎหมายสากลในทางระหว่างประเทศแล้ว

5. พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 มาตรา 4 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรือควบคุมตัวผู้ต้องหาที่กระทำความผิดต่อกฎหมายที่กำหนดไว้ได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน และไม่ถือว่าการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ทหารเรือเป็นการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวนนั้น ทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอาจถูกควบคุมตัวสูงสุดเป็นระยะเวลา 9 วันนับแต่ถูกจับกุม ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปและไม่สอดคล้องกับสิทธิที่ผู้ต้องหาจะได้ปรากฏตัวต่อหน้าศาลในทันทีภายหลังจากการจับกุม เนื่องจากการกำหนดระยะเวลา 7 วันภายใต้อำนาจในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ทหารเรือมีลักษณะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งในบางครั้งอาจใช้ระยะเวลาในการเดินทางมายังชายฝั่งน้อยกว่า 7 วัน อีกทั้งการให้อำนาจพนักงานสอบสวนที่จะควบคุมตัวต่อไปได้ภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารเรือควบคุมตัวมาแล้วนั้นทำให้เกิดการจำกัดสิทธิเสรีภาพที่ซ้ำซ้อน

6. การควบคุมตัวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 11(1) และมาตรา 12 เป็นการควบคุมตัวบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่สงสัยว่าเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุน หรือผู้ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้บุคคลไปกระทำให้เกิดสถานการณ์ร้ายแรงขึ้น หรือเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการระงับเหตุการณ์ร้ายแรงนั้น โดยการขออนุญาตศาลเพื่อทำการจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ไม่เกิน 7 วัน และขยายระยะเวลาในการควบคุมตัวออกไปได้อีกคราวละ 7 วัน แต่รวมระยะเวลาในการควบคุมตัวทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 30 วันนั้น เป็นการควบคุมตัวภายใต้กรอบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมตัวบุคคลเพื่อป้องกันและจัดการกับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจควบคุมตัวเป็นระยะเวลาที่นานกว่าสถานการณ์ปกติได้ แต่การควบคุมตัวภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังปรากฏมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวเพียงบางสิทธิเท่านั้น เช่น สิทธิในการที่ให้ศาลเข้ามาตรวจสอบและกลั่นกรองก่อนการจับกุมและควบคุมตัว สิทธิในการเปิดเผยสถานที่ในการควบคุมตัว เป็นต้น ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะเป็นหลักประกันสิทธิของผู้ถูกควบคุม

Ref. code: 25656401031585XRA

ตัวในการป้องกันมิให้เกิดการควบคุมตัวตามอำเภอใจและมีการปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายระหว่างการควบคุมตัวเกิดขึ้นอย่างครบถ้วน

7. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2547 มาตรา 15 ทวิ ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจในการควบคุมตัวบุคคลที่มีเหตุควรสงสัยว่าเป็นราชศัตรู หรือได้ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎอัยการศึก หรือฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เพื่อการสอบถามหรือตามความจำเป็นของทางราชการทหารได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน แม้กฎอัยการศึกจะถูกนำมาประกาศใช้ในขณะที่ประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินในขั้นร้ายแรงที่จะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลอาจยาวนานเกินกว่า 48 ชั่วโมงได้ภายใต้หลักการงดเว้นการคุ้มครองสิทธิภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ระยะเวลาในการควบคุมตัว 7 วันภายใต้กฎอัยการศึกนั้นไม่ได้วางมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวไว้แต่อย่างใด การควบคุมตัวบุคคลภายใต้กฎอัยการศึกนี้จึงไม่สอดคล้องกับการควบคุมตัวบุคคลภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในทางระหว่างประเทศ

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายไทยในแต่ละฉบับยังมีความไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิก ซึ่งมีพันธกรณีที่จะต้องบัญญัติกฎหมายและกำหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานในรัฐให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อให้สิทธิในการที่ผู้ถูกจับหรือถูกควบคุมตัวในคดีอาญาจะได้พบศาลในทันทีภายหลังจากการจับกุมนั้นได้รับความคุ้มครอง จึงควรที่จะมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายในส่วนของระยะเวลาที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมตัวบุคคลในคดีอาญา ดังนี้

5.2.1 การแก้ไขจุดเริ่มต้นของการนับระยะเวลาในการควบคุมตัว

โดยกำหนดให้การเริ่มต้นนับระยะเวลาในการควบคุมตัวเริ่มต้นนับตั้งแต่เมื่อมีการจับกุมตัวผู้ต้องหา ดังนี้

(1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรค 3 ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวน หรือการฟ้องคดีให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน...” แก้ไขเป็น “ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจำเป็นเพื่อทำ

Ref. code: 25656401031585XRA

การสอบสวน หรือการฟ้องคดี ให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาบุคคลนั้น*ถูกจับกุม*....."

(2) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 72 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ ให้พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันที ทั้งนี้ ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนไปถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ....." แก้ไขเป็น "ในกรณีที่พนักงานสอบสวนได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนซึ่งถูกจับ ให้พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุมทันที ทั้งนี้ ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชน*ถูกจับกุม*...."

5.2.2 การแก้ไขกำหนดระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหา

เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาที่จะได้รับการตรวจสอบการควบคุมตัวจากศาล จึงควรกำหนดให้เจ้าพนักงานมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เป็นหลัก คือ ไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับแต่มีการจับกุมหรือควบคุมตัว เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้นานเกินกว่า 48 ชั่วโมง ดังนี้

(1) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564) มาตรา 11/6 ควรให้อำนาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีความผิดความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดไว้เพื่อทำการสืบสวนสอบสวนได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับแต่จับกุม หากจำเป็นจะต้องควบคุมตัวต่อไปเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนจะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปศาลเพื่อให้ศาลได้พิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายและความจำเป็นในการควบคุมตัวต่อไป และนำตัวผู้ต้องหากลับมาควบคุมตัวต่อไปได้อีกไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนที่จะมีการส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนต่อไป

(2) พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490 ควรกำหนดระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เท่าที่จำเป็นเพื่อนำตัวผู้ต้องหามาส่งพนักงานสอบสวน เพื่อไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือควบคุมตัวผู้ต้องหาเกินความจำเป็น และภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารเรือส่งตัวผู้ต้องหามายังพนักงานสอบสวนแล้ว พนักงานสอบสวนจะต้องรีบนำตัวผู้ต้องหาไปยังศาลทันทีเพื่อขอออกหมายขังต่อไปหากยังจำเป็นจะต้องทำการสอบสวนผู้ต้องหานั้น

5.2.3 การกำหนดมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินไว้อย่างชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

แม้ว่าการควบคุมตัวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2547 เป็นการควบคุมตัวเพื่อระงับหรือ

Ref. code: 25656401031585XRA

ยับยั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลอาจยาวนานกว่าการควบคุมตัวในสถานการณ์ปกติได้ แต่รัฐควรกำหนดมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวไว้ให้เกิดความชัดเจนและแน่นอน เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวที่จะไม่ถูกเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายจนนำไปสู่การละเมิดสิทธิเด็ดขาดในระหว่างที่ถูกควบคุมตัว เช่น สิทธิในการได้รับการพิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมตัวเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ สิทธิในการได้รับแจ้งถึงเหตุผลที่ใช้เป็นข้อเท็จจริงในการจับกุมและควบคุมตัวเพื่อที่ผู้ถูกควบคุมตัวจะได้ทราบว่าตนเองถูกเจ้าพนักงานจับกุมในเรื่องใดและสามารถโต้แย้งข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการติดต่อและได้รับการเข้าเยี่ยมจากญาติ สิทธิในการเข้าพบที่ปรึกษาในทางกฎหมาย สิทธิที่จะได้รับการเปิดเผยถึงสถานที่ในการควบคุมตัว สิทธิในการที่จะได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ก่อนและหลังจากที่มีการควบคุมตัวจากโรงพยาบาลที่มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ทำการควบคุมตัว เป็นต้น ซึ่งสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายพิเศษนี้ควรจะได้รับการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายหลักเพื่อหลีกเลี่ยงการตีความของเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายในการนำมาเป็นข้ออ้างของการไม่คุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวตามที่เคยเกิดขึ้นมา

Ref. code: 25656401031585XRA

บรรณานุกรม

หนังสือ

ภาษาไทย

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, *คำอธิบาย หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย การดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา* (พิมพ์ครั้งที่ 7, พลสยาม พริ้นติ้ง 2553).

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, *รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2549 : สิทธิในกระบวนการยุติธรรม* (ยูเนี่ยนอุลตร้าไวโอเร็ด 2551).

คณิต ณ นคร, *กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา* (เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 10, วิญญูชน 2564).

—— *กระบวนการยุติธรรมกับสิทธิพื้นฐานของประชาชน* (วิญญูชน 2553).

จรัญ โฆษณานันท์, *สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงทางสังคม* (สำนักพิมพ์นิติธรรม 2545).

จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และคณะ, การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: ความสำเร็จ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ (สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2549).

ณรงค์ ใจหาญ, 'การพิจารณาคดีต่อหน้าจำเลย : หลักและข้อยกเว้น' ใน อานนท์ มาเม้า และคณะฯ (บรรณาธิการ) *นิติธรรมประจักษ์ สุรศักดิ์ 60 ปี* (โรงพิมพ์เดือนตุลา 2561).

—— *หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1* (พิมพ์ครั้งที่ 13, วิญญูชน 2563).

นพนิธิ สุริยะ, 'กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พ.ศ. 2509 กับ การภาคยานุวัติของประเทศไทย ตอนที่ 1 เรื่อง คำแถลงตีความ' ใน คณะศิษย์และสำนักพิมพ์วิญญูชน (บรรณาธิการ) *อาจารย์นพ 65* (โรงพิมพ์เดือนตุลา 2553).

ปกป้อง ศรีสนิท, *สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา* (วิญญูชน 2563).

ฤชา ไกรฤกษ์, *การดำเนินคดีอาญาในศาลทหาร* (นิติธรรม 2560).

สมศักดิ์ เอื่อมพลับใหญ่, *ประมวลกฎหมายยาเสพติด :พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564)* (เล่ม 2, แสงจันทร์การพิมพ์ 2565).

สหรัฐ กิติ ศุภการ, *คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553* (พิมพ์ครั้งที่ 3, อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2561).

สัญญา บัวเจริญ, *การสอบสวนคดีในอำนาจของศาลทหาร* (พิมพ์อักษร 2544).

Ref. code: 25656401031585XRA

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, *พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 : คำอธิบายหลักการและความเป็นมารายมาตรา* (พิมพ์ครั้งที่ 4, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2560).

สุพจน์ ณ บางช้าง, กระบวนการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (สถาบันพระปกเกล้า 2548).

สุพิศ ปราณีตพลกรัง, *กฎหมายยาเสพติด* (นิติธรรม 2565).

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับอ้างอิง) (พิมพ์ครั้งที่ 20, วิญญูชน 2563).

หยุด แสงอุทัย, *ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศึกษาทางคำพิพากษาฎีกา* (โรงพิมพ์แม่บ้านการเรือน 2507).

อุดม รัฐอมฤต นพนิธิ สุริยะ และบรรเจิด สิงคะเนติ, *การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิและเสรีภาพ ของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540* (นานาสิ่งพิมพ์ 2544).

อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, *สิทธิมนุษยชน* (พิมพ์ครั้งที่ 6, วิญญูชน 2561).

บทความในวารสาร

ภาษาไทย

ธนบาล ยุพาพินท์, ‘ปัญหาทางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินคดีอาญาในศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498’ (2561) 2 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 141, 143.

ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ‘กลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับสากล : ศึกษากรณีข้อร้องเรียนของบุคคล’ (2559) 2 วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 74.

วรชัย แสนสีระ, ‘จุดต่างแห่งอำนาจ ตาม พ.ร.บ. กฎอัยการศึกฯ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ’ (2553) 3 จุลนิติ 127.

ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, ‘ข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน’ (2563) 1 วารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน 11.

อภิชัย กู้เมือง, ‘กฎอัยการศึก: บทวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายบางประการ’ (2557) 5 กฤษฎีกาสาร 20.

Ref. code: 25656401031585XRA

อริยพร โพธิใส, ‘ปัญหาการดำเนินคดีอาญากรณีที่เด็กหรือเยาวชนถูกต้องหาว่าเป็นผู้กระทำความผิด’ (2558) 4 จุลนิติ 165.

อวิการัตน์ นิยมไทย, ‘เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับศาลทหาร’ (2557) 4 จุลนิติ 115.

วิทยานิพนธ์

ภาษาไทย

กมลทิพย์ คติการ, “การให้ประกันตัวในระหว่างสอบสวนและการพิจารณาคดีในทัศนคติ ของเจ้าพนักงานในการยุติธรรม,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523)

กฤษฎิ์ภีมพศ ตีระรัตน์, ‘การกักตัว ควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยหรือผู้ถูกจับกุมในจังหวัดปัตตานี’ (รายงานส่วนบุคคล หลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาล วิทยาลัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 2560).

จุตติ ธรรมมโนวานิช, ‘หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติว่าด้วยการจับและแจ้งข้อหา, การควบคุมและฝากขัง, การค้น และการปล่อยชั่วคราว’ (ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ ส่วนวิชากฎหมายโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2537).

ฉันทนา ไกรสถิต, ‘การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประเทศไทย’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543).

เชาวเลิศ ประสพสันต์, ‘อำนาจสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทหารเรือไทย’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541).

ญาดา หัตถธรรมนูญ, ‘การงดเว้นสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมในภาวะฉุกเฉินตามกฎหมายระหว่างประเทศและทางปฏิบัติของรัฐ : ศึกษากรณีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยตุลาการที่เป็นอิสระและสิทธิในหลักประกันเกี่ยวกับการจับกุมและควบคุมตัวบุคคล’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555)

นิมิต นูโพนทอง, ‘ศาลทหารไทยกับมาตรฐานระหว่างประเทศ’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2557).

เนตรนภา พุทธสุวรรณ, ‘การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตามอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550).

Ref. code: 25656401031585XRA

บุษย์สิรี พรหมดิเรก, ‘อำนาจของผู้บังคับบัญชาทหารในการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559).

ปรีชาญ จามเจริญ, ‘หลักนิติธรรมกับตุลาการและวิธีพิจารณาคดีในศาลทหาร’ (รายงานส่วนบุคคล หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ).

พิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์, ‘ปัญหาการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2557)

มยุรา วิมลโลหการ, ‘การแสวงหาพยานหลักฐานในคดียาเสพติดโดยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553).

เมลิสา ดุลยมาศ, ‘สิทธิของผู้ต้องสงสัยตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ศึกษากรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555)

สุรสิทธิ์ ถาวร, ‘กฎอัยการศึกกับหลักประชาธิปไตย’ (รายงานส่วนบุคคลหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ).

รายงานการวิจัย

ภาษาไทย

กัลยา แซ่อั้ง และคณะ, ‘กฎหมายความมั่นคงและการบังคับใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัด สงขลา’(รายงานผลการวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 2561).

คณิต ณ นคร, ‘อำนาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ’ (รายงานผลการวิจัยต่อสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 2552).

ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, ‘สิทธิของผู้ต้องหา จำเลย และผู้ต้องโทษในคดีอาญา’ (รายงานผลการวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2540).

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, ‘หลักการใช้อำนาจขององค์กรที่ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญ’ (รายงานผลการวิจัยเสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2546).

มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล, ‘หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์สูงสุดของเด็ก’ (รายงานการวิจัยต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562).

Ref. code: 25656401031585XRA

วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล, ‘การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว : เพื่อตอบสนองการคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว’ (รายงานผลการวิจัยต่อองค์การยูนิเซฟ 2545).

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ, ‘กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิขั้นพื้นฐานและพันธกรณีระหว่างประเทศรวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย’ (รายงานผลการวิจัยต่อสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 2547).

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภาษาไทย

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ‘ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน’ <https://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/> สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2565.

จันทร์ฉาย ศรีทิพย์อาสน์, ‘ “การตรวจสอบการจับ” มาตรการเพื่อสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชน’ (รัฐสภา, 12 ตุลาคม 2555) <https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/special/download/article/article_20111012130405.pdf> สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2566.

บีบีซี นิวส์ ไทย, ‘ชุมนุม 14 ตุลา: ประมวลเหตุการณ์จากปะทะ “เสื้อเหลือง” สู่ ชูสามนิ้วใส่ขบวนเสด็จฯ’ (BBC News Thai, 14 ตุลาคม 2563) <https://www.bbc.com/thai/thailand-54539098> สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566.

พนารัตน์ มาศฉมาดล, ‘พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ พ.ศ. 2548’ (สถาบันพระปกเกล้า) <http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน_พ.ศ._2548> สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2566.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566<https://www.oncb.go.th/Home/PublishingImages/Pages/ONCB_PLAN/Policyactionplan/O04%20แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน%20ปราบปราม%20และแก้ไขปัญหา.pdf> สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2566.

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2565 <https://www.nhrc.or.th/getattachment/

Ref. code: 25656401031585XRA

d037eb74-45ab-40fc-9eef-4b720511ab34/22527.aspx> สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2566.

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ‘คำอธิบาย เรื่อง การใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548’ <https://www.nsc.go.th/wp-content/uploads/2021/01/คำอธิบาย-พรก.pdf> สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2566.

—— , ‘คำอธิบาย เรื่อง การใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548’ < https://www.nsc.go.th/wp-content/uploads/2021/01/คำอธิบาย-พรก.pdf> สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2566.

UNICEF, ‘อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคืออะไร’ <https://www.unicef.org/thailand/th/what- is-crc> สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2566.

ภาษาต่างประเทศ

Herbert Packer, ‘Two Models of the Criminal Process’ (1964) 113 University of Pennsylvania Law Review <https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6428&context=penn_law_review> สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2566.

OHCHR, ‘What are human rights?’ <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights> สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566.

European Court of Human Rights, Guide on Article 5 of the European Convention on Human Rights <https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_5_eng.pdf> สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2566.

United Nations, ‘United Nations Charter’<https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text> สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566.

เอกสารองค์การระหว่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

Human Rights Committee ‘General comment No. 35, Article 9 (Liberty and security of person)’ (16 December 2014) UN DOC CCPR/C/GC/35

Ref. code: 25656401031585XRA

Committee on the Rights of the Child ‘General comment No.10’ (25 April 2007) UN DOC CRC/C/GC/10.

Human Rights Committee ‘General comment no. 29, States of emergency (article 4) : International Covenant on Civil and Political Rights’ (31 August 2001) UN DOC CCPR/C/21/Rev.1/Add.11.

OHCHR ‘Civil and Political Rights: The Human Rights Committee’ (2005) UN DOC No 15 (Rev.1).

Ref. code: 25656401031585XRA

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	เบญญาภา เพ็งบุญชู
วุฒิการศึกษา	ปีการศึกษา 2561: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561: ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 51 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ปีการศึกษา 2562: เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 72 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ผลงานทางวิชาการ

เบญญาภา เพ็งบุญชู, ‘ความสอดคล้องของระยะเวลาในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายไทยกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน’ (การค้นคว้าอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2566).

Ref. code: 25656401031585XRA